

الخلاصة

في مادة

اصول حنفى نصى موضوعى
جالة شريعة

أ/ محمد شاهين



احجز معنا من الآن
لأقوى كورس مراجعة لهذه المادة

يعنى إيه مذكرة الخلاصة والسؤال والجواب؟؟؟

مذكرة تحتوى على تلخيص لأهم الموضوعات
التي يشملها الكتاب وذلك بأسلوب علمي
مبسط وبطريقة موجزة سهلة بعيدة عن
التطويل الممل أو التقصير المخل حتى تكون
في متناول كل طالب وقد تم التركيز على أهم
المواضيع التي تكون محل أسئلة الامتحان
(دون عناء)...

مع غنايتها لكم بالنجاح والتوفيق



01012777435



01020964686



زوروا صفحتنا: مركز تبارك للخدمات التعليمية

ع عطفة الجزار - ش الشيخ محمد عبده - خلف مستشفى الحسين الجامعي -
أمام الباب الخلفي لجامعة الأزهر بنين فرع الدراسة - بجوار الجامع الأزهر

مركز تبارك للتصوير المستندات والخدمات التعليمية

مركز تبارك للتصوير المستندات والخدمات التعليمية



اصول حنفي

الباب الأول في السنة المطهرة

الفصل الأول: في تعريف السنة وحجبتها

وعلاقتها بالكتاب وإطلاقها

المبحث الأول: تعريف السنة

س: استعن بالله واذكر تعريف السنة لغة واصطلاحاً.

السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها بعد الكتاب الكريم، ولم يخالف في حجبتها إلا نفر قليل لا يعتد بهم.

أولاً: تعريف السنة لغة:

والسنة لغة السيرة والعادة والطريقة حسنة كانت أو سيئة والجمع سنن ومن هذا المعنى قوله تعالى: {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ} [آل عمران: ١٣٧].

ثانياً: تعريف السنة في الاصطلاح: يختلف معنى السنة في اصطلاح العلماء حسب اختلافهم في الأغراض والاختصاصات التي تهتم كل باحث من هؤلاء في فنه الذي عني به.

تعريف السنة عند علماء الحديث:

قالوا في تعريفها: "هي كل ما أثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو سيرة سواء أكان قبل البعثة كتحفته في غار حراء أم بعدها، كوقت ميلاده عليه الصلاة والسلام، ومكانه، ونحو ذلك".

تعريف السنة عند الفقهاء:

نراهم يبحثون عن السنة من حيث الأحكام الشرعية والحكم على أفعال العباد، من حيث ما يعتريها من وجوب أو تحريم إلى غير ذلك من الأحكام، ولذا عرفوها بأنها: "كل ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب" وذلك عند من يفرق بينهما وهم الحنفية.

تعريف السنة عند علماء الأصول:

نراهم يبحثون عن السنة من حيث تقعيد القواعد للمجتهدين، ومن هنا نراهم يعنون بأقوال الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأفعاله وأقواله التي تثبت الأحكام وتقرر قواعد عامة يستفيد منها المجتهدون عرفوها بأنها: ما صدر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.

س: تحدث عن حجية السنة، وما الأدلة الشرعية لها من الكتاب والسنة الشريفة والإجماع والمعقول.

المبحث الثاني: حجية السنة

إن السنة النبوية المطهرة أصل من أصول التشريع الإسلامي الحنيف ودليل من الأدلة الشرعية يجب الأخذ بها والعمل بمقتضاها بشرط ثبوتها عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-:

أولاً: أدلة من الكتاب:

إن القرآن الكريم فيه آيات تدل على وجوب الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله ووجوب طاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولزوم اتباعه ومن ذلك ما يلي:

(١) قوله تعالى: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الآية ١٥٨ من سورة الأعراف].

كما أن في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كل ما ينطق به فهو وحى من عند الله، كما أنه لا

يتكلم عن هوى في نفسه، ومن ذلك ما يلي:

(١) قوله تعالى {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)} [الآيات ٣، ٤ من سورة النجم].

ثانياً: من السنة: إن الأحاديث الدالة على حجة السنة كثيرة أسوق بعضاً منها على سبيل المثال:

• ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب في حجة الوداع فقال "إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أمركم فاحذروا فإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي".

ثالثاً: من الإجماع:

أن الصحابة -رضوان الله عليهم- قد ثبت اتفاقهم على أنهم إذا وجدوا السنة عملوا بها واعتبروها حجة ولم يثبت عن واحد منهم أنه خالفها أو أغفلها أو عمل على خلافها بل رأيانهم يتركون أقوالهم إذا وجدوا السنة على خلاف أقوالهم وما ذلك إلا لكونها حجة عندهم، ومن ذلك ما يلي:

ما روي أن فاطمة والعباس طلبا من أبي بكر -رضي الله عنهم- ميراثهما من النبي -صلى الله عليه وسلم- فمنعهما أن يعطيتهما شيئا، وقال إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول "لا نورث وما تركناه صدقة".

س: اذكر أدلة حجية السنة والمنكرين لحجبتها؛ وضح ذلك من الكتاب والسنة والمعقول.

وبعد ذكر بعض الأدلة على حجية السنة نذكر بعض المنكرين لحجبتها وهي من الكتاب والسنة والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

استدلوا على عدم حجية السنة من الكتاب بأدلة كثيرة منها ما يلي:

(أ) قوله تعالى: {مَا قَرَأْتَ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [سورة الأنعام: الآية ٣٨].

(ب) وقوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [سورة النحل الآية: ٨٩].

وجه الدلالة:

إن القرآن الكريم حوى كل شيء من أمور الدين وكل حكم من أحكامه بحيث لا يحتاج لشيء آخر معه كالسنة وإلا لو احتاج إلى السنة لكان الكتاب مفترطاً فيه، ولم يكن تبيانا لكل شيء وعليه فيلزم الخلف في خبر الله تعالى، وهو محال.

ثانياً: من السنة:

قد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على عدم حجية السنة.



(ب) تخصيص عامه:

فقد يأتي في القرآن الكريم الأمر عاماً وتأتي السنة بما يخص عموم القرآن فيحمل ما في القرآن من عموم على ما خصته السنة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "لا يرب القاتل" فإنه مخصص لعموم قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كُرْ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء من الآية رقم ١١]؛ لأن هذا النص يدل على أن كل ولد وارث في مال أبيه سواء كان الولد قاتلاً أو غير قاتل، فجاءت السنة وخصصت هذا العموم بغير القاتل.

(ج) تفصيل مطلقه:

فقد يأتي الأمر في القرآن الكريم مطلقاً فتأتي السنة النبوية بتفصيله ومن ذلك قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...} [سورة المائدة الآية رقم ٣٨]. فهذه الآية مطلقة؛ لأنها لم تحدد المقدار المسروق الذي يجب فيه القطع وهل السرقة من أي مكان توجب القطع، كما أنها لم تحدد أي جزء من أجزاء اليد يكون القطع، فجاءت السنة وقيدت الإطلاق في الآية، وقيدت الشيء المسروق الذي يجب به القطع بربع دينار فصاعداً من حرز مثله وقيدت القطع من مفصل الكف فقد أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بسارق فقطع يده من مفصل الكف وغير ذلك كثير.

(د) توضيح مشكله:

فقد تأتي الآية في القرآن الكريم مشكلة بالنسبة لنا، ثم تأتي السنة بعد ذلك لتوضح هذا الإشكال، ومن ذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [سورة الأنعام الآية رقم ٨٢]. فقد استشكل لفظ الظلم على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حتى سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائلين: ومن منا لا يظلم يا رسول الله، فرد عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- قائلاً لهم ليس المراد بالظلم ما فهمتم، ولكن المراد به الشرك.

(هـ) نسخ ما جاء في القرآن الكريم برفع حكمه:

وذلك مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- "لا وصية لوارث" فإنه نسخ الوصية الواردة في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [سورة البقرة الآية رقم ١٨٠]. وهذا عند من يقولون بجواز نسخ القرآن بالسنة.

ثالثاً: أن يكون الحكم الوارد في السنة مستقلاً

بتشريع حكم لم يوجد في القرآن الكريم:

ومن ذلك ما يأتي:

- ١- منع الحائض من الصوم والصلاة.
- ٢- الحكم بالشاهد واليمين.
- ٣- تحريم المرأة على عمتها وخالتها.
- ٤- تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير.
- ٥- ميراث الجدة.

المبحث الرابع: في إطلاقات السنة

س: للسنة إطلاقات كثيرة، اذكرها بإيجاز.

للسنة إطلاقات كثيرة فقد تطلق ويراد بها ما ثبت بها وقد تطلق ويراد بها ما كان متبعاً في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد تطلق ويراد بها فعل الصحابي... وهالك بيان هذه الإطلاقات:

ومن ذلك: "سيفشو عني فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس مني".

فإذا كان ما روي من السنة قد أثبت حكماً شريعياً جديداً كان ذلك غير موافق للقرآن، وإن لم يثبت حكماً جديداً كانت لمحض التأكيد، والحجة هو القرآن فقط.

ومن ذلك أيضاً:

"إذا حدثتم عني حديثاً تعرفونه ولا تنكرونه قلته أو لم أقله فصدقوا به، فإني أقول ما يعرف ولا ينكر، وإذا حدثتم عني حديثاً تنكرونه قلته أو لم أقله فلا تصدقوا به، فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف".

ثالثاً: من المعقول:

لو كانت السنة حجة لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بكتاباتنا ولعمل الصحابة والتابعين من بعده على جمعها وتدوينها لما في ذلك من صيانتها من العبث والتبديل والخطأ والنسيان، ولكن الثابت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كتابتها وأمر بمحو ما كتب منها.

المبحث الثالث: علاقة السنة بالكتاب من

حيث ثبوت الأحكام بها

س: وضع علاقة السنة بالكتاب من حيث ثبوت الأحكام بها مع الاستدلال والتوضيح.

يقرر الأصوليون أن السنة من حيث ثبوت الأحكام بها لا تخرج عن أمر من أمور ثلاثة وهي ما يلي:

أولاً: أن تكون السنة مؤكدة ومقررة وموافقة لما جاء

في القرآن الكريم:

وعليه فيكون للحكم مصدران، وعليه دليلان، دليل من القرآن الكريم ودليل من السنة النبوية:

ومن هذه الأحكام: الأمر بوجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم من غير تفصيل ولا تعرض للأركان والشروط مثل قوله: "صلى الله عليه وسلم" بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً".

فهذه الأحكام الواردة في السنة موافقة ومؤكدة لما جاء في القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ} [سورة البقرة الآية رقم ٤٣].

ثانياً: أن تكون السنة مبينة وشارحة لما جاء في

القرآن الكريم:

وبيان السنة للقرآن أنواع هي ما يلي:

(أ) تفصيل مجمله:

أن السنة تأتي مبينة لما ورد مجملاً في القرآن الكريم فتفصله وتوضحه ولا يمكن الاستغناء عن السنة وإلا أصبح من العسير فهم كثير من الأمور المجملة التي وردت في القرآن.

ومن ذلك قوله تعالى في شأن الصلاة: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [سورة البقرة الآية رقم ٤٣]. فهي مجملة جاءت السنة ففصلت الصلاة وبينت كيفيةها والمطلوب فيها، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وهذا النوع أكثر ما في السنة وروداً.



الفصل الثانى: أقسام السنه

المبحث الأول: أقسام السنه باعتبار ذاتها

س: للسنه باعتبار ذاتها أقسام، اذكرها بالتفصيل.

تنقسم السنه باعتبار ذاتها إلى ثلاثة أقسام...
هاك بيانها:

أ) السنه الفعلية:

هي أفعاله - صلى الله عليه وسلم - التي نقلها إلينا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في شيء من العبادة وغيرها مما يترتب عليه حكم شرعي مثل أدائه - صلى الله عليه وسلم - الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها ومناسك الحج والعمرة وقضائه بالشاهد وإلّمين أما ما كان جبليا أو خاصا به - صلى الله عليه وسلم - فليس داخلا معنا.

ب) السنه القولية:

وهي الأحاديث التي قالها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مختلف المناسبات والأغراض فترتب على ذلك حكم شرعي ومن أمثلة ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا ضرر ولا ضرار". وقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا وصية لوارث". وقوله - صلى الله عليه وسلم - "في البحر" وهو الطهور ماؤه الحل ميتته.

ج- السنه التقريرية:

وهي كل ما أقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأيده أو رضيه أو استحسنة أو استبشر به وغير ذلك مما يدل على أنه مشروع ومن أمثلة ذلك إقراره - صلى الله عليه وسلم - لاجتهاد الصحابة في أمر صلاة العصر في غزوة بني قريظة حين قال لهم "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة" فقد فهم بعضهم هذا النهي في الحديث على حقيقته فأخروا إلى ما بعد المغرب وفهم بعضهم على أن المقصود حث الصحابة على الإسراع فصلاها في وقتها وبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل الفريقين فأقرها ولم ينكر عليهما.

المبحث الثانى: أقسام السنه باعتبار سندها

س: اذكر أقسام السنه باعتبار سندها.

تنقسم السنه من حيث نقلها إلينا أي من حيث سندها إلى قسمين سنة متصلة وسنة غير متصلة... وهاك هذين القسمين:

القسم الأول: الحديث المتصل:

وهو الذي روي بالسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يسقط من السند راو واحد.

أقسام الحديث المتصل:

قسم جمهور الأصوليين الحديث المتصل قسمين متواتر وآحاد، وأما الحنفية فإنهم يرون أن الحديث المتصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام حديث متواتر وحديث وآحاد وحديث مشهور.

وعلى هذا التقسيم:

يكون الحديث المشهور من السنة الآحادية فهو يفيد الظن عندهم: أي الجمهور.

وأما عند الحنفية فإن الحديث المشهور وسط بين المتواتر والآحاد فهو دون التواتر وفوق الآحاد وهو يفيد علم طمأنينة وإليك كل قسم من هذه الأقسام...

أولاً: إطلاقها على ما ثبت بها: تطلق السنة على ما ثبت بها فيقال الوتر سنة أي ثابت بالسنة.

ثانياً: إطلاقها على ما كان متبعاً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -:

فيكون لفظ السنة مقابل للفظ البدعة فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أو لا ويقال فلان على بدعة إذا عمل خلاف ذلك، يؤيد ذلك ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار".

ثالثاً: إطلاقها على فعل الصحابة:

وهنا اختلف العلماء في إطلاق السنة على فعل الصحابي على مذاهب... هاك بيانها:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور منهم المتقدمون من أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الحديث والإمام الشافعي والإمام أحمد وبعض الشيعة والزيدية وغيرهم وهم يرون أن فعل الصحابي أو قوله من السنة كذا، يحمل على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنها حجة، واستدلوا عليه بما يأتي:

١- أن مراد الصحابي بقوله من السنة كذا بيان الشرع، والشرع يؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يصح أن يراد أمر الكتاب؛ لكون ما في الكتاب مشهوراً يعرفه الناس، ولا الإجماع؛ لأن المتكلم من أهل الإجماع ولا القياس إذ لا أمر فيه فتعين كون المراد هو الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

٢- أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المقتدى به والمتبع على الإطلاق فلفظ السنة لا يحمل إلا على سنته كما لو قيل هذا الفعل طاعة لا يحمل إلا على طاعة الله وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

المذهب الثانى:

وعليه بعض الشافعية ومتأخري الحنفية وبعض أصحاب الحديث وغيرهم وهم يرون أن الصحابي إذا قال من السنة كذا لا يحمل على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأن لفظ السنة عندهم مقصور على المنقول من فعله أو قوله أو تقريراته - صلى الله عليه وسلم - ولا يزداد عليها، واستدلوا عليه بما يأتي:

قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء".

المذهب الثالث:

وعليه بعض العلماء وهم يرون التوقف، بمعنى أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو فعل فعلاً فإننا نتوقف ولا نحكم بشيء.

واستدلوا عليه بما يأتي:

١- إن لفظ السنة عند الإطلاق يحتمل أن يكون سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يحتمل أن يكون سنة غيره، ولا دليل يبين لنا المراد كما لا قرينة تعين أحد الاحتمالين فالتوقف يكون أسلم.

س: اذكر تعريف الحديث المتواتر لغة واصطلاحاً.

أولاً: الحديث المتواتر:

تعريفه لغة: فهو المتتابع على التراخي مأخوذ من تتابع الأشياء واحد بعد واحد مع وجود مهلة بينهما، ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا...} [سورة المؤمنون من الآية رقم ٤٤].

تعريفه في الاصطلاح:

هو الذي اتصل بك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتصالاً بلا شبهة حتى صار كالمعائن المسموع منه، ذلك بأن يرويه قوم لا يحصى عددهم، ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، وعدالتهم وتباين أماكنهم، فيكون آخره كآوله، وأوسطه كطرفيه، وذلك مثل القرآن والصلوات الخمس وأعداد الركعات ومقادير الزكوات، وما أشبه ذلك.

وقيل: هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بمخبره.

س: ما شروط المتواتر المتفق عليها والشروط المختلف فيها؟

شروط المتواتر:

للخبر المتواتر شروط بعضها متفق والبعض الآخر مختلف فيه.

الشروط المتفق عليها:

الشروط المتفق عليها: منها ما يرجع إلى المخبرين ومنها ما يرجع إلى السامعين.

أما ما يرجع إلى المخبرين فتلاثة شروط هي ما يلي:

أن يبلغ عدد المخبرين مبلغاً تحيل العادة معه تواطؤهم على الكذب وهنا اختلف العلماء في أقل عدد يتحقق به التواتر فبعضهم ذهب إلى أن أقل عدد يتحقق به التواتر هو عشرة واستدلوا عليه بقوله تعالى: {تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ} [سورة البقرة من الآية رقم ١٩٦]. وبعضهم ذهب إلى أن يكونوا أكثر من أربعة وبعضهم ذهب إلى أن أقل عدد يتحقق به التواتر هو اثنا عشر...

والواقع أن هذه الأقوال كلها ضعيفة، لأنها تقييدات لا دليل عليها، والصحيح عدم التقدير بشيء من العدد فإن الضابط فيه حصول العلم عنده فيستدل بحصول العلم الضروري على أنه العدد الذي هو كامل عند الله تعالى في عدد التواتر فتوافقوا على فعله.

(١) أن يخبروا عن علم لا عن ظن ولا وهم ولا شك وأن يكون هذا العلم محسوس أي مما يدرك بحاسة من الحواس لا ما يدرك بالعقل الصرف حتى لو اتفق أهل إقليم على مسألة عقلية لا يحصل لنا اليقين حتى يقوم لنا البرهان.

(٢) أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في الكثرة، لأن خبر أهل كل عصر مستقل بنفسه.

أما ما يرجع إلى المستمعين فتلاثة شروط وهي ما يأتي:

١- أن يكونوا عقلاء إذا استحيل حصول العلم لمن لا عقل له.

٢- ألا يكونوا عالمين بمدلول الخبر ضرورة وإلا كان تحصيل حاصل.

٣- ألا يكون السامع معتقداً خلاف مدلوله لشبهة تقليد أو نحوه، لأن اعتقاد خلاف مدلوله يمنع من قبول خبره.

الشروط المختلف فيها: للخبر المتواتر شروط مختلف

فيها بين العلماء إليك بعضاً منها:

١- أن يكون عدد المخبرين لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد والحق أنه لا يشترط ذلك، لأن العلم قد يحصل بخبر من هم دون

ذلك كأهل بلدة واحدة أو جماعة المصلين في المسجد إذا أخبروا عن حادثة وقعت لهم.

٢- اختلاف أنسابهم وأوطانهم وأديانهم والحق خلاف هذا فإن العلم قد يحصل بواسطة جماعة اتحدت أنسابهم وأديانهم.

٣- أن يكون المخبرون مسلمين عدولاً، لأن الكفر عرضة للكذب، والتحريف والحق عدم الاشتراط فإننا قد نستفيد العلم بإخبار العدد الكثير وإن كانوا كفاراً كما لو أخبر الكفار بقتل ملكهم، لأن العادة تحيل تواطؤ العدد الكثير على الكذب.

س: ما أنواع الحديث أو الخبر المتواتر؟

أنواع الحديث أو الخبر المتواتر:

يتنوع الحديث المتواتر إلى نوعين متواتر لفظي ومتواتر معنوي

وإليك هذين النوعين:

المتواتر اللفظي:

وهو أن يتفق جميع رواة الحديث على لفظه ومعناه بأن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب قوله - صلى الله عليه وسلم - "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" فإن هذا الحديث رواه أكثر من مائتين من الصحابة بلفظه ثم رواه مثلهم من التابعين ثم من تابعي التابعين.

المتواتر المعنوي:

وهو أن يتفق جميع الرواة على معنى واحد للحديث مع الاختلاف في لفظه ومن أمثلته أحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع.

س: ما حكم الخبر المتواتر وهناك شبه لمنكري الرسالة بأرض الهند من أن الخبر المتواتر لا يكون حجة أصلاً ولا يقع العلم به بوجه لا علم يقين ولا علم طمأنينة بل يوجب ظناً؟

حكم الخبر المتواتر:

إن الخبر المتواتر يفيد علم اليقين بمنزلة البيان علماً ضرورياً وهذا ما عليه الجمهور من العلماء ولا عبرة بخلاف السمنية، وهم قوم من عبدة الأصنام والبراهمة، وهم منكرو الرسالة بأرض الهند من أن الخبر المتواتر لا يكون حجة أصلاً ولا يقع العلم به بوجه لا علم يقين ولا علم طمأنينة بل يوجب ظناً.

ويمكن الرد عليهم: بأن معرفة الإنسان كونه مخلوقاً من ماء مهين لا يثبت إلا بالخبر فإذا أنكر كون الخبر موجباً للعلم لا يحصل له المعرفة بنفسه كما لا يعرف دينه، لأن طريق معرفة الخبر السماع خصوصاً فيما يرجع إلى الأحكام، كما لا يعرف دينه، لأن معرفة الأغذية والأدوية تحصل بالخبر.

س: اشرح أقسام السنة باعتبار سندها عند الحنفية الحديث المشهور أو المستفيض، وما تعريف الخبر المشهور لغة واصطلاحاً؟

ثانياً: من أقسام السنة باعتبار سندها عند الحنفية الحديث المشهور أو المستفيض:

س: اختلف العلم في حديث الأحاد هل هو يفيد العلم بقرينة أو لا يفيد العلم مطلقاً أو يفيد العلم اليقيني مثل المتواتر، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح.

ما يفيد خبر الواحد: هل حديث الأحاد يفيد العلم بقرينة أو لا يفيد العلم مطلقاً أو يفيد العلم اليقيني مثل المتواتر خلاف بين العلماء... هاك بيانه: **المذهب الأول:** وعليه ابن السبكي، وابن الحاجب، والآمدي، وابن حزم وغيرهم وهم يرون حصول العلم في خبر الواحد إذا اختفت به القرائن كما في إخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش. **المذهب الثاني:** وعليه الأكثر من العلماء منهم الأئمة الثلاثة واختاره الغزالي وهم يرون أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقاً سواء اختفت به القرائن أم لا؟

المذهب الثالث: وعليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وبعض أهل الظاهر والنظام وبعض المحدثين وغيرهم وهم يرون أن خبر الواحد يفيد العلم اليقيني من غير قرينة وعلق فخر الإسلام البيهقي على هذا المذهب بقوله وهذا بعيد في مثله فإنه مكابرة ظاهرة.

س: ما حكم خبر الواحد أو حديث الأحاد حيث يختلف العلماء في هل خبر الواحد يجب العمل به أو لا يجب العمل به؟ وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح.

حكمه: المذهب الأول: وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أن خبر الواحد حجة وأنه يجب العمل به واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أولاً: أدلتهم من الكتاب:

استدل الجمهور على وجوب العمل بخبر الواحد بأدلة كثيرة من الكتاب منها ما يلي:

١- قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [سورة آل عمران من الآية رقم ١٨٢].

وجه الدلالة من الآية: إن الله تعالى أخبر أنه أخذ الميثاق والعهد من الذين أتوا الكتاب ليبينوه للناس ولا يكتُمونه فكان هذا أمراً بالبيان لكل واحد منهم لأنهم إنما يكلفون بما في وسعهم وليس في وسعهم أن يجتمعوا ذاهبين إلى كل واحد من الخلق شرقاً وغرباً بالبيان فيتعين أن الواجب على كل واحد منهم أداء ما عنده من الأمانة والوفاء بالعهد.

ثانياً: أدلتهم من السنة: استدل الجمهور بأدلة كثيرة من السنة منها ما يلي:

١- إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل خبر سلمان في الهدية والصدقة إذ جاء بطبق فيه رطباً وقال هذا هدية فأكل منه وأمر أصحابه بالأكل منه ثم جاء بطبق آخر وقال، هذا صدقة فلم يأكل منه وأمر أصحابه بالأكل.

٢- ما روي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح، وأبي بن كعب شرباً من تمر فجاءهم أت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها فقامت إلى مهراس لنا ففرضتها بأسفله حتى تكسرت.

ثالثاً: أدلتهم من الإجماع:

تعريف الخبر المشهور لغة: مأخوذ من شهر يشهر شهراً وشهرة، أي وضج، ومنه شهر سيفه إذا سلّه.

تعريف الخبر المشهور في الاصطلاح: ما كان آحاد في الأصل ثم انتشر في القرن الثاني والثالث أي صار متواتراً بأن رواه جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب ثم تلقته الأمة بالقبول. ومن أمثلته حديث "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". فقد روى هذا الحديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ثم رواه عن عمر جمع من التابعين، يستحيل تواطؤهم على الكذب ثم رواه جمع من تابعي التابعين فصار مشهوراً.

س: ما حكم الخبر المشهور؟ وضح رأي الفقهاء في ذلك.

حكم الخبر المشهور:

هل الحديث المشهور يفيد علم اليقين كالحديث المتواتر وبالتالي يكفر منكروه، أم يفيد علم طمأنينة وبالتالي يضل منكروه أم يفيد الظن، وعليه يُخطأ منكروه ويخشى عليه المأثم.

• فذهب الجصاص من الحنفية وجماعة منهم إلى أن الخبر المشهور يفيد علم اليقين لكن بطريقة الاستدلال لا بطريقة الضرورة، وبالتالي يكفر جاحده عندهم، لأن الأمة لما تلقته بالقبول مع عدالتهم وفقههم في الدين كان كالحديث المتواتر ومنكر المتواتر يكفر فكذلك منكر الحديث المشهور يكفر.

• وذهب عيسى بن أبان والقاضي أبو زيد الدبوسي وفخر الإسلام البيهقي، وشمس الأئمة السرخسي وغيرهم: أن الحديث المشهور يوجب علم طمأنينة، ويريدون بذلك أن جانب الصدق يترجح فيه بحيث تطمئن إليه القلوب مثل ما يثبت بالدليل الظاهر ولكن لا ينتفي عنه توهم الكذب والغلط، وبالتالي لا يكفر جاحده، ولكن يضل، لأن الحديث المشهور وإن صار حجة بشهادة السلف بحيث صحت الزيادة به على الكتاب لكن بقي فيه شبهة الانفصال وتوهم الكذب باعتبار أن رواه في الأصل لم يبلغوا حد التواتر فيسقط به علم اليقين، ولهذا لم يكفر جاحده، لأنه لا يثبت إلا بإتكار اليقين.

• وذهب بعض العلماء إلى أن الخبر المشهور يلحق بخبر الواحد فلا يفيد إلا الظن وبالتالي لا يكفر جاحده ولا يضل ولكن يخاف عليه المأثم لكون الأمة قد تلقته بالقبول.

س: ما الفرق بين الخبر المتواتر والمشهور؟

الفرق بين الخبر المتواتر والمشهور:

١- أن الخبر المتواتر لا بد من توفر جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب في عصر الصحابة والتابعين والمشهور يشترط فيه الجمع في عصر التابعين وتابعي التابعين ولا يشترط في عصر الصحابة.

٢- الخبر المتواتر يفيد العلم واليقين، أما المشهور فيفيد الظن القريب من اليقين.

٣- جاحد الخبر المتواتر يكفر، أما جاحد المشهور لا يكفر بل يضل.

س: ما تعريف حديث الأحاد أو خبر الواحد؟

ثالثاً: حديث الأحاد أو خبر الواحد: تعريفه: هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً لا عبرة بالعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر بمعنى أن يرويه الواحد أو الاثنان من أول السند إلى منتهاه فهم لا يبلغون حد التواتر في الطبقات الثلاثة.

استدل الجمهور بأدلة كثيرة من الإجماع منها:

١- أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بأخبار الأحاد وحاجوا بها في وقائع خارجة عن العد والحصر من غير تكبر منكر ولا مدافعة مدافع فكان ذلك منهم إجماعاً على قبولها وصحة الاحتجاج بها، ومن ذلك ما يلي:

- إن يوم السقيفة احتج أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الأنصار بقوله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش" فقبلوه من غير إنكار عليه فكان ذلك إجماعاً على قبول خبر الواحد والعمل به.

رابعاً: أدلتهم من المعقول:

استدل الجمهور بأدلة من المعقول منها ما يلي:

١- أن المتواتر لا يوجد في كل حادثة فلو رد خبر الواحد لشبهة في النقل لتعطلت الأحكام فأسقطت اعتبارها في حق العمل، ولأن الضرورة متحققة في الأخبار لتحققها في المعاملات فكذلك في كل شيء.

المذهب الثاني:

وعليه الظاهرية والرافضة والقاساني وبعض المعتزلة والخوارج والقدريه وهم يرون أن خبر الواحد لا يجب العمل به مطلقاً.

واستدلوا عليه بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:

أولاً: أدلتهم من السنة:

استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة كثيرة نقتصر

منها على ما يلي:

أ- قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [سورة الإسراء الآية رقم ٣٦].

ب- وقوله تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ الظَّنُّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [سورة النجم من الآية رقم ٢٨].

وجه الدلالة من الآيتين:

أن الله تعالى نهى الإنسان عن العمل فيما ليس له به علم، وخبر الواحد لا يوجب العلم وإنما يوجب الظن وقد نهى الله عن اتباع الظن، إذا خبر الواحد لا يجوز العمل به وهو المطلوب.

أدلتهم من المعقول: الأصل براءة الذمة من الحقوق والعبادات وتحمل المشاق وذلك مقطوع به فلا تجوز مخالفته بخبر الواحد مع كونه مفيداً للظن لما في ذلك من العمل بالمظنون وترك العمل بالمقطوع به.

س: ما شروط العمل بخبر الواحد؟

شروط العمل بخبر الواحد:

لكل إمام من الأئمة شروط في الاحتجاج بخبر الواحد والعمل به ومنهم من ذكر شروطاً معتبرة ومنهم من ذكر شروطاً غير معتبرة فالحنفية يشترطون في العمل بأخبار الأحاد شروطاً كثيرة منها ما يلي:

١- ألا يعمل الراوي أو يفتي بخلاف ما رواه عن

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن أمثلته ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب"، ثم روي أن أبا هريرة كان يكتفي بغسل الإناء ثلاثاً وكان يفتي بذلك وبذلك خالف عمله ما قال به.

٢- ألا يكون خبر الواحد في أمر تعم به البلوى: أي من شأنه أن يتكرر في الأوقات المختلفة كنقض الوضوء من مس الذكر ووجوب الغسل من التقاء الختانين وهذا مما يدعو إلى إلقائه من النبي صلى الله عليه وسلم على عدد التواتر مبالغة في إشاعته حتى لا تفسد على الناس عبادتهم من حيث لا يشعرون فحيث لم ينقله إلا واحد دل ذلك على عدم صحته فلا يعمل به لعدم ترجح الصدق في روايته.

٣- ألا يكون خبر الواحد مخالفاً للقياس:

وهذا الشرط اختلف الأصوليين فيه على مذاهب، وهناك بيانها:

المذهب الأول:

وعليه الإمام الشافعي وجمهور أئمة الحديث وأبو الحسن الكرخي من الحنفية وأبو حنيفة واختاره أكثر المتأخرين منهم وهم يرون أن خبر الواحد مقدم على القياس سواء كان الراوي عالماً فقيهاً أو لم يكن بعد أن كان عدلاً ضابطاً:

واستدلوا عليه بما يأتي:

أ- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له بيم تقضي إذا عرض لك قضاء قال بكتاب الله قال فإن لم تجده قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجده قال أجتهد برأبي ولا ألو.

ب- إجماع الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا خبر الواحد من ذلك ما يلي:

- فإن أبا بكر - رضي الله عنه - نقض حكماً حكم فيه برأيه لحديث سمعه من بلال.

- كما ترك عمر رضي الله عنه حكماً في عدم توريث المرأة من دية زوجها والحكم بالدية للعاقلة بحديث رواه الضحاك بن سفيان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دينه.

المذهب الثاني:

وعليه جماعة من العلماء ونسب للإمام مالك وغيرهم وهم يرون تقديم القياس على خبر الواحد واستدلوا عليه بما يأتي:

١- أن الصحابة - رضي الله عنهم - تركوا العمل بخبر الواحد في وقائع كثيرة وعملوا فيها بالقياس وهذا يشعر بأن القياس أرجح منه لأن الإجماع قائم على ترك العمل بالمرجوح مع وجود الراجح **ومن ذلك ما يلي:**

أ) ما روي أن ابن عباس رضي الله عنه لما سمع أبا هريرة يروي من حمل جنازة فليتوضأ قال أيلزمنا الوضوء من حمل عيذان يابسة.

ب) وترك ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم حديث أبي هريرة وهو قوله عليه السلام: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء فإن أحدكم لا يدرى أين بات يداه".

س: ما شروط الراوي للخبر؟

شروط الراوي للخبر:

لكي يكون الخبر حجة لا بد من توافر شروط في راوي الخبر ومن هذه الشروط التكليف والضبط والعدالة والإسلام.... **وإليك هذه الشروط:**

النوع الأول:

ضبط المتن بصيغته لغةً وهو أن يذكر الراوي الحديث من غير تحريف ولا تصحيف مع معرفة معناه لغةً مثل أن يعلم قوله عليه الصلاة والسلام: "الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل بالرفع والنصب، وأن معناه على تقدير الرفع بيع الحنطة بالحنطة وعلى تقدير النصب يبعوا الحنطة بالحنطة.

النوع الثاني: ضبط المعنى: ومعناه أن يعلم الراوي معنى الحديث فقهاً وشريعةً مثل أن يعلم أن حكم الحديث السابق وهو وجوب المساواة متعلق بالقدر والجنس مثلاً وأن يعلم أن حرمة القضاء في قوله صلى الله عليه وسلم "لا يقضي القاضي وهو غضبان"، متعلقة بشغل القلب.

س: اذكر تعريف العدالة التي هي من شروط الراوي للخبر.

• الشرط الثالث: العدالة:

وهي في اللغة: ضد الجور أو ما قام في النفوس أنه مستقيم، وقيل الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط والقصد في الأمر.

واصطلاحاً:

هي ملكة في النفس أي هيئة راسخة فيها تمنعها من ارتكاب الكبائر والردائل المباحة.

س: ما الضابط الذي تعرف به العدالة؟ وما الأمور التي تعرف به عدالة الراوي؟

الضابط الذي تعرف به العدالة:

تعرف عدالة الراوي بأمرين:

أحدهما: الاختبار:

وذلك بمخالطة الراوي وتبع أحواله والوقوف عليها حتى يعلم أمره وأنه لا يفعل الكبيرة ولا ما يخل بالمروءة.

ثانيهما: التركيبة:

وتحصل بعدة أمور منها ما يلي:

- (١) أن يحكم الحاكم الذي لا يرى قبول خبر الفاسق بشهادته.
- (٢) الثناء عليه ممن يعرفه مع كونه عدلاً مثل أن يقول هو عدل أو مقبول الرواية.
- (٣) أن يروي عنه من لا يروي إلا عن العدل.

س: الإسلام هو شرط من شروط الراوي للخبر، اشرح ذلك.

الإسلام: من شروط الراوي للخبر أن يكون مسلماً ومن ثم فلا تقبل رواية الكافر، لأن الكفر أعظم أنواع الفسق والفاسق غير مقبول الرواية، فالكافر أولى بأن لا يؤثق به.

وإنما جعل الإسلام شرطاً في الراوي باعتبار أن الكفر يورث تهمة زائدة في خبره تدل على كذبه، لأن الكلام في الأخبار التي تثبت بها أحكام الشرع، وهم يعادوننا في الدين أشد العداوة فتحملهم المعاداة على السعي في هدم الدين بإدخال ما ليس منه فيه، وإليه أشار المولى تبارك وتعالى بقوله: **إِنَّمَا إِلَهُ الْبَنِي آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ** [سورة آل عمران الآية رقم ١١٨].

س: ما المقصود بالتكليف الذي هو من شروط الراوي للخبر؟

• **التكليف:** والمقصود به هنا البلوغ والعقل فلا تقبل رواية الصبي غير المميز والمجنون بالإجماع لعدم الضبط وعدم التمكن من الاحتراز عن الخلل.

س: اختلف العلماء في قبول رواية الصبي المميز، وضح ذلك مع الاستدلال.

أما الصبي المميز فقد اختلف العلماء في قبول روايته على مذهبين... هك بيانهما:

المذهب الأول: وعليه الجمهور من العلماء واختاره جمع من المتأخرين وهم يرون عدم جواز تحمل الصبي المميز **واستدلوا عليه بما يأتي:**

١- أن الصبي المميز الغالب من أحواله اللهو واللعب، والمسامحة والمساهلة فيعتبر ما هو الغالب من حاله احتياطاً في أمر الرواية، كما أن صغره لا يمنعه من الكذب خوف من الله تعالى لعلمه بأنه غير معاقب فهو أجراً على الكذب من الفاسق فكان أولى منه برد روايته.

المذهب الثاني:

وعليه النووي وجمع من المالكية وجماعة من العلماء والفقهاء وهم يرون قبول رواية الصبي المميز واستدلوا عليه بما يأتي:

١- أن خبر الصبي في المعاملات والديانات مقبول فكذا في الرواية ألا ترى أن أهل قباء قبلوا خبر ابن عمر بتحويل القبلة وهو يومئذ ابن أربعة عشر سنة.

هذا كله إذا أدى الصبي ما تحمله وهو صبي أما أن تحمل الرواية في وقت الصبا وأدى عند البلوغ فروايته مقبولة ويدل على ذلك ما يأتي:

- (١) إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر ابن عباس، وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة من غير فرق بين ما تحمله بعد البلوغ وقبله.
- (٢) اتفاق السلف والخلف على إحضار الصبيان مجالس الحديث وسماعهم العلم وقبول رواية ما تحمله في الصبي بعد البلوغ.

س: ما معنى الضبط الذي هو من شروط الراوي للخبر لغة واصطلاحاً؟

• الشرط الثاني: الضبط:

ومعناه لغة: ضبط الشيء حفظه بالجزم ومنه الأ ضبط الذي يعمل بكلتا يديه.

واصطلاحاً: هو سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهمه بمعناه الذي أريد به ثم حفظه ببذل المجهود له ثم الثبات عليه بمحافظته حدوده وبمراقبته بمذاكرته على إساءة الظن إلى حين أدائه.

س: ما أنواع الضبط؟ اشرح كل نوع على حدة.

أنواع الضبط:

للضبط نوعان ضبط المتن بصيغته لغةً وضبط المعنى:

س: للمرسل أنواع أربعة، اذكرها بالتفصيل.

أنواع المرسل:

للمرسل أنواع أربعة:

ما أرسله الصحابي، وما أرسله القرن الثاني والثالث، وما أرسله العدل في كل عصر، وما أرسل من وجه واتصل من وجه آخر...

س: ما تعريف مرسل الصحابي؟ وما حكمه؟

مع ذكر مثال له.

• النوع الأول: مرسل الصحابي:

وهو أن يروي الصحابي الحديث من غير أن يقول حدثني أو سمعت أو يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي آخر. **مثاله:** ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى على جنازة فله قيراط".

حكمه:

اتفق الفقهاء على أن مرسل الصحابي مقبول بالإجماع فقد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه خص مراسيل الصحابة بالقبول.

واستدلوا عليه بما يأتي: إن الصحابي إذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان محتملاً أنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم ومحتملاً الإرسال فيه فإذا كان الأول وهو السماع من النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهر القبول، وإن كان الثاني وهو احتمال الإرسال كان أيضاً مقبولاً، لأن الغالب روايته عن صحابي مثله والجهل بالصحابي غير قادح، لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم.

س: اختلف العلماء في قبول مرسل القرن الثاني والثالث، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح.

• النوع الثاني: مرسل القرن الثاني والثالث، وهذا النوع اختلف العلماء في قبوله على مذاهب... هاك بيانها:

المذهب الأول:

وعليه الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه وجمهور المعتزلة واختاره جماعة من المتأخرين وهم يرون قبول مرسل القرن الثاني والثالث إذا كان الراوي ثقة لأن من أرسل فقد تكفل لك بالصحة، ومن أسند فقد أحالك على من روى

عنه واستدلوا عليه بما يأتي:

١- إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبوله، فقد قبلوا خبر ابن عباس -رضي الله عنهما- مع أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أحاديث لصغر سنه فلما روجع قال حدثني به أخي الفضل بن العباس، والنعمان بن بشير لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حديثاً واحداً ثم كثرت روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ولما أرسل هؤلاء وقبل الصحابة مراسيلهم ولم يرو عن واحد منهم إنكار ذلك كان إجماعاً منهم على جواز ذلك ووجوب قبوله.

٢- إجماع التابعين على قبل المرسل فقد أرسل عطاء بن رباح وسعيد بن المسيب والحسن البصري ولا يظن بهم إلا الصدق فكان ذلك إجماعاً منهم على قبوله والعمل به من غير تكير منهم.

س: اختلف العلماء في قبول رواية الكافر الأصلي المنتمى للملة الإسلامية أما إذا كان منتمياً إليها ولكنه كفر بسبب يوجب الكفر، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح.

القول الأول: وعليه الجمهور من العلماء ونقل عن الإمام الشافعي وأبو الحسن البصري والإمام الرازي وغيرهم وهم يرون قبول روايته إن كان مذهبه تحريم الكذب دعا الناس إليه أم لا. **واستدلوا عليه:**

بأن اعتقاد حرمة الكذب يمنعه من الإقدام عليه فيترجح صدقه على كذبه، وترجح الصدق على الكذب هو المقتضى لقبول الرواية وما دام المقتضى قد وجد والمانع منتهى، لأن الأصل عدمه وجب قبول روايته عملاً بالمقتضى السالم على المعارض، أما من لم يعتقد حرمة الكذب فجانب الكذب فيه أرجح من جانب الصدق فلا يقبل قوله لعدم وجود المقتضى.

القول الثاني: وعليه القاضي عبد الجبار والباقلاني والشيروازي ونقله القرافي عن الإمام مالك واختاره جمع من المتأخرين وهم يرون عدم قبول روايته مطلقاً.

واستدلوا عليه: بقياسه على المسلم الفاسق والكافر بجامع الفسق والكفر: فلا تقبل روايته.

س: اذكر أقسام السنة باعتبار السند الحديث غير المتصل.

القسم الثاني من أقسام السنة باعتبار السند: الحديث غير المتصل.

وعند غير الحنفية يسمى بالحديث غير المتصل... **وهاك أقسام الانقطاع في السند:**

قسم أكثر الحنفية الانقطاع في السند قسمين: الأول: الانقطاع الظاهر، الثاني: الانقطاع الباطن..

س: اذكر تعريف الانقطاع الظاهر وهو المرسل لغة واصطلاحاً وعند علماء الحديث.

• القسم الأول: الانقطاع الظاهر - وهو المرسل: تعريف المرسل لغة: هو المطلق عن التقييد. **واصطلاحاً:**

عند علماء الأصول والفقهاء هو أن يقول غير الصحابي تابعياً كان أو من بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا مسقطاً الوساطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا التعريف للمرسل فهو شامل للحديث المنقطع والمعض وغيرهما.

وعند علماء الحديث:

هو ما سقط منه الصحابي مثل أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بهذا الإطلاق يغيّر المنقطع والمعضل، لأن المنقطع ما سقط منه قبل الصحابي راو أو أكثر في موضع واحد، والمعضل هو ما سقط منه أثنان فصاعداً في موضع واحد.



ثالثة شريعة

أصل شئى نصى وموضوعى

في الخلاصة

٣- إن رد المرسل فيه تعطيلاً للسنن وتضييعاً لها مع كثرتها فقد جمعت فبلغت خمسين جزءاً ونحن مطالبون بحفظها والإحاطة بها.

المذهب الثاني: وعليه الإمام الشافعي وجمهور المحدثين واختاره الرازي والبيضاوي وهم يرون عدم قبول المرسل إلا إذا اقترن به ما يتقوى به وذلك بأن يتأيد بأية أو سنة مشهورة أو قول صحابي أو تلقته الأمة بالقبول أو عرف من حال المرسل بأنه لا يروي إلا عن العدل كسعيد بن المسيب....

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١- إن الخبر إنما يكون حجة باعتبار أوصاف في الراوي ولا طريق لمعرفة تلك الأوصاف إذا كان غير معلوم والعلم به إنما يحصل بالإشارة عند حضرته وبذكر اسمه ونسبه عند غيبته، فإذا لم يذكره أصلاً لم يحصل العلم به ولا بأوصافه فتحقق انقطاع هذا الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون حجة، وإنما قبلنا المرسل عند انضمام واحد من الأمور السابقة إليه لأنها تجعل جانب الصدق راجحاً على جانب الكذب فيتحقق المقتضى للقبول.

س: ما تعريف المرسل الذي أرسله العدل في كل عصر؟

• **النوع الثالث:**

ما أرسله العدل في كل عصر، والمراد بهذا النوع ما كان مرسلًا بعد القرون الثلاثة.

س: ما تعريف الحديث المرسل الذي أرسل من وجه وانصل من آخر؟

• **النوع الرابع:**

ما أرسل من وجه وانصل من آخر: ومعنى هذا أن يكون الحديث مرسلًا ومسندًا من وجه آخر، ومثال ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي" فقد رواه إسرائيل بن يونس عن جده عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندًا ورواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا وقد اختلف العلماء في هذا النوع اختلافًا كبيرًا.

والراجع: أن الحديث المرسل من وجه دون وجه مقبول، لأن المرسل ساكت عن حال الراوي والمسند ناطق والناطق أولى من الساكت فقبل وقوي بالإسناد.

س: ما أنواع الانقطاع الباطن؟

• **القسم الثاني: الانقطاع الباطن:**

القسم الثاني وهو الانقطاع الباطن وهو نوعان: النوع الأول: الانقطاع بالمعارضة، والنوع الثاني: انقطاع لنقصان وقصور في النافل أو الراوي...

س: ما أوجه الانقطاع بالمعارضة؟

النوع الأول: الانقطاع بالمعارضة: وذلك أربعة أوجه:

١- **ما خالف كتاب الله تعالى:** إذا عارض الخبر كتاب الله تعالى يسقط الخبر ولا يستدل به، لأن كتاب الله ثابت بيقين كما أنه قطعي الدلالة وخبر الواحد ظني ولا تعارض بين القطعي والظني بوجه بل الظني يسقط في مقابلة القطعي.

ومثال ذلك الانقطاع بمخالفة الكتاب ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين" فإنه مخالف لقوله تعالى: {وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ} [سورة البقرة من الآية ٢٨٢].

٢- **الانقطاع بالمخالفة للحديث المشهور:**

ومثل الخبر المخالف للكتاب الخبر المخالف للسنن في أنه يكون مردوداً أيضاً، لأن الخبر المشهور فوق خبر الواحد في القوة فلا يجوز العمل بالأضعف مع وجود الأقوى، ومثال ذلك حديث القضاء بالشاهد واليمين المتقدم فإنه مخالف للحديث المشهور وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" وفي رواية "على من أنكر".

وبيان المخالفة من وجهين:

أ- أن الشرع جعل الإيمان في جانب المنكر دون المدعي، لأن اللام تقتضي استغراق الجنس فمن جعل يمين المدعي حجة فقد خالف النص ولم يعمل بمقتضاه وهو الاستغراق.

ب- أن الشرع جعل الخصوم قسمين: قسماً مدعياً وآخر منكراً، والحجة قسمين قسماً بينة وقسماً يميناً، وحصر جنس اليمين على من أنكر وجنس البينة على المدعي يقتضي بعدم جمع اليمين والبيئة في جانب واحد، والعمل بخبر الشاهد واليمين يوجب ترك العمل بهذا الخبر المشهور فيكون مردوداً.

٣- **الانقطاع بالمخالفة للحادثة المشهورة:** وهو ما تعم به البلوى، لأن الحادثة إذا اشتهرت وخفي الحديث كان ذلك دليلاً على السهو والانقطاع، ومثال ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم "كان يجهز بيسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة".

٤- **الانقطاع بإعراض الأئمة من أصحاب النبي صلى**

الله عليه وسلم: إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حكم حادثة ولم يحتج واحد منهم بالحديث كان ذلك دليلاً على عدم صحته، وذلك لأنه لو لم يكن كذلك لثبت الاحتجاج عملاً بدليل الحديث الذي هو أقوى من الراوي، وقطعاً للخلاف ودفعاً للشبهة، وهذا مختار جمهور الحنفية المتقدمين والمتأخرين.

مثال ذلك:

وجوب الزكاة في مال الصبي: فقد اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم اختلافاً ظاهراً فذهب علي وابن عباس رضي الله عنهما على أنه لا زكاة في ماله، وهذا ما عليه الحنفية، وذهب ابن مسعود وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها إلى وجوب الزكاة في ماله وهذا ما عليه الشافعية، ولم تجز المحاجة بينهم بالحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه وعن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ابتغوا في أموال اليتامى خيراً كيلاً تأكلها الصدقة" وفي رواية "كيلاً تأكلها الزكاة" وفي رواية "ومن ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكلها الصدقة".

س: تحدث عن النوع الثاني في الانقطاع لقصور ونقصان في الراوي.

النوع الثاني في الانقطاع: لقصور ونقصان في الراوي: وهذا النوع قد سبق الكلام عليه عند ذكر شروط الراوي وقلنا إنها هي: التكليف، والضبط، والعدالة، والإسلام.

س: اختلف العلماء في نقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ آخر غير الذي صدر منه، وضع ذلك مع الاستدلال والترجيح.

مسألة في نقل الحديث بالمعنى:

اختلف العلماء في نقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ آخر غير الذي صدر منه على مذاهب **هاك بيانها:**
المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء منهم الأئمة الأربعة والحسن البصري والأشعري وأكثر الفقهاء وغيرهم وهم يرون جواز رواية الحديث بالمعنى بشرط أن لا تكون الترجمة قاصرة على الأصل في إفادة المعنى، وأن لا يكون فيه زيادة ولا نقصان، وأن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاء والخفاء، وأن يكون الراوي بالمعنى عارفا بمواقع الألفاظ لغة وشريعة، وأن لا يكون الحديث من جوامع الكلام.

واستدلوا عليه بما يأتي:

فمن السنة: ما رواه ابن مسعود أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله تحدثنا بحديث لا نقدر أن نسوقه كما سمعناه فقال صلى الله عليه وسلم "إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث"، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله إلى البلاد لتبليغ أوامره ونواهي بلغة المبعوث إليهم دون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل الجواز.

ومن الإجماع: ما روي عن ابن مسعود وأنس وغيرهما من الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يقولون عند الرواية قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هكذا أو نحواً منه أو قريباً منه ولم ينكر عليهم منكر فكان إجماعاً على الجواز.

ومن الآثار: فما روى مكحول أنه قال دخلنا على وائلة بن الأسقع فقلنا حدثنا بحديث ليس فيه تقديم ولا تأخير فغضب وقال لا بأس إذا قدمت وأخرت إذا أصبت المعنى.

ومن المعقول:

الأول: أن الإجماع منعقد على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم وإذا جاز الإبدال بغير العربية في تفهيم المعنى فالعربية أولى.

الثاني: إنا نعلم بالضرورة أن الصحابة الذين رَوَوْا هذه الأخبار ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس وما ذكروها إلا بعد الأعصار والسنين وذلك يوجب القطع بتعدد روايتها على تلك الألفاظ.

المذهب الثاني: وعليه بعض أهل الحديث وهو مروي عن عبد الله بن عمر من الصحابة ومحمد بن سيرين وجماعة من التابعين واختاره أبو بكر الرازي، وروي عن معظم الفقهاء وهم يرون عدم جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقاً، **واستدلوا عليه بما يأتي:**

(أ) فمن السنة:

قوله صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه".

وجه الدلالة من الحديث:

إن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ممن سمع حديثه أن يؤديه كما سمع وهذا لا يتم إلا إذا أداه بلفظه.

(ب) ومن المعقول: من وجهين:

(أ) أن العلماء بالعربية وأهل الاجتهاد يختلفون في معنى اللفظ الوارد مع اتحاده والاختلاف مع تعدد النقل من الرواية ينتهي إلى مخالفة المعنى المقصود من اللفظ النبوي بالكلية وهو ممتنع.

(ب) أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم قول تعبدنا الله باتباعه فلا يجوز تبديله بغيره كالقرآن وكلمات الأذان والشهاد والتكبير.

وبعد ذكر الخلاف وأدلة كل فريق أرى ترجيح مذهب الجمهور في جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط السابق ذكرها.

الباب الثاني في البيان

الفصل الأول: في تعريف البيان ووجوهه أو ما

يكون به البيان

المبحث الأول: تعريف البيان

س: استعن بالله واذكر تعريف البيان لغة واصطلاحاً.

أولاً: تعريف البيان لغة:

بان الأمر بين فهو بين وجاء بانن على الأصل وأبان إبانة وتبين واستبيان وهذه المعاني كلها بمعنى الوضوح والظهور والانكشاف ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} أي إظهار معانيه وأحكامه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "إن من البيان لسحراً وإن من الشعر لحكمة".

ثانياً: تعريف البيان في الاصطلاح:

اختلف العلماء في تعريف البيان على أقوال ثلاثة:

أ- يطلق البيان على فعل المبين، وهو التعريف والإعلام بما ليس بمعلوم ولا معروف.

ب- يطلق البيان على: العلم الحاصل من الدليل.

ج- يطلق البيان على: الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم.

• فمن العلماء من نظر إلى المعنى الأول مثل أبي بكر الصيرفي وابن السبكي وكثير من الشافعية فعرفوا البيان بأنه: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.

واعترض عليه: بأنه غير جامع، لأن ما يدل عليه الحكم ابتداءً من غير إجمال يسمى بياناً بالاتفاق وليس بداخل في التعريف.

• ومن نظر إلى المعنى الثاني كأبي بكر الدقاق وأبي عبد الله البصري وغيرهما قالوا إن البيان هو العلم الذي يتبين به المعلوم فكان التبيين والبيان بمعنى واحد.

واعترض عليه: بأنه جمع بين البيان والتبيين وجعلها بمعنى واحد، وهذا من الترادف وهو خلاف الأصل.

• ومن نظر إلى المعنى الثالث وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين فقالوا إن البيان هو الدليل الموصل بصحيح النظر إلى العلم بما هو دليل عليه.

واعترض عليه: بأنه خص البيان بالعلم دون الظن مع أن البيان يشمل العلم والظن.

وخلاصة القول: فيما سبق أن البيان هو مجموع هذه الأمور الثلاثة فكل منها يسمى بيان على حسب القرينة الموضحة لذلك.

المبحث الثاني: في وجوه البيان

أو ما يكون به البيان

س: وضع رأي العلماء في قد يكون البيان بالقول وقد يكون البيان بالكتابة وقد يكون البيان بالإشارة مع التوضيح والترجيح.

١- قد يكون البيان بالقول:

وهو الكثير الغالب وهو متفق عليه بين العلماء وهو

يشمل ما يأتي:

أ- قول من الله تعالى مثل قوله: {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوُثُهَا تَسُرُّ النَّازِرِينَ} [سورة البقرة من الآية رقم ٦٩].

ب- قول من الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم "فيما سقت السماء العشر وما سقي بالنضح نصف العشر"، فإنه بيان لقوله: {وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام من الآية رقم ١٤١].

٢- البيان بالكتابة:

وهو أن يكتب المبين ما يحصل به البيان وذلك مثل الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم الأنصاري الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مقدار الديات ومقادير الزكاة ولمن تُعطى الصدقات وغير ذلك.

٣- البيان بالإشارة:

وهو أن تصدر إشارة من المبين تدل على البيان ومن ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال - قال صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين".

س: وضع رأي العلماء قد يكون البيان بالترك.

٤- البيان بالترك:

وهو أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً قد أمر به أو قد سبق منه فعله فيكون تركه له مبيناً لعدم وجوبه وذلك مثل صلاة التراويح في رمضان ثم تركها ولم يواظب عليها خوفاً أن تفرض على المسلمين فتركه صلى الله عليه وسلم لها دليل على عدم وجوبها، لأنه لا يترك الواجب.

س: اختلف العلماء في البيان بالفعل فهل يقع كما وقع بالقول أم لا.

٥- البيان بالفعل:

وهنا اختلف العلماء في البيان فهل يقع كما وقع بالقول أم لا، فيه مذهبان هاك بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أن البيان قد يكون بالفعل كالبيان بالقول **واستدلوا عليه بما يأتي:**

(١) أن القرآن الكريم قد اشتمل على آيات مجملة ومن ذلك قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [سورة البقرة من الآية (٤٣)]، وقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [سورة

آل عمران من الآية: ٩٧] فإن الآية الأولى أوجبت إقامة الصلاة من غير بيان أعداد الركعات وأوقات الصلاة فجاء فعله صلى الله عليه وسلم مبيناً للآية فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" والآية الثانية أوجبت الحج من غير بيان لأركانه وشروطه فجاء فعله صلى الله عليه وسلم مبيناً فحج وقال "خذوا عني مناسككم" ومما سبق يعلم أن البيان بالفعل كالبيان بالقول ولا أدل على الجواز من الوقوع.

(٢) أن البيان بالفعل كالبيان بالقول، لأن البيان هو إظهار المراد وقد يكون بالفعل أبلغ وأوضح، لأنه يرجع إلى الحس والمشاهدة، لأن القول خبر والفعل معانية وليس الخبر كالمعانية ومن هنا أخبر الله تعالى موسى -عليه السلام- عما صنع قومه من بعده فلم يلق الألواح فلما عاين ذلك ألقى الألواح.

المذهب الثاني:

وعليه بعض المتكلمين وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وهم يرون أن البيان لا يكون إلا بالقول وعليه فلا يقع البيان بالفعل، واستدلوا عليه بما يأتي: إن البيان بالفعل قد يطول عن البيان بالقول فيكون فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة مع إمكان تعجيله وتأخير البيان مع إمكان تعجيله غير جائز فيكون البيان بالفعل غير جائز.

هذا والراجح ما ذهب إليه الجمهور من العلماء، لأنه قد وقع البيان بفعله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من الشرع.

الفصل الثاني: في أقسام البيان

المبحث الأول: في بيان التفسير

س: ما أقسام البيان عند الفقهاء؟

تعريفه: عند الحنفية:

هو بيان المجمل والمشتك والخفي والمشكل **وعند الشافعية:** هو بيان المجمل على جهة العموم.

س: اذكر تعريف بيان المجمل، وما تفسير المجمل؟

بيان المجمل: والمجمل هو: اللفظ الذي خفي المراد منه خفاء لا يدرك إلا ببيان من المجمل أو ما هو أزدحم فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك إلا بالطلب.

وتفسير المجمل: مما لا شك فيه أن القرآن قد جاءت آيات منه مجملة تحتاج إلى بيان ومن ذلك قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [سورة البقرة من الآية (٤٣)] فإن العمل بظاهر هذا اللفظ غير ممكن وإنما يحتاج إلى بيان فجاءت السنة فبينت أعداد الركعات وأوقات الصلاة وذلك تارة بالقول وتارة بالفعل كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وفي الزكاة بينها بقوله صلى الله عليه وسلم "هاتوا ربع عشر أموالكم"، وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [سورة المائدة من الآية: ٣٨] فإنه مجمل في حق مقدار ما يجب القطع وفي القطع ذاته من الإبط أو من الرزد فجاءت السنة فبينت المقدار الذي يجب به القطع بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في أقل من عشرة دراهم"، كما بينت مجمل القطع بقطع يد السارق من المفصل.

س: ما أسباب الإجمال؟

أسباب الإجمال:

للاجمال أسباب كثيرة نقتصر منها على ما يأتي:

أ- يكون الإجمال بسبب نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى أراداه الشارع، وذلك كلفظ الصلاة فإن المعنى اللغوي المعروف له عند العرب قبل مشروعية الصلاة هي الدعاء لكن الشارع أراد به معنى آخر وهو الأقوال والأفعال المفتحة بالتكبير المختمة بالتسليم.

ب- قد يكون الإجمال بسبب تردد الواو بين العطف والابتداء وذلك مثل قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} [سورة آل عمران من الآية رقم ٧]، فإن الواو في قوله "والراسخون" متردد بين العطف فيكون المعنى أن الراسخ في العلم يعلم تأويل المتشابه وبين الوقف والابتداء فيكون المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. ومن هنا كان اللفظ مجملاً يحتاج إلى بيان.

ج- وقد يكون الإجمال بسبب غرابة اللفظ في المعنى الذي استعمل فيه وذلك مثل قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلِيقٌ كَلُوعًا} [سورة المعارج الآية رقم ١٩] فإن المراد منه قليل الصبر شديد الحرص واستعماله في هذا المعنى غريب ولذا وضعه الله تعالى بقوله: {إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا} (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا} [سورة المعارج الآية ٢٠، ٢١].

د- قد يكون الإجمال بسبب تعدد معاني اللفظ المتساوية مع عدم وجود قرينة تعين الواحد منها كالمشترك الذي يتعذر ترجيح أحد معانيه وذلك مثل قوله تعالى: {أَوْ يَغْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الْكَافِ} [سورة البقرة من الآية رقم ٢٣٧] فإن الذي بيده عقدة النكاح مجمل بين الزوج والولي فكان مشتركا بينهما.

س: ما تعريف بيان المشترك مع ذكر مثال له؟

بيان المشترك: والمشارك هو اللفظ الذي تعددت معانيه ولا يعرف المراد منه إلا مع وجود قرينة تعين المعنى المراد.

مثاله: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [سورة البقرة من الآية رقم ٢٢٨]، فإن القرء مشترك بين الطهر والحيض ولا يعرف المراد منه فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالقرء هو الحيض بقوله صلى الله عليه وسلم "طلاق الأمة سنتان وعدتها حيضتان" وسئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن القرء فقالت هو الحيض.

س: اذكر تعريف بيان الخفي.

بيان الخفي:

وهو اللفظ الذي اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض الصيغة ولا ينال إلا بالطلب.

مثاله: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [سورة المائدة من الآية: ٣٨] فإن لفظ السارق في الآية موضوع لمن يأخذ مالا مملوكا لغيره من حرز مثله خفية لكن هذا اللفظ خفي في الطرار وهو من يأخذ المال من غيره وهو يقظان بنوع من المهارة وخفة اليد وكذلك في النبش وهو من يأخذ أكفان الموتى ومن هنا صار هذا اللفظ خفياً فيحتاج إلى بيان.

س: ما تعريف بيان المشكل مع ذكر مثال له؟

بيان المشكل:

وهو اللفظ الذي خفي معناه بسبب في ذات اللفظ لا يفهم المراد منه إلا بدليل من الخارج.

مثاله: قوله تعالى: {نَسَاوُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [سورة البقرة من الآية رقم ٢٢٣] فقد اشتبه معناه في السامع هل معنى قوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ} كيف شئتم أو بمعنى من أين، فعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنى كيف بقرينة الحرث وبدلالة حرمة القربان في الأذى العارض ففي الأذى اللازم أولى وهو الدبر.

س: اختلف العلماء في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح والترجيح.

مسألة في تأخير بيان التفسير:

أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة اختلف العلماء فيه على مذاهب هاك يباينها:

المذهب الأول: وعليه الجمهور من العلماء واختاره البيضاوي وابن السبكي وابن الحاجب ونقله القرافي عن المالكية ونسبه البزدي لكافة الفقهاء وهم يرون جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا سواء كان ما يراد بيانه له معنى ظاهر يعمل به أم لا **واستدلوا عليه بما يأتي:**

١- الدليل العقلي:

إن تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة لا يترتب على فرض وقوعه محال، لأن غاية ما يلزمه هو جهل المكلف بما كلف به فترة من الزمن، وذلك ليس محالاً بل واقع في النسخ فإن المكلف لا يعرف المكلف به قبل نسخه هل هو باق إلى الأبد أو أنه سيرفع العمل به بعد مدة من الزمن، وما دام تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يترتب على فرض وقوعه محال فهو جائز عقلاً، لأن شأن الجائز العقلي الجواز.

٢- الأدلة النقلية:

وساقترع على دليل واحد لكل مذهب:

أ- قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩) [سورة القيامة الآيتان (١٨، ١٩)].

وجه الدلالة من الآية:

إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم باتباع الإنزال والاتباع متأخر عن الإنزال وذكر البيان بعد الأمر بالاتباع بلفظ ثم في قوله تعالى: {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} وهي تفيد التراخي فدل ذلك على أن البيان متأخر عن الاتباع والاتباع متأخر عن الإنزال ووقت الإنزال هو وقت الخطاب فدلَّت الآية على تأخير البيان عن وقت الخطاب.

المذهب الثاني: وعليه بعض الشافعية كأبي إسحاق المرزوي والصيرفي وبعض الحنفية، وبعض الظاهرية، ونسبه الشيرازي لجمهور المعتزلة، وهم يرون امتناع تأخير البيان مطلقاً سواء كان ما يراد بيانه له ظاهرة يعمل به أو ليس ظاهر إلا في النسخ، **واستدلوا عليه بما يأتي:**

ومثاله:

سكوت الصحابة: ما روي أن أمة أبيقت وأتت بعض القبائل فتزوجها رجل من بني عذرة فولدت أولاداً ثم جاء مولاهم فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقضى بها لمولاهم وقضى على الأب أن يفدي الأولاد، وكان ذلك بمحض من الصحابة فسكتوا عن ضمان منافعها ومنفعة ولد المغرور فكان ذلك إجماعاً من الصحابة على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف المجرد، وكانت هذه الحادثة أول حادثة وقعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعوها فيها نصاً فكان يجب عليهم البيان والسكوت بعد وجوب البيان دليل على نفي الضمان.

القسم الثالث: السكوت الذي جعل بياناً لدفع الضرر وذلك مثل المولى إذا رأى عبده يبيع ويشترى فسكت ولم ينهه كان سكوتة إذناً له في التجارة.

وقال الشافعي رضي الله عنه لا يكون إذناً له سكوتة، لأن النهي محتمل، لأن يكون للرضى بتصرفه وقد يكون لفرط الغيظ وقلة الالتفات إلى تصرفه لعلمه أنه ممنوع من التصرف شرعاً ومع هذا الاحتمال يعتبر إذناً له بالتجارة.

القسم الرابع: السكوت الذي جعل بياناً لضرورة الكلام أو ما يثبت دون التلفظ به للعرف الدال على ذلك.

مثاله:

كما لو قال لفلان "مائة وثلاثة دراهم أو مائة وثلاثة أفراس فهذا يجب التفريق بين ما إذا كان المعطوف من جنس المعطوف عليه أم لا، فإن كان من جنسه كما في المثال الأول تجب عليه المائة وثلاثة دراهم لأن المعطوف بيان للمعطوف عليه، أما إذا لم يكن من جنسه كما في المثال الثاني فلا تجب عليه إلا المائة ولا يكون المعطوف بياناً للمعطوف عليه".

المبحث الثالث: بيان التغير

س: اذكر تعريف بيان التغير وما يكون به بيان التغير.

تعريفه: هو ما يغير الكلام عن المعنى الحقيقي الظاهر قبل ذكره وسمي بيان التغير، لأنه يغير موجب صدر الكلام ويبين أن المراد البعض.

ما يكون به بيان التغير: يكون بيان التغير بأمور عدة منها الشرط والاستثناء والصفة والغاية وتخصيص العام.

• أولاً: التغير بالشرط:

والشرط: هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه وكان خارجاً عن ماهية المشروط.

مثاله: الطهارة بالنسبة للصلاة، فإن صحة الصلاة تنعدم بانعدام الطهارة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة أو عدمها.

س: ما الفرق بين الشرط والاستثناء في البيان؟

الفرق بين الشرط والاستثناء في البيان:

يتفق كلا منهما في أنهما لا بد أن يكونا موصلاً ولا يصح مفصلاً وسيأتي الخلاف في الاستثناء بعد قليل.

كما أنهما يتفقان أيضاً في اشتمالهما على وصف البيان والتغير ويفترقان في أن تقدم الشرط على الجزاء وتأخيره عنه جائزاً وتقديم الاستثناء على المستثنى منه في الإثبات لا يجوز، فلو قال

بأن المقصود من الخطاب هو إيجاب العمل والتكليف به وذلك يتوقف على الفهم، والفهم لا يحصل بدون البيان، لأنه يكون كخطاب العربي بلغة أخرى كالزنجية مثلاً، وبهذا يكون تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما ليس له ظاهر يعمل به دون أن يصحبه بيان باطل، لأن فيه إغواء للمكلف وحمل له على أن يفهم ما ليس مراداً وذلك إيقاع للمكلف في الجهل والضلال ومثل هذا ينزه عنه الشارع الحكيم.

المذهب الثالث:

وعليه أبو الحسن البصري ونقله الرازي عن القفال والمروزي وأبو بكر الدقاق وغيرهم وهم يرون جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل، وأما ما له ظاهر كالعلم والمطلق والمنسوخ فقالوا يجوز تأخير بيانه التفصيلي ولا يجوز تأخير بيانه الإجمالي، واستدلوا عليه بما يأتي:

- أن تأخير البيان فيما له ظاهر يؤدي إلى باطل فيكون باطلاً بخلاف تأخير ما ليس له ظاهر فلا يؤدي إلى باطل فيكون جائزاً. وبعد عرض المذاهب في هذه المسألة وأدلة كل فريق على ما ذهب إليه أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة لقوة أدلته وضعف أدلة المخالفين له.

المبحث الثاني: بيان الضرورة

س: اذكر تعريف بيان الضرورة، وما أقسامه، مع ذكر مثال لكل قسم على حدة.

تعريفه: هو إظهار المراد مما لم يوضح للبيان في الأصل وهو النطق بل بالسكوت فكأنه جعل حكم المسكوت عنه بمؤلة المنطوق بدلالة حال الساكت الشاهد الكلام سمي نفسه متكلماً.

أقسامه:

قد قسم العلماء الحنفية بيان الضرورة على أربعة

أقسام هاك بيانها:

القسم الأول:

ما ينزل منزلة الحكم المنصوص عليه في البيان أو هو معرفة حكم عن طريق حكم وقع النص والتصريح عليه. وذلك مثل قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلَا تُمِرُّهُ} [سورة النساء من الآية رقم ١١].

القسم الثاني:

السكوت الذي يكون بياناً بدلالة حال المتكلم الذي وظيفته البيان، وذلك مثل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يعاينه من قول أو فعل مثل ما يشاهده من بيع وشراء، ومأكّل ومشرب، وغير ذلك فأقرهم عليها ولم ينكرها عليهم فدل على أن جميعها مباح في الشرع إذ لا يجوز من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقر الناس على منكر محظور فإن الله تعالى وصفه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى: {يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [سورة الأعراف من الآية رقم ١٥٧] فذلك يدل على حقيقة ذلك الأمر لقوله صلى الله عليه وسلم: "الساكت عن الحق شيطان أخرس" لأن بيان الشرع واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه مبعوثاً للبيان فلا يجوز منه ترك الواجب، لأنه حرام في حقه صلى الله عليه وسلم مع القدرة عليه.

شروط الاستثناء:

يشترط في الاستثناء ما يأتي:

الشرط الأول: أن يكون المستثنى متصلاً بالمستثنى منه حقيقة بأن لا يفصل بينهما بفصل أصلاً أو حكماً بأن يفصل بينهما بما لا يعد فاصل عرفاً بل يعد الكلام واحداً غير منقطع وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع نفس أو سعال أو عطاس أو نحوها.

وذهب فريق آخر من العلماء إلى جواز الاستثناء في القرآن الكريم خاصة ولكل فريق من العلماء أدلة على مذهبه إليك بيانها،

وسأقتصر على دليل واحد نظراً لضيق المقام:

١- أدلة الجمهور على شرط اتصال المستثنى

بالمستثنى منه:

أ- ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه".

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم عين التكفير لتخليص الحالف من الحنث عند رؤية الخير فلو صح الاستثناء المنفصل لقال فليستين وليأت الذي هو خير منها لأن تعيين الاستثناء التكفير لتخليص الحالف من الحنث أولى وأيسر من التكليف وحيث لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم دل على عدم جوازه وهو المطلوب.

٢- أدلة الفريق الثاني القائلين بجواز الانفصال:

أ- أن اليهود سألو النبي صلى الله عليه وسلم عن مدة لبث أهل الكهف فقال غداً أجيبكم ولم يقل إن شاء الله فتأخر عنه الوحي بضعة عشر يوماً ثم نزل قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إني فاعلٌ ذَلِكَ غَدًا} (٢٣) إلا أن يشاء الله وأذكر ربك إذا نسيبت [سورة الكهف الآيات ٢٣، ٢٤]، أي استثنى إذا تركت الاستثناء، وإذا تذكرت فقل إن شاء الله، بطريق إلحاقه بخبره الأول وهو قوله غداً أجيبكم.

٣- أدلة الفريق الثالث بجواز الانفصال في القرآن

خاصة:

استدلوا بالآية السابقة التي ذكرها الفريق الثاني وهي قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إني فاعلٌ ذَلِكَ غَدًا} (٢٣) إلا أن يشاء الله وأذكر ربك إذا نسيبت [سورة الكهف الآيات ٢٣، ٢٤] فقد وقع الاستثناء منفصلاً في القرآن الكريم فيقع فيه خاصة.

الشرط الثاني:

عدم الاستغراق والمراد به ألا يكون الاستثناء مستغرقاً فإن كان مستغرقاً نحو له عشرة إلا عشرة كان الاستثناء باطلاً بالاتفاق ولزوم إتمام العشرة لإفضائه إلى اللغو.

والحنفية قالوا إن هذا الاتفاق ليس على إطلاقه بل إذا كان الاستثناء بلفظ الصدر نحو عبيدي أحرار إلا عبيدي أو بلفظ مساو له في المفهوم مثل عبيدي أحرار إلا ممالكي، وأما الاستثناء بغير ذلك نحو عبيدي أحرار إلا هؤلاء وأشار إلى الموجودين وهم كل عبيده وليس له عبيد سواهم لا يكون باطلاً.

الشرط الثالث:

أن يكون المستثنى داخلاً في الكلام لولا الاستثناء كقولك رأيت القوم إلا زيداً وزيد منهم فإن لم يكن داخلاً كان الاستثناء منقطعاً ولا يكون استثناء حقيقة فكان هذا الشرط لكونه حقيقة لا لصحة.

مثلاً طلقت إلا زينب جميع نسائي لا يصح الاستثناء وتطلق جميع نسائه، لأن معنى الاستثناء جعل بعض الأشياء مصروفاً عن المعنى الذي دخل فيه سائرته فلو جاز تقديمه على المستثنى منه لبطل هذا المعنى بخلاف الشرط، لأن تعليق الجزاء به لا يبطل بالتقديم والتأخير بخلاف التقديم في الاستثناء في النفي، حيث يجوز فلو قال ما أعتقت إلا سالماً أحداً من عبيدي يعتق سالم دون غيره لعدم الإخلال بالمعنى فإن حذف المستثنى منه في النفي جائز ويكون المستثنى منصوباً على الاستثناء لا على البديل، لأن البديل لا يكون قبل المبدل.

س: ما تعريف التغيير بالاستثناء لغة واصطلاحاً؟

• ثانياً: في التغيير بالاستثناء:

تعريف الاستثناء لغة:

ماخوذ من ثبتت عنان الفرس إذا عطفته وصرفته فهو يطلق على المنع والصرف.

وفي الاصطلاح: وهو المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في الحكم بـ"إلا" غير الصفة أو إحدى أخواتها.

س: ما أنواع الاستثناء؟

أنواع الاستثناء:

يتنوع الاستثناء إلى نوعين:

إحداهما: الاستثناء المتصل: وهو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، مثل قولك رأيت القوم إلا علياً.

ثانيهما: الاستثناء المنقطع: وهو ما لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه بل يكون مغايراً له مثل قولك رأيت القوم إلا حمارهم.

س: اختلف العلماء في المنقطع هل حقيقة أم مجاز في الاستثناء، وضع ذلك مع الاستدلال والتوضيح والترجيح.

اختلفوا في المنقطع هل حقيقة أم مجاز في الاستثناء على مذهبين... هاك بيانهما:

المذهب الأول: وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أن الاستثناء في المنقطع مجاز فيه وليس بحقيقة واستدلوا عليه بما يأتي:

أ- أن الاستثناء في المتصل يفهم من غير قرينة ويتوقف الفهم في المنقطع على قرينة.

٢- لأن الاستثناء ماخوذ من تثبيت عنان الفرس، إذا عطفته وصرفته ولا عطف ولا صرف إلا في المتصل إذ الجملة الأولى في المنقطع باقية على حالها لم تتغير.

المذهب الثاني: وعليه بعض العلماء وهم يرون أن الاستثناء حقيقة في المنقطع كما في المتصل، واستدلوا عليه بما يأتي:

١- إن لفظ الاستثناء أطلق على المتصل والمنقطع فكان مشتركاً بينهما، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة فكان حقيقة في المنقطع كما في المتصل، **والمذهب الرابع** الأول وهو ما عليه الجمهور.



س: اختلف العلماء في كيفية عمل الاستثناء، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح والترجيح.

كيفية عمل الاستثناء:

اختلف الفقهاء في كيفية عمل الاستثناء على مذهبين، وهما بيانهما:

المذهب الأول: وعليه الحنفية وهم يرون أن الاستثناء يعمل بطريق البيان وهو أن المتكلم كأنه لم يتكلم بالمستثنى في حق الحكم بل صار متكلماً بالباقي بعد الاستثناء. فينعدم حكم صدر الكلام في المستثنى رأساً لعدم الدليل الموجب له مع صورة التكلم فمن قال له علي عشرة إلا ثلاثة كأنه قال من أول الأمر علي سبعة ولم يتعرض للعشرة لا ينفي ولا إيجاب واستدلوا عليه بأدلة من الكتاب والإجماع والمعقول وسأكتفي بدليل واحد من هذه الأدلة نظراً لضيق المقام:

١- من الكتاب:

قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [سورة العنكبوت من الآية رقم ١٤].

وجه الاستدلال من الآية:

إن الاستثناء لو كان عملاً بطريق المعارضة كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي الذي سيأتي في المذهب الثاني بعد قليل للزم نفي حكم الخبر الصادق بعد ثبوته وهو قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ} واللازم باطل أما الملازمة فلأن الله تعالى استثنى الخمسين عن الألف في الإخبار عن لبث نوح عليه السلام في قومه قبل الطوفان.

٢- من الإجماع:

إن أهل اللغة أجمعوا على أن الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد المستثنى، كما أجمعوا على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وإذا ثبت الوجهان وجب الجمع بينهما، لأنه الأصل وهو التكلم بالباقي بوضعه وحقيقته، لأنه المقصود الذي سيق الكلام لأجله وإثبات ونفي بإشارته لأنهما فهما من الصيغة.

٣- فمن المعقول:

إن ما يمنع الحكم بطريق المعارضة يستوي فيه البعض والكل كالنسخ فإن نسخ الكل جائز كنسخ البعض ولم يستو الكل والبعض هاهنا أنه ليس بمعارضة بل هو تصرف في الكلام يجعله عبارة عما وراء المستثنى.

المذهب الثاني:

وعليه الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو يرى أن للاستثناء بذلك الحكم حكم المستثنى منه **واستدل عليه بما يأتي:**

١- أن أهل اللغة أجمعوا على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وهذا صريح في أن الاستثناء يدل على أن حكم المستثنى مخالف لحكم الصادر فيكون معارضا له لا في حكم المسكوت عنه.

٢- الإجماع على أن قولنا "لا إله إلا الله" كلمة التوحيد أي إقرار بوجود الباري تعالى ووحدانيته فلو لم يكن عمل الاستثناء بطريق المعارضة وإثباته حكماً مخالفاً لحكم الصادر لما لزم الإقرار بوجود الله تعالى بل ينفي الألوهية عن سواه والتوحيد لا يتم إلا بإثبات الألوهية لله تعالى ونفيها عما سواه.

س: ما تعريف بيان التقرير؟

بيان التقرير

تعريفه: هو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص ومن أمثلة الحقيقة المحتملة للمجاز قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ} [سورة الأنعام من الآية رقم ٣٨].

س: ما تعريف بيان التبديل (النسخ)؟ وما تعريف النسخ لغة واصطلاحاً؟

بيان التبديل "النسخ"

• أولاً: تعريف النسخ لغة:

أ- الإزالة:

سواء أقيم مقامه شيء آخر أم لا ومنه قول العرب نسخت الشمس الظل أي أزالته ونسخت الريح آثار الديار أي غيرتها.

ب- النقل والتحويل:

سواء كان النقل من مكان إلى مكان دون تغيير مع انعدامه في المحل الأول أم لا، فمن الأول تقول نسخت كتابي من كتاب زيد ومن الثاني تناسخ الورثة.

س: اختلف الأصوليون في النسخ أهو حقيقة في المعنيين أو حقيقة في إحداهما مجاز في الآخر، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح.

اختلف الأصوليون في النسخ أهو حقيقة في المعنيين أو حقيقة في إحداهما مجاز في الآخر على أقوال هاتك بيانها:

الأول: وعليه بعض الشافعية كالقائل الشاشي وغيره وهم يرون أن النسخ حقيقة في النقل مجاز في الإزالة، **واستدلوا عليه:**

١- بأن اللفظ كثر استعماله في النقل وقيل استعماله في الإزالة فجعل حقيقة فيما كثر استعماله فيه مجازاً فيما قل استعماله فيه ضرورة أن الحقيقة أكثر من المجاز ولا يصح جعله حقيقة في القليل، لأن ذلك يؤدي إلى الاشتراك اللفظي والمجاز خير منه.

الثاني: وعليه الأكثرون من العلماء، واختاره الإمام الرازي، وغيره، وهم يرون أنه حقيقة في الإزالة، مجاز في النقل، **واستدلوا عليه:**

١- بأن النقل أخص من الإزالة، لأن النقل إعدام صفة وإيجاد أخرى والإزالة مطلق الإعدام، وجعل اللفظ حقيقة في الأعم أولى من جعله حقيقة في الأخص.

الثالث: وعليه بعض العلماء منهم القاضي الباقلاني والغزالي وغيرهما وهم يرون أنه حقيقة فيهما بالاشتراك اللفظي لأن اللفظ قد استعمل في كل منهما والأصل في الاستعمال الحقيقة، ومنهم من ذهب إلى الاشتراك المعنوي وعلى أية حال فإن هذا الخلاف لا يترتب عليه كثير فائدة.

• ثانياً: تعريف النسخ في الاصطلاح:

اختلف علماء الأصول في تعريف النسخ إليك بعض

هذه التعريفات:

أ- التعريف الأول:

عرف صدر الشريعة النسخ بأنه أن يرد دليل شرعي متراجهاً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف حكمه.

ب- التعريف الثاني: عرف الإمام الغزالي النسخ بأنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه ووافق على هذا التعريف القاضي الباقلاني والإمام الرازي والقرافي وبعض المعتزلة.

ج- التعريف الثالث: عرف البزدوي وابن مالك النسخ بأنه بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالى إلا أنه أطلقه فصار ظاهرة البقاء في حق البشر فكان تبديلاً في حقاً بياناً محضاً في حق صاحب الشرع.

د- التعريف الرابع: وعليه ابن الحاجب والسرخسي وابن السبكي ومحب الدين ابن عبد الشكور والأمدني وكثير من علماء الحنفية وهم يرون أن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. وبعد عرض أقوال العلماء في تعريف النسخ أرى أن التعريف الأخير هو الأقرب إلى الصواب حيث لم يرد عليه شيء من الاعتراضات المعتدة بها.

س: وضح أهم المذاهب في إثبات النسخ والدليل لكل مذهب مع الترجيح.

المذهب الأول: وعليه الجمهور من المسلمين قاطبة سوى أبو مسلم الأصفهاني وهم يرون أن النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً في الشريعة الواحدة وبين الشرائع المختلفة **واستدلوا عليه بأدلة من المعقول والمنقول:**

فمن المعقول: أن النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محال وذلك لأن أحكام الله تعالى إما أن تشرع لمصالح العباد أو لا تشرع لمصلحتهم فإذا قلنا بالأول كما تقول المعتزلة فلا مانع أن يعلم الله تعالى استلزام الأمر بالفعل في وقت معين لمصلحة واستلزام النهي عنه في وقت آخر وذلك مثل الطبيب يصف دواءً للمريض في وقت لمصلحة ونهيه عنه في وقت آخر لمصلحة أخرى إذا المصالح كما تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال تختلف باختلاف الأزمان والأوقات فلا شك أن ذلك مما يجعل النسخ أمراً لا بد منه، لا أنه يكون محالاً.

ومن المنقول: استدل الجمهور بأدلة على الجواز وعلى وقوعه في الشريعة المحمدية من القرآن الكريم وعلى وقوعه بين الشرائع المختلفة بأقوال من شرائعهم.

فمن قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [سورة البقرة من الآية رقم ١٠٦].

وجه الدلالة من الآية:

أن الله تعالى أخبر في هذه الآية أن كل آية ينسخها ويزيلها لا بد وأن يأتي ببدل لها سواء كان البديل خيراً للعباد من الآية المنسوخة أو مثلاً وسواء كان المنسوخ لفظها أو حكمها أو كليهما معاً.

ومن الثاني: وهو وقوعه في الشريعة المحمدية، أن التوجه إلى بيت المقدس كان واجباً ثم زال ذلك الوجوب بالتوجه إلى بيت الله الحرام بقوله تعالى: {قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [سورة البقرة من الآية رقم ١٤٤].

ومن الثالث: وهو وقوع النسخ بين الشرائع المختلفة أن آدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه وكان ذلك بأمر من الله تعالى ثم نسخ ذلك اتفاقاً، وكذلك ورد في التوراة أن الله قال لنوح - عليه السلام - عند خروجه من الفلك بعد النجاة من الطوفان: يا نوح إني قد جعلت كل دابة حية مأكلاً لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب، ما عدا الدم، فلا تأكلوه ثم حرم على ذريته كثيراً من الدواب، في شريعة موسى، وحكى القرآن ذلك بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا كُلِّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمًا عَلَيْهِمْ شَحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْضِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} [الآية رقم ١٤٦ من سورة الأنعام]، وبذلك يكون النسخ واقعاً بين الشرائع المختلفة.

المذهب الثاني:

وعليه أبو مسلم الأصفهاني وهم يرون أن النسخ جائز عقلاً وسمعاً بين الشرائع المختلفة غير واقع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم واستدل على الوقوع في الشرائع المختلفة بما استدل به الجمهور واستدل على عدم وقوعه في القرآن بما يأتي: قوله تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [الآية رقم ٤٢ من سورة فصلت].

وجه الدلالة من الآية: أن النسخ باطل فيه إلغاء للحكم المنسوخ فلو وقع في القرآن لآتاه الباطل وفي ذلك الخبر تكذيب لخبر الله تعالى والكذب في خبره محال.

المذهب الثالث:

وعليه الشيعونية وهم فرقة من اليهود ووافقهم نصارى هذا العصر وهم يرون أن النسخ غير جائز عقلاً ولم يقع سمعاً، واستدلوا عليه بما يأتي:

من المعقول: إن النسخ يترتب على فرض وقوعه محال، وذلك لأن النسخ إما أن يكون لحكمة ظهرت للشارع بعد أن لم تكن فيلزم منه البداء والجهل وهما محالان على الله تعالى، وإما أن يكون لا لحكمة ومصلحة فيلزم منه العبث وهو محال على الله تعالى وعلى ذلك يكون النسخ محال.

المذهب الرابع:

وعليه العنانية وهم يرون أن النسخ جائز عقلاً وهو غير واقع سمعاً واستدلوا على الجواز العقلي بما استدل به الجمهور واستدلوا على عدم الوقوع سمعاً بما استدل به الشيعونية فارجع إليه ولا داعي للتكرار.

المذهب الخامس:

وعليه العيسوية وهم يرون أن النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً ولكن شريعة موسى دائمة لا تنسخها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على عدم نسخ شريعة موسى بما استدل به الشيعونية فارجع إليه.

وبعد عرض المذاهب وأدلة كل مذهب أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بأن النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً لقوة أدلته.



س: ما المراد بمحل النسخ؟

محل النسخ

المراد بمحل النسخ ما يجري فيه وما لا يجري.

س: قسم فخر الإسلام البردوي ما لا يجري فيه النسخ إلى أربعة أقسام وما يجري فيه قسم واحد. اذكرها بالتفصيل.

• النوع الأول:

ما لا يجري فيه النسخ:

١- **العقائد:** كالإيمان بالله تعالى وملائكته ورسوله واليوم الآخر وصفاته تعالى مثل العلم والقدرة والإحياء والإماتة والرزق والخلق وأسمائه تعالى مثل الرحمن والرحيم والعليم والحكيم فهذه الأمور لا تقبل التغيير والتبديل لأنها حقائق ثابتة.

٢- **النصوص** التي دلت على الفضائل مثل العدل والإحسان وبر الوالدين والردائل مثل الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وعقوق الوالدين والكذب والظلم، فإن هذه الأمور لا تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص.

٣- **الأحكام الشرعية** التي تفيد التأييد نصاً أو دلالة فمن **الأول** قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زُجُورَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} [سورة الأحزاب من الآية رقم ٥٣]، **ومن الثاني** الأحكام التي قبض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها مؤبدة لا تحتمل النسخ.

٤- **الأحكام العقلية** مثل الواحد نصف الاثنين، والحسية مثل الإحراق للنار، والإخبار عن الأمور الماضية مثل قوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} [سورة الحجر من الآية رقم ٣٠].

• النوع الثاني:

وهو ما يجري فيه النسخ وهو الأحكام الشرعية الفرعية التي تتعلق بالحل أو الحرمة أو الإيجاب أو الندب أو الكراهة أو غير ذلك كالأوامر فهي التي تقبل النسخ.

س: للنسخ شروط بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. اذكرها بالتفصيل.

شروط النسخ

اعلم أن للنسخ شروطاً، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، وهاك بيان هذين النوعين:

• النوع الأول:

١- أن يكون النسخ والناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين فإن العجز والموت كل واحد يزيل التعبد الشرعي ولا يسمى نسخاً وكذا إزالة الحكم العقلي بالحكم الشرعي لا يسمى نسخاً.

٢- أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخراً عنه فإن الاستثناء والغاية لا يسميان نسخاً بل تخصيصاً.

٣- أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه فلا نسخ إذا كان دونه في القوة، وذلك لأن الضعيف لا يزيل القوي.

٤- أن لا يكون المنسوخ مقيداً بوقت محدد فلو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقته الذي قيد به نسخاً له فلو قال الشارع أوجب عليكم هذا الشيء مدة عام مثلاً فلانقضاء العام انتهى الحكم ولا يكون نسخاً.

• النوع الثاني:

الشروط المختلف فيها وهي ما يأتي:

- ١- أن يكون هناك بدل للحكم المنسوخ وإلا كيف يكون منسوخاً؟
- ٢- أن يكون الناسخ والمنسوخ من جنس واحد مثل قرآن بقرآن وسنة متواترة بسنة متواترة.
- ٣- أن يكون الناسخ أخف من المنسوخ أو مثله فإنه شرط لصحة النسخ عند قوم.

س: اذكر أقسام النسخ.

أقسام النسخ

ينقسم النسخ باعتبار الحكم المنسوخ إلى قسمين: أحدهما نسخ ببدل، وثانيهما: نسخ بلا بدل.

س: اذكر أقسام النسخ باعتبار وقوع النسخ في القرآن والسنة.

وينقسم النسخ باعتبار وقوع النسخ في القرآن والسنة إلى عدة أقسام وهي:

- ١- نسخ القرآن بالقرآن.
- ٢- نسخ القرآن بالسنة.
- ٣- نسخ السنة بالقرآن.
- ٤- نسخ السنة بالسنة، وهذا القسم يشمل الأنواع الآتية:

- أ- نسخ السنة المتواترة بمثلها.
- ب- نسخ السنة الأحادية بمثلها.
- ج- نسخ السنة الأحادية بالسنة المتواترة.
- د- نسخ السنة المتواترة بالسنة الأحادية.

س: اذكر أقسام النسخ باعتبار الحكم المنسوخ.

• أولاً: أقسام النسخ باعتبار الحكم المنسوخ:

ينقسم النسخ هنا إلى قسمين:

○ القسم الأول: النسخ ببدل:

وهو أن يرفع الله حكماً شرعياً ويأتي بحكم آخر بدلاً منه مثاله: إن الله تعالى نهى المسلمين في أول الإسلام عن قتال الكفار ثم رفع ذلك النهي وكتب عليهم القتال يدل على ذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً} [سورة النساء من الآية رقم ٧٧] وسواء كان هذا البديل أخف أو مساو أو أثقل من الحكم المنسوخ **وعلى هذا**

ينقسم النسخ ببدل إلى ثلاثة أنواع:

- أ- نسخ الحكم إلى حكم أخف.
- ب- نسخ الحكم إلى حكم مساو له.
- ج- نسخ الحكم إلى حكم أثقل منه.



٢- ومن الشرع ما يلي:

أ- قوله تعالى: {مَا تَنَسَّخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّا أَوْ مِثْلَهَا} [الآية رقم ١٠٦ من سورة البقرة].

وجه الدلالة من الآية: إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن النسخ خير من المنسوخ أو مثله والا فالقرآن خير كله من غير تفضل فيه والأثقل ليس بخير، ولا مثل للمنسوخ فلا يجوز النسخ به.

ب- قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [سورة البقرة من الآية رقم ١٨٥]. وقوله جل ذكره: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} [سورة النساء من الآية رقم ٢٨].

وجه الدلالة من الآيتين:

فإنهما تدلان على إرادة اليسر والتخفيف والنقل إلى الأثقل يدل على إرادة العسر والتثقيل فيكون خلاف النص فلا يجوز.

المذهب الثالث:

وعليه بعض المعتزلة وهم يرون أن النسخ إلى أثقل جائز عقلاً لكنه غير واقع سمعاً واستدلوا على الجواز العقلي بما استدل به الجمهور واستدلوا على عدم الوقوع سمعاً بما استدل به أصحاب المذهب الثاني فلا داعي للتكرار.

هذا: وبعد عرض المذاهب وأدلة كل فريق **أرى ترجيح مذهب الجمهور** القائل بالجواز؛ لقوة أدلته والرد على أدلة من خالفهم.

س: اذكر أقسام النسخ بلا بدل.

س: اختلف العلماء في النسخ بلا بدل، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح والرأي الراجح.

○ **القسم الثاني: في النسخ بلا بدل:**

اختلف العلماء فيه على مذاهب هـك بيانها:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون جواز النسخ بلا بدل مطلقاً واستدلوا عليه بأدلة من المعقول والمنقول:

فمن المعقول:

بأن النسخ بلا بدل لا يترتب على فرض وقوعه محال وكل ما كان كذلك كان جائزاً فالنسخ بلا بدل جائز.

دليل الاستثنائية: إن تقديم الصدقة بين يدي المناجاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان واجباً ثم نسخ بقوله تعالى: {أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [سورة المجادلة من الآية رقم ١٣] من غير أن يكون هنا بدل.

ومن المنقول: إن الإمساك عن المفطرات الثلاثة الأكل والشرب والجماع كان واجباً بالنوم بعد دخول الليل في رمضان ثم نسخ ذلك الوجوب من غير بدل بقوله تعالى: {أَجَلْ لَكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرِّقْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [سورة البقرة من الآية رقم ١٨٧].

المذهب الثاني:

وعليه جمهور المعتزلة وبعض الظاهرية وهم يرون عدم جواز النسخ بلا بدل مطلقاً واستدلوا عليه بما يأتي:

١- قوله تعالى: {مَا تَنَسَّخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّا أَوْ مِثْلَهَا} أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [سورة البقرة من الآية رقم ١٠٦].

وهناك نجد أن النوعين وهما نسخ الحكم إلى حكم أخف وإلى حكم مساوي موضع اتفاق بين العلماء ولم يخالف في جوازها أحد.

س: اختلف العلماء في نسخ الحكم إلى حكم آخر أثقل من الحكم المنسوخ، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح والترجيح.

وهذا وبعد ذكر موضع الاتفاق هنا نذكر موضع الخلاف بين العلماء وهو نسخ الحكم إلى حكم آخر أثقل من الحكم المنسوخ وقد اختلف العلماء فيه على مذهبين هـك بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من الفقهاء والمتكلمين والأصوليين وأكثر أصحاب الشافعي وكثير من الظاهرية وهم يرون أن النسخ إلى بدل أثقل من الحكم المنسوخ جائزاً عقلاً وواقع سمعاً **واستدلوا عليه بأدلة من العقل والشرع هـك بيانها:**

١- فمن المعقول:

أن النسخ إلى بدل أثقل لا يترتب على فرض وقوعه محال، لأن الأحكام إذا قلنا بأنها تراعى فيها المصالح وهو ما عليه المعتزلة فإن مصلحة المكلف قد تكون في الترتي من الأخف إلى الأثقل ألا ترى أن الطبيب ينقل المريض من الغذاء إلى الدواء تارة ومن الدواء إلى الغذاء تارة أخرى بحسب ما يعلم من منفعة وإن قلنا إن الأحكام لا تراعى فيها المصلحة وهذا ما عليه أهل السنة فإن النسخ إلى بدل أثقل أقوى في الجواز، لأن الله تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد.

٢- أدلة الجمهور من الشرع على الوقوع السمي**وهي ما يلي:**

أ- أن الله تعالى أوجب صيام رمضان في ابتداء الإسلام مخيراً بينه وبين الفداء بالمال الثابت في قوله تعالى: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [سورة البقرة من الآية رقم ١٨٤] ولا شك أن الصوم أشق من التخير.

ب- إن الله سبحانه وتعالى نسخ الصفح والعتق عن الكفار وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم مأموراً به في بداية الإسلام بقوله تعالى: {وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ} [الآية رقم ١٣ من سورة المائدة] ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [الآية رقم ٣٦ من سورة التوبة].

المذهب الثاني:

وعليه بعض الشافعية وبعض الظاهرية وهم يرون: أن النسخ إلى بدل أثقل لا يجوز عقلاً ولم يقع شرعاً **واستدلوا عليه بأدلة من العقل والشرع هـك بيانها:**

١- فمن المعقول:

إن النسخ إلى بدل أثقل من الحكم المنسوخ أبعد في تحقيق المصلحة لكونه إضراراً في حق المكلفين، لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة وإن تركوا تضرروا بالعقوبة وذلك لا يليق بحكمة الشارع ورأفته على عباده.



س: اختلف العلماء فى نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح.

المسألة الأولى: نسخ القرآن بالسنة المتواترة: اختلف العلماء فى نسخ القرآن بالسنة المتواترة على مذهبين هاك بيانهما:

المذهب الأول: وعليه الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والمحققون من أصحاب الشافعي وغيرهم وهم يرون جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عقلاً وشرعاً واستدلوا على ذلك بأدلة من العقل والشرع:

١- فمن العقول:

إن القرآن والسنة النبوية كلاهما وحياً من عند الله تعالى لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)} [سورة النجم من الآيتين ٣، ٤] غير أن القرآن وحى متلو والسنة وحى غير متلو ولا يمتنع أن ينسخ أحد الوجهين الآخر، لأنه يترتب على فرض وقوعه محال عقلاً فكان نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز عقلاً.

أجيب عن ذلك: بأن القرآن والسنة وإن كان كلاهما وحياً إلا أن القرآن أقوى من السنة لما يأتي:

أ- أن القرآن الكريم أقوى من جهة لفظه فإن لفظه معجز بخلاف السنة فإن لفظها ليس بمعجز.

ب- أن القرآن الكريم مقدم على السنة من حيث العمل بدليل حديث معاذ حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم "يم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

٢- ومن الشرع بما يأتي:

أ- قوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [سورة البقرة الآية رقم ١٨٠] فإن الوصية كانت فرضاً لهم بهذه الآية ثم نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث".

ب- أن الإمساك في البيوت في حق الزواني الثابت بقوله تعالى {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسَكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ تَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا} [سورة النساء من الآية رقم ١٥] فإنه نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".

المذهب الثاني:

وعليه الإمام الشافعي وأكثر أهل الحديث والإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وهم يرون عدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة **واستدلوا عليه بأدلة من العقل والنقل**

هاك بيانها:

١- من العقول: أن حجية السنة ثابتة بالقرآن الكريم بقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [سورة الحشر الآية رقم ٧] إلى غير ذلك من الآيات التي توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.

وجه الدلالة من الآية:

إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه إذا رفع حكماً عن المكلفين لا بد وأن يأتي بما هو خير منه أو مثله فإذا نسخ الله الحكم ولم يأت ببدل يكون قد تخلف خبره والخلف في خبر الصادق محال فيستحيل أن يقع النسخ بغير بدل.

وخلاصة القول:

إن كان المراد من البديل أي بدل كان ولو البراءة الأصلية فالحق أنه لا نسخ إلا ببديل، لأن الله تعالى لم يترك عباده سدى في أي وقت من الأوقات.

س: ما أقسام النسخ باعتبار وقوعه فى القرآن والسنة؟

• ثانياً: أقسام النسخ باعتبار وقوعه فى القرآن والسنة: إذا بحثنا فى الحكم المنسوخ نجده إما أن يكون قد ثبت بالكتاب أو بالسنة المتواترة أو ثبت بخبر الأحاد وبسبب هذا قسم العلماء الناسخ والمنسوخ على قسمين متفق عليهما ومختلف فيهما **وإليك بيانهما:**

القسم الأول:

وهو المتفق عليه بين العلماء وهو يتمثل فى الآتى:

١- نسخ القرآن بالقرآن: وهو جائز عند القائلين بالنسخ لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل وذلك كوجوب الصفح والإعراض عن المشركين فإنه كان ثابتاً بالكتاب في قوله تعالى: {وَأَنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} [سورة الحجر من الآية رقم ٨٥] ثم انسخ ذلك بقوله تعالى: {فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} [سورة التوبة من الآية رقم ٥].

٢- نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة: وهذا محل اتفاق بين العلماء لأنه يشترط في الناسخ أن يكون مساوياً للمنسوخ أو أقوى منه وهنا وقع التساوي في الرتبة فيجوز النسخ.

٣- نسخ السنة الأحادية بمثلها: وذلك لتساويها من كل وجه كما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- حرم زيارة القبور بنهيها عنها ثم نسخ ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه".

٤- نسخ السنة الأحادية بالسنة المتواترة:

لأنها أقوى منها، وإذا جاز النسخ بالمساوي في الرتبة يجوز النسخ بالأقوى.

وإن كنت أرى أن هذا لا يعتبر نسخاً، لأن النسخ لا يتحقق إلا إذا وجد نصان ولم يمكن الترجيح بينهما، لأن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما فإذا تعارض خبر الواحد مع المتواتر فإننا نعمل بالمتواتر لقوته ولا يقال إن المتواتر قد نسخ الأحاد.

القسم الثاني:

وهو المختلف فيه بين العلماء وهو يشمل على ما يأتي:

١- نسخ القرآن بالسنة المتواترة.

٢- نسخ السنة المتواترة بالقرآن.

٣- نسخ المتواتر من القرآن والسنة بخبر الواحد.

٢- ومن النقل بما يأتي: أ- قوله تعالى: {مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِيهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [سورة البقرة من الآية رقم ١٠٦] فقد دلت الآية على امتناع نسخ القرآن بالسنة وذلك من وجوه:

الأول: أن الله تعالى قال: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا} والسنة ليست خيراً من القرآن ولا مثلاً له، لأن القرآن كلام الله تعالى وهو معجز والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهي غير معجزة فلا يجوز نسخ القرآن بها.

الثاني: أن الله سبحانه وتعالى قال "نأت بخير منها" وهذا يدل على أن الآتي بالخير أو المثل هو الله تعالى والسنة ليست من عند الله تعالى.

الثالث: أن الله سبحانه وتعالى ذيل الآية بقوله تعالى: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} وهذا يدل على أن من له النسخ هو الله سبحانه ذو القدرة والقوة الباهرة فيكون الناسخ من جهته وهو القرآن لا السنة.

هذا وبعد عرض الأقوال في هذه المسألة وأدلة كل فريق لا يسعنا إلا ترجيح مذهب الجمهور القائل بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة حيث وقع ولا أدل على الجواز من الوقوع.

س: اختلف العلماء في نسخ السنة المتواترة بالقرآن، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح.

المسألة الثانية: نسخ السنة المتواترة بالقرآن: اختلف العلماء في نسخ السنة المتواترة بالقرآن على مذهبين هاك بيانهما:

المذهب الأول: وعليه الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء وهم يرون جواز نسخ السنة المتواترة بالقرآن عقلاً ووقوعه سمعاً واستدلوا بأدلة من العقل والشرع **هاك بيانها:**

١- فمن المعقول: إن الكتاب والسنة وحي من الله تعالى على ما قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)} [سورة النجم من الآيتين ٣، ٤] غير أن الكتاب متلو والسنة غير متلو ونسخ حكم أحد الوجهين بالآخر غير ممتنع عقلاً، لأنه لا يلزم عليه محال لذاته عقلاً.

٢- ومن الشرع بما يأتي:
أ- إن التوجه إلى بيت المقدس كان واجباً وليس في القرآن ما يدل على الوجوب فكان ثابتاً بالسنة ثم نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى المسجد الحرام بقوله تعالى: {قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [سورة البقرة من الآية رقم ١٤٤].
ب- إن صوم عاشوراء كان واجباً بالسنة ونسخ بصوم رمضان في قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة من الآية رقم ١٨٥].

ج- إن الأكل والشرب والجماع كان محرماً بالسنة بعد النوم في ليل رمضان ثم نسخ بقوله تعالى: {أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ} [سورة البقرة من الآية رقم ١٨٧].

المذهب الثاني: وعليه الإمام الشافعي -رحمه الله- وبعض العلماء وهم يرون عدم جواز نسخ السنة بالقرآن واستدلوا عليه بأدلة من العقل والنقل هاك بيانها:

١- فمن المعقول: لو نسخت السنة بالقرآن لزم تنفير الناس من النبي صلى الله عليه وسلم وعن طاعته لإيهاهم أن الله لم يرض ما سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك مناقض لمقصود البعثة ولقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} [سورة النساء من الآية رقم ٦٤].

٢- ومن الشرع بما يأتي:
قوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [سورة النحل من الآية رقم ٤٤].

وجه الدلالة من الآية: إن الله تعالى جعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً للمنزل من القرآن فلو نسخت السنة بالقرآن لخرجت عن كونها بياناً لانعدامها.

هذا وبعد هذا العرض أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بجواز نسخ السنة المتواترة بالقرآن.

س: اختلف العلماء في نسخ المتواترة من القرآن والسنة بخبر الواحد، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح والترجيح.

المسألة الثالثة: نسخ المتواترة من القرآن والسنة بخبر الواحد:

إذا تتبعنا كلام العلماء حول هذه المسألة نجد أنهم متفقون على أنه يجوز عقلاً نسخ المتواتر من القرآن والسنة بخبر الواحد وحكى هذا الاتفاق غير واحد من العلماء لكن الخلاف بينهم في الوقوع الشرعي بمعنى هل وقع شرعاً نسخ المتواتر بالآحاد أم لا خلاف بين العلماء **هاك بيانها:**

المذهب الأول: وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أنه لم يقع نسخ المتواتر بالآحاد شرعاً واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١- أن المتواتر مقطوع به وخبر الواحد مظنون والمقطوع لا ينسخ بالمظنون، لأن الأقوى لا ينسخ بالأضعف وحيث لا مساواة بينهما فلا نسخ بل إذا تعارض المتواتر والآحاد قدم المتواتر.
٢- بأن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون خبر الواحد إذا تعارض مع حكم المتواتر من الكتاب والسنة فلو عندهم أن خبر الواحد ينسخ المتواتر ما تركوه فبطل وقوع النسخ صح به.

٣- إننا استقرنا الأدلة الشرعية وتبعتها فما وجدنا فيها متواتر قد نسخ بخبر الآحاد.

المذهب الثاني: وعليه بعض أهل الظاهر منهم ابن حزم وداود وهم يرون وقوع نسخ المتواتر بالآحاد شرعاً واستدلوا عليه بأدلة من المعقول والمنقول **هاك بيانها:**

١- فمن المعقول: إن النسخ تخصيص لعموم الأزمان فيجوز بخبر الواحد وإن كان المنسوخ متواتراً قياساً على تخصيص عموم الأشخاص فإنه جائز التخصيص بخبر الواحد وإن كان المخصص متواتراً.

٢- ومن المنقول ما يلي: إن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة المتواترة لأنه لم يوجد في الكتاب ما يدل عليه فلما نسخ وتحولت القبلة

المتضمن له، وهذا النوع اختلف العلماء في جوازه على مذهبين، وهاك بيانهما:

المذهب الأول: وعليه الجمهور من الفقهاء والمتكلمين وهم يرون جواز نسخ الحكم دون التلاوة عقلاً وسمعا واستدلوا على ذلك بأدلة من المنقول والمقول وهاك بيانها:

فمن المنقول ما يلي:

– إن الإيذاء باللسان للزانيين بقوله تعالى: {وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا} [سورة النساء من الآية رقم ١٦] وإمسك الزواني أي الزانيات الثابت بقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} [سورة النساء من الآية رقم ١٥] نسخا بالجلد والرجم مع بقاء تلاوة النصين الدالين عليهما وبقيت تلاوته أي تلاوة النص المثبت له أو يقال إن النص الموجب للإيذاء والإمسك نسخ حكمه وبقيت تلاوته.

– نسخ حكم آية الاعتداد بالحوول الثابت بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [الآية رقم ٢٤٠ من سورة البقرة]، بالاعتداد أربعة أشهر وعشراً الثابت بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [الآية رقم ٢٣٤ من سورة البقرة]، مع بقاء الآية الأولى يتعبد بتلاوتها في القرآن الكريم.

ومن العقول:

إن ما يتعلق بالنص من الأحكام على قسمين قسم يتعلق بالنظم مثل جواز الصلاة والإعجاز وغيرهما، وقسم يتعلق بالمعنى وهو ما يترتب عليه من الوجوب والحرمة ونحوهما فيجوز أن يكون أحدهما مصلحة دون الآخر فإذا انتسخ ما يتعلق بالمعنى جاز أن يبقى ما يتعلق بالنظم لكونه مقصوداً.

المذهب الثاني:

وعليه بعض المعتزلة وهم يرون عدم جواز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة واستدلوا عليه بأدلة عقلية أكتفي بدليل واحد:

أ – أن بقاء التلاوة دون الحكم يوهم أن الحكم باق لبقاء دليله وفي ذلك إيقاع للمكلف في الجهل وهو قبيح من الشارع والله سبحانه وتعالى ينزه عن ذلك فامتنع نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.

س: اختلف العلماء في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وهو عبارة عن إزالة النص الدال على الحكم من القرآن الكريم مع بقاء العمل بالحكم المتضمن له، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح والترجيح.

النوع الثالث:

نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وهو عبارة عن إزالة النص الدال على الحكم من القرآن الكريم مع بقاء العمل بالحكم المتضمن له.

هذا وقد اختلف العلماء في هذا النوع كما اختلفوا في النوع الثاني على مذهبين وهاك بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من الفقهاء والمتكلمين وأثر المعتزلة والشيعية الظاهرية وغيرهم وهم يرون جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم واستدلوا عليه بأدلة من المنقول والمقول وهاك بيانها:

إلى الكعبة جاءهم مناد فقال لهم إن القبلة قد حولت فاستداروا بخبره، فدل ذلك على جواز نسخ المتواتر بالأحاد.

أجيب عن ذلك: بأن التوجه إلى الكعبة وإن كان قد روى هذه الحادثة راو واحد إلا أن الظروف المحيطة بها وسؤال الناس عنها جعلها في قوة المتواتر.

ب – قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الآية رقم ١٤٥ من سورة الأنعام].

وجه الدلالة من الآية:

قد دلت على حصر المحرمات من الطعام وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وما عدا ذلك فهو على الإباحة الأصلية ثم نسخ ذلك بحديثه صلى الله عليه وسلم "نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير". وبعد عرض المذاهب في هذه المسألة أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بعدم جواز نسخ المتواتر بالأحاد لقوة أدلتهم وضعف أدلة المذهب المخالف لهم.

س: ما أنواع النسخ في القرآن الكريم؟ اذكر مثال لكل نوع على حدة.

أنواع النسخ في القرآن الكريم

النسخ في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع نسخ الحكم والتلاوة ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم.

• النوع الأول:

نسخ الحكم والتلاوة معاً وهو عبارة عن النسخ لبعض آيات القرآن الكريم بإنشاء النبي صلى الله عليه وسلم أو توجيه الأمر له بعدم تلاوة هذه الآية وعدم العمل بحكمها.

ومن أمثلة هذا النوع صحف إبراهيم فإنها كانت نازلة وتقرأ ويعمل بها قال تعالى: {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى} (١٨) صحف إبراهيم وموسى (١٩) {سورة الأعلى الأيتان ١٨، ١٩}.

وكان هذا النوع وهو نسخ التلاوة والحكم جائزاً في القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم للاستثناء المذكور في قوله تعالى: {سَقَرْتُكَ فَلَا تَنْسَى} [سورة الأعلى من الآية رقم ٦].

ومن أمثلة هذا النوع ما يأتي:

– ما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن من ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.

– ما روي أن سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة أو أكثر.

– ما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قرآناً ثم نسيه فلم يكن شيئاً أو لم يبق منه شيء لما رفع الله عن قلبه ذلك.

س: اختلف العلماء في نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وهو عبارة عن بقاء النص كما هو متلو في القرآن الكريم مع نسخ الحكم المتضمن له، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح والترجيح.

• النوع الثاني: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهو عبارة عن بقاء النص كما هو متلو في القرآن الكريم مع نسخ الحكم

فمن المنقول:

ما رواه الشافعي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "كان فيما أنزل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله" فإنه منسوخ التلاوة دون الحكم لأمره صلى الله عليه وسلم برجم المحصنين.

٢- **ومن المعقول:** أن القول بجواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لا يترتب على فرض وقوعه محال، وكل ما كان كذلك كان جائزا، إذا نسخ التلاوة دون الحكم جائز عقلا.

المذهب الثاني:

وعليه بعض المحدثين وبعض المعتزلة وهم يرون عدم جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم واستدلوا عليه بأدلة من المعقول.

سأكتفي بدليل واحد من هذه الأدلة:

١- إن التلاوة مع الحكم بمنزلة العلم مع العالمية والمفهوم مع المنطوق ولا ينفك العلم عن العالمية والمفهوم عن المنطوق فكذلك التلاوة والحكم لا ينفكان فلا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. وبعد هذا العرض لمذاهب العلماء في جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وأدلة كل فريق... أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بالجواز.

س: ما أهم الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ؟

الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:

يعرف الناسخ والمنسوخ بعدة أمور منها ما يلي:

- ١- التنصيص من الشارع على أن أحد الأمرين المتعارضين بخصوصه ناسخ للآخر.
- ٢- إجماع الأمة على أن النص من الكتاب والسنة ناسخ لحكم كذا لأن الأمة معصومة عن الخطأ.
- ٣- معرفة أن أحد الأمرين المتعارضين يعينه متأخر عن الأمر الآخر فيكون المتأخر هو الناسخ للمتقدم، ومعرفة المتقدم والمتأخر إما بالتصريح به في نفس الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" فإن الحديث يفيد أن النهي عن الزيارة متقدم على الأمر بها فيكون الأمر بها ناسخا للنهي، وإما بقول الراوي: الحديث الفلاني متقدم على الحديث الفلاني فالمتأخر ناسخ للمتقدم.

الباب الثالث في الإجماع

الفصل الأول: في تعريف الإجماع وحجبه

وأركانه وشروطه

س: اذكر تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً.

تعريف الإجماع

أولاً: تعريف الإجماع في اللغة:

الإجماع في اللغة يطلق على معنيين:

أحدهما: العزم على الشيء والتصميم عليه، يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه، ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ}

وَشُرَكَاءَكُمُ} [يونس: ٧١] أي: اعزموا عليه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" أي يعزم عليه.

ثانيهما: الاتفاق: يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه وصاروا ذوي جمع، كما يقال: ألبن وأتمر أي صار ذا لبن وذا تمر. وقد اختلف العلماء في كون اللفظ هو الإجماع حقيقة كل من المعنيين أو في أحدهما فقط، فذهب بعضهم إلى أنه مشترك في لفظي بينهما لأن اللفظ استعمال فيهما والأصل في الاستعمال الحقيقة.

ثانياً: تعريف الإجماع عند الأصوليين: لقد اختلف الأصوليون في تعريف الإجماع اختلافاً كبيراً تبعاً لاختلافهم في المعنى المراد من الإجماع والشروط التي يجب توافرها فيه والمسائل المتعلقة به، وسوف نسوق بعضاً منها:

• التعريف الأول للإجماع عند الإمام فخر الإسلام

البرزدوي:

عرف الإمام البرزدي الإجماع بأنه: عبارة عن اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية.

وقد اعترض الأصوليون على هذا التعريف

باعتراضات أهمها ما يلي:

١- الاعتراض الأول:

أنه يلزم من هذا التفسير أن الإجماع لا يوجد إلى يوم القيامة لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جملة من اتبعه إلى يوم القيامة ومن وجد في بعض الأعصار منهم فإنما هم بعض الأمة لا كلها فيكون التعريف مبيناً للمعرف وليس جامعاً لشيء من أفرادها.

٢- الاعتراض الثاني:

أنه يلزم من تقييد الاتفاق على أمر من الأمور الدينية أن لا يكون إجماع الأمة على أمر عقلي أو عرفي حجة شرعية وليس كذلك فيكون التعريف غير جامع.

٣- الاعتراض الثالث:

بأن هذا التعريف خلا من قيد أن يكون الاتفاق بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهذا يشعر بدخول اتفاق الأمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين مع أن الإجماع لا يكون حجة في حياته، لأنه إن وافق الصحابة على الحكم الذي اتفقوا عليه كان الحكم ثابتاً بالسنة لا بالإجماع وإن خالفهم سقط اتفاقهم ولا يكون ما اتفقوا عليه حكماً شرعياً.

• التعريف الثاني: للإجماع عند الكمال بن الهمام

ومحب الدين بن عبد الشكور:

عرف الكمال بن الهمام الإجماع بأنه اتفاق مجتهد عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي.

وعرفه ابن عبد الشكور: بأنه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر شرعي.

• التعريف الثالث: للإجماع لابن السبكي:

عرف ابن السبكي الإجماع بأنه اتفاق مجتهد عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي.

ويمكن أن يقال: إن التعريف المختار للإجماع هو:

اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.

المبحث الثاني: في إمكان الإجماع والاطلاع عليه

س: اختلف العلماء في إمكان الإجماع والاطلاع عليه وإمكانه أيضاً عادة في الأحكام التي لا تكون معلومة بالضرورة، وضح ذلك بالأدلة والترجيح لما تقول.

• أولاً: إمكان الإجماع:

تحرير محل النزاع: وإنما الخلاف في إمكانه عادة في الأحكام التي لا تكون معلومة بالضرورة، وقد اختلف العلماء في هذه الجزئية على مذهبين.... **هاك بيانهما:**

المذهب الأول: وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أن الإجماع ممكن عادة وواقع فعلاً، ولا استحالة فيه.

المذهب الثاني: وعليه بعض الشيعة والنظام وبعض الخوارج وبعض الروافض وهم يرون أن الإجماع مستحيل عادة.

الأدلة: استدل الجمهور على إمكان الإجماع بقولهم: إن الإجماع لا يترتب على فرض وقوعه محال في العادة وكل من كان كذلك كان ممكناً، فالإجماع ممكن في العادة فضلاً على أنه قد انعقد فعلاً وتحقق وقوعه من الصحابة **ومن ذلك ما يلي:**

١- إجماعهم على إعطاء الجدة السدس في الميراث مستندين إلى ما رواه المغيرة بن شعبة أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أعطى الجدة السدس.

٢- إجماعهم على تحريم التزويج بالجدة مهما علت ومن أي جهة استناداً إلى قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}.

٣- إجماعهم على حرمة التزوج ببنات الأولاد مهما نزلت درجتهم.

٤- إجماع الشافعية على بطلان النكاح بلا ولي.

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١- بأن انتشار أهل الإجماع في مشارق الأرض ومغاربها يمنع نقل الحكم إليهم عادة كما أن العادة تحيل اتفاقهم على أكل طعام واحد معين في يوم واحد فإذا امتنع ذلك امتنع نقل الحكم إليهم.

٢- بأن اتفاقهم على الحكم لا بد من دليل، والدليل إما قطعي أو ظني فلو كان اتفاقهم لدليل قطعي لنقل، لأن العادة تحيل عدم نقله لأنه لا يمكن أن يتواطأ على إخفائه، ولو نقل لكان هو الحجة ويكون كافياً في إفادة الحكم الشرعي.

ال رأي الرابع: وبعد فهذه آراء العلماء في إمكان الإجماع وتلك أدلتهم، ومن هنا نرى أن إمكان الإجماع ثابت بل واقع وهذا ما عليه الجمهور وهو الرابع.

س: اختلف العلماء في إمكان الاطلاع على الإجماع والعلم به، وضح ذلك مع الاستدلال والترجيح.

• ثانياً: إمكان الاطلاع على الإجماع والعلم به:

قدما فيما سبق إمكان الإجماع وقلنا: إن مذهب الجمهور القائل بإمكان الإجماع هو الرابع والصحيح، لأنه قد وقع وليس أدل على الجواز من الوقوع وها نحن نبين إمكان الاطلاع على الإجماع فقد اختلف العلماء فيه على أربعة مذاهب... **وهاك بيانها:**

المذهب الأول: وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون إمكان العلم بالإجماع، والاطلاع عليه مطلقاً في أي عصر من العصور، **واستدلوا عليه بما يأتي:**

١- إن العلم بالإجماع لو لم يكن ممكناً لما وقع، ولكنه وقع فيكون ممكناً وقد سبق بيان أمثلة لوقوع الإجماع.

المذهب الثاني:

وعليه الإمام الرازي وأبو مسلم الأصفهاني وأهل الظاهر، وابن تيمية، وأحمد بن حنبل وهم يرون إمكان الاطلاع على الإجماع في زمن الصحابة فقط، واستدلوا عليه بما يأتي:

١- إن العلم بالإجماع في عصر الصحابة غير متعذر، لأنهم محصورون في المدينة وقتئذ بخلاف بقية العصور الأولى لكثرة المجتهدين فيها وانتشارهم في البلاد شرقاً وغرباً.

المذهب الثالث:

وعليه صاحب فوائج الرحمت وهو يرى إمكان الاطلاع على الإجماع في القرون الثلاثة الأولى، واستدل عليه بما استدل به أصحاب المذهب الثاني وأجيب عنه بما أجيب به عليه.

المذهب الرابع:

وعليه النظام وبعض الشيعة وبعض الخوارج وبه قال الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهم يرون استحالة العلم بالإجماع مطلقاً **واستدلوا عليه بما يأتي:**

١- إن الوقوف عليه إنما يمكن بعد معرفة أعيانهم وهي غير ممكنة لانتشارهم شرقاً وغرباً ولجواز خفاء واحد منهم بأن يكون أسيراً أو محبوساً أو منقطعاً في جبل أو غاملاً لا يعرف أنه من المجتهدين.

٢- إن العلم بالإجماع متوقف على معرفة معتقدهم وهذا متعذر لاحتمال أن بعضهم يكذب فيفتي على خلاف اعتقاده خوفاً من سلطان جائر أو مجتهد ذي منصب أفتى بخلافه.

٣- إن العلم بالإجماع متوقف على معرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد وهو متعذر لاحتمال رجوع أحدهم أو موته.

وبعد ذكر المذاهب في هذه المسألة وأدلة كل فريق أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بإمكان الاطلاع على الإجماع والعلم به وأن أدلة المخالفين لا تعتبر إلا تشكيكاً في أمر ضروري وهذا ممتنع.

المبحث الثالث: في حجية الإجماع

س: اختلف العلماء في حجية الإجماع ووجوب العمل به، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح والترجيح.

المراد بحجية الإجماع كونه حجة ودليل يستدل به على الأحكام الشرعية، **وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع ووجوب العمل به على مذهبين:**

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء قديماً وحديثاً سلفاً وخلفاً وهم يرون أن الإجماع حجة يجب العمل به شرعاً بعد الكتاب والسنة فإذا تحقق الإجماع على مسألة من المسائل وعلم ذلك الإجماع صار الحكم الذي أجمعوا عليه حجة يجب العمل به وتحريم مخالفته.

المذهب الثاني:

وعليه النظام من المعتزلة والشيعة الإمامية والخوارج وهم يرون أن الإجماع ليس حجة شرعية ولا يجب العلم به وعليه فلا يكون أصلاً



١- قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: ١٤٣].

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى عد لهم بقبول شهادتهم ولما كان قول الشاهد حجة إذ لا معنى لقبول شهادته إلا كون قوله حجة يجب العمل بمقتضاها فبدل هذا على أن إجماع الأمة حجة وهو المطلوب.

اعتراض على وجه الاستدلال من الآية بعدة اعتراضات أهمها ما يلي:

الاعتراض الأول: إن العدالة فعل العبد لأنها أداء الواجبات واجتناب المنهيات، وجعل الأمة وسطاً فعل الله تعالى، وتعديل الشخص للغير لا يجعله عدلاً في الواقع ونفس الأمر، لأن غايته الإخبار عن عدالته وقد يكون الإخبار مطابقاً للواقع وقد يكون غير مطابق له فتكون عدالة الأمة غير ثابتة.

الاعتراض الثاني:

إن التعديل من الله تعالى للأمة معلل بقبول شهادتها يوم القيامة على الأمم السابقة والعدالة إنما تعتبر وقت أداء الشهادة.

ثانياً: أدلة الجمهور من السنة على حجية الإجماع:

استدل الجمهور بأدلة كثيرة من السنة على حجية الإجماع أهمها ما يلي:

١- ما رواه ابن ماجة في سننه من طريق أنس بن مالك "أن أمتي لا تجتمع على ضلالة"، وفي إسناده أبو خلف الأعمى وهو ضعيف، ومنها ما رواه الحاكم في المستدرک بلفظ "لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبداً ويد الله مع الجماعة"، وقال صحيح حسن ومنها ما رواه أحمد في مسنده بلفظ "سألت ربي أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها" ومنها ما رواه: الترمذي من طريق ابن عمر: "إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله مع الجماعة، ومن شذ إلى النار" وقال: حديث غريب.

٢- ما رواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة".

وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:

إن هذه الأحاديث وإن كانت أخبار آحاد إلا أن القدر المشترك بينها وهو عصمة الأمة عن الخطأ متواتر لوجوده في الأحاديث فهي وإن اختلف ألفاظها إلا أنها متحدة في المعنى فتكون متواترة في المعنى والمتواتر المعنوي كالمتواتر اللفظي في إفادته القطع وهذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين حتى زماننا هذا، يقول الأمدي: إن هذه الأحاديث أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة، وقال ابن الحاجب: الاستدلال بالسنة على حجية الإجماع أمر حسن فبعد كل هذا نقول: إن الإجماع حجة يجب العمل به وتحرم مخالفته.

وقد اعترض على هذا الاستدلال بعدة اعتراضات أهمها ما يلي:

الاعتراض الأول:

أنه ربما خالف واحد وردها ولم ينقل إلينا.

الاعتراض الثاني:

إن هذا إثبات للإجماع بالإجماع لأنكم استدللتم بالإجماع على صحة الخبر بالخبر على صحة الإجماع وهذا باطل.

الاعتراض الثالث:

من أصول التشريع الإسلامي فالشيعة يقولون: إن الإجماع في حد ذاته لا يعتبر حجة إلا إذا اشتمل على قول الإمام المعصوم، والخوارج يقولون: إن إجماع الصحابة فقط هو الحجة.

الأدلة: استدلل أصحاب المذهب الأول على حجية الإجماع بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول **هاك بيانه:**

أولاً: أدلتهم من الكتاب العزيز:

أ- قوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥].

وجه الدلالة من الآية: إن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم معناها منازعته ومخالفته فيما جاء به عن ربه، وسبيل المؤمنين معناه ما اختاره المؤمنون لأنفسهم من قول أو عمل أو اعتقاد.

اعتراض على هذا الدليل بعدة اعتراضات، أهمها ما يلي:

الاعتراض الأول: إن الله تعالى رتب الوعيد على الكل أي على مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين معاً فيكون المجموع هو المحرم ولا يلزم من تحريم المجموع تحريم كل واحد من أجزائه قياساً على تحريم الجمع بين الأختين في النكاح، وعلى هذا لا يكون الإجماع حجة.

الاعتراض الثاني: سلمنا أن الوعيد مرتب على كل واحد منهما لكن تحريم المشاقة مشروط بتبيين الهدى فيكون اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطاً به، لأنه معطوف على المشاقة والعطف يقتضي التشريك وأن لفظ الهدى عام لاشتماله على "أل" الاستغراقية فيكون الشرط تبين كل أنواع الهدى.

الاعتراض الثالث: سلمنا أن قوله تعالى {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} يوجب تحريم المخالفة لكن لفظ غير وسبيل مفردان، والمفرد لا عموم له فلا يوجد تحريم كل ما غير سبيلهم بل يصدق بصورة وهو الكفر ونحوه مما لا خلاف فيه.

الاعتراض الرابع: لا نسلم أن سبيل المؤمنين هو الإجماع بل هو الدليل الذي استندوا إليه وذلك، لأن السبيل في اللغة هو الطريق الذي يمشي عليه.

الاعتراض الخامس:

سلمنا أن سبيل المؤمنين وهو ما يختارونه لأنفسهم لكن لا نسلم وجوب اتباعهم في كل سبيل إنما يجب اتباعهم في السبيل الذي كانوا به مؤمنين ولا شك أن سبيلهم هو امتثالهم للأوامر واجتنابهم للنواهي فتكون طاعتهم واجبة وهذا ليس محل خلاف.

الاعتراض السادس:

سلمنا تحريم اتباع سبيل المؤمنين لكن لا نسلم وجوب اتباع سبيلهم، وقولكم لا وساطة بينهما غير مسلم فإن بينهما واسطة وهي أن يترك الاتباع أصلاً فلا يتبع سبيل المؤمنين ولا سبيل غيرهم.

الاعتراض السابع: سلمنا أن اتباع سبيل المؤمنين واجب لكن لا نسلم وجوب اتباعهم في كل شيء وإلا لوجب اتباعهم في المباح وصار المباح واجباً وهو باطل.

الاعتراض الثامن:

سلمنا وجوب الاتباع في كل شيء إلا ما خصه الدليل فإن الآية لا دلالة فيها على وجوب اتباع مجتهد عصر من العصور بل توجب اتباع كل المؤمنين.

حملهم الضلال في الحديث على الكفر والبدعة فلعله أراد عصمة جميعهم عن الكفر بالتأويل والشبهة، كما أن قوله على الخطأ لم يتواتر وإن صح فالخطأ عام يمكن حمله على الكفر.

ثالثاً: استدلالهم من المعقول: استدلال الجمهور على حجية الإجماع بالمعقول بما يأتي:

١- قد ثبت قطعاً أن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأن شريعته قائمة إلى قيام الساعة فلو وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع من الكتاب والسنة ولكن أجمعت الأمة على حكمها فلو قلنا: إن إجماعهم ليس موجباً للعلم، ولأن الحق قد خرج عنهم وإنهم قد أجمعوا على الخطأ لزم أن تكون شريعته غير دائمة فيؤدي إلى الخلف في أخبار الشارع فلزم أن يكون إجماعهم حجة مبينة للحق لئلا يؤدي إلى المحال وهو انقطاع الشريعة وأنها غير دائمة.

٢- أن الصحابة والتابعين أجمعوا على أن الإجماع يقدم على القاطع من الكتاب والسنة وذلك بناء على أن النصوص القطعية تحتمل النسخ في الجملة بخلاف الإجماع فإنه لا يحتمله البتة، فلو لم يكن الإجماع حجة قطعية لما أجمعوا على تقديمه على القاطع لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو أنه حجة قطعية.

أدلة المذهب الثاني القائمين بعدم حجية الإجماع: استدلال أصحاب هذا المذهب بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول وإليك بعض هذه الأدلة:

أولاً: أدلتهم من الكتاب العزيز:

١- قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: ٥٩].

وجه الاستدلال بالآية:

إن الله تعالى أمر برد المتنازع فيه إلى الله ورسوله والرد إلى الله يكون بالرجوع إلى كتابه والرد إلى الرسول يكون بالرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد لحوقه بالرفيق الأعلى، ولم يأمر برد المتنازع فيه إلى الإجماع فلا يكون حجة.

أجيب عن ذلك من قبل الجمهور:

فقالوا: هذه الآية حجة عليكم وليس حجة لكم، لأن حجة الإجماع من المتنازع فيها وعليه فيجب ردها إلى الله ورسوله وبالرد إليهم يتبين أن الإجماع حجة فنحن قد عملنا بالآية وأتينا لن نعملوا بها.

٢- قول الله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل: ٨٩].

وجه الاستدلال من الآية:

إنها تفيد أن الكتاب فيه بيان لكل شيء فلا حاجة إلى الإجماع ولا مرجع في الأحكام إلا إلى الكتاب، والإجماع غير الكتاب والسنة فلا يكون حجة.

ثانياً: أدلتهم من السنة: استدلال من قال بأن الإجماع ليس بحجة بأدلة كثيرة من السنة نذكر منها ما يلي:

١- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له: "كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد

رأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله ورسوله".

ثالثاً: أدلتهم من المعقول: استدلال أصحاب المذهب الثاني على عدم حجية الإجماع من المعقول بالآتي:

١- إن الأمة الإسلامية كثيرها من الأمم السابقة وقول غيرها لا يعتبر حجة فقولها لا يكون حجة كذلك لعدم الفرق.

٢- إن قول كل مجتهد يحتمل الخطأ والصواب لكونه غير معصوم عن الخطأ فيكون الخطأ جائزاً على جماعتهم. وبعد هذا العرض لأدلة المذاهب في حجية الإجماع تبين أن المخالفين في حجيتهم لم يتمسكوا بشيء يصلح دليلاً على ما ذهبوا إليه، وأن المذهب الراجح هو مذهب الجمهور القائل بأن الإجماع حجة ودليل شرعي يستدل به في استنباط الأحكام الشرعية.

المبحث الرابع: في أركان الإجماع

س: اذكر تعريف الركن لغة واصطلاحاً.

الركن في اللغة: هو الجانب القوي، ومنه قوله تعالى في حق لوط عليه السلام: {قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} [هود: ٨٠]، أي: جانب قوي.

وفي الاصطلاح: ما تقوم به الماهية بحيث يكون جزءاً منها وداخلاً فيها، وإذا تبين لنا هذا نقول: إن للإجماع ركنين.

س: للإجماع ركنان، اذكرهما بإيجاز.

• الركن الأول: العزيمة:

وهو التكلم بما يوجب الاتفاق منهم أو شروعهم في الفعل على وجه يكون ذلك موجوداً من الخاص والعام فيما يستوي الكل في الحاجة إلى معرفته لعموم البلوى فيه كتحريم الزنا والربا والزواج من الأمهات وما أشبه ذلك وما لا تيم البلوى فيه كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها.

• الركن الثاني: الرخصة:

وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل وينتشر في أهل عصره ويسكت الباقيون منهم ولا يردوا عليهم بعد مضي مدة النظر والتأمل ويسمى إجماعاً سكوتياً، لأنه لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من الكل لأدى ذلك إلى تعذر انعقاد الإجماع.

س: ما المقصود بالإجماع السكوتي؟ وما شروطه؟

الإجماع السكوتي:

تعريفه: هو أن يبدي بعض المجتهدين رأيه صراحة في المسألة بفتوى أو بقضاء ويعلم به باقي المجتهدين في عصره فيسكتون ولا يكن منهم اعتراف ولا إنكار صراحة ومضي مدة التأمل فيه ولم يظهر له مخالف قبل استقرار المذاهب.

شروطه: يشترط في الإجماع السكوتي عدة شروط أهمها ما يلي:

١- أن يكون السكوت مجرداً من علامة الرضا أو عدم الرضا فإذا وجد ما يدل على الرضا لم يكن إجماعاً سكوتياً بل إجماعاً صريحاً.

٢- من الآثار ما يلي:

أ- ما روي عن عمر رضي الله عنه لما شاور الصحابة رضي الله عنهم في فضل مال عنده من الغنائم أشاروا عليه بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في القوم ساكت، فقال له: ما تقول يا أبا الحسن: قال: لم نجعل يقينك شكاً وعلمك جهلاً، أرى تقسيم ذلك بين المسلمين وروى فيه حديثاً.

وجه الدلالة:

إن سيدنا عمر لم يجعل سكوت الإمام علي رضي الله عنه دليلاً على الموافقة مع كون الحق عنده في خلافهم.

ب- ما روي أن امرأة غاب عنها زوجها فبلغ عمر رضي الله عنه أنها تجالس الرجال وتحدث معهم، فأشخص إليها ليمنعها عن ذلك، فأملصت من هيبته، فشاو أصحابه في ذلك. فقالوا: لا غرم عليك إنما أنت مؤدب وما أردت إلا الخير. وعلي رضي الله عنه ساكت في القوم: فقال: ما تقول يا أبا الحسن: فقال: إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا، وإن قاربوك أي طلبوا قربك فقد غشوك، أي: خانوك، أرى عليك الغرة فقال: أنت صدقتني.

وجه الدلالة:

قد أجاز الإمام علي رضي الله عنه السكوت مع إضمار الخلاف ولم يجعل عمر سكوته دليلاً على الموافقة حتى استنتقه.

ومن المعقول:

إن السكوت يحتمل وجوهاً سوى الرضا لاحتمال أنه سكت لتعارض الأدلة حتى يتروى أو يتفكر أو لخوف الدم أو عدم الالتفات إليه بسبب الإنكار أو للمهابة كما قال ابن عباس في حق عمر بعد وفاته حين خالفه في شرعية العول هبته وكان رجلاً مهيباً، وفي رواية منعتني عن ذلك درته، أو لاعتقاد تصويب كل مجتهد فلا يرى الإنكار عليه واجباً، أو بوقر القائل فلا يخالفه تعظيماً له، ومع قيام هذه الاحتمالات لا يدل السكوت على الموافقة فلا إجماع. ومن هنا قال الإمام الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول.

المذهب الثالث:

وعليه بعض الشافعية وبعض المعتزلة منهم أبو هاشم والجبالي ونسبه البخاري للكرخي من الحنفية وللشافعي رضي الله عنه في أحد الوجهين عنه واختاره الصيرفي والآمدي وابن السمعاني وغيرهم وهم يرون أنه حجة وليس بإجماع **واستدلوا عليه بما يأتي:**
١- إن سكوتهم مع هذه الاحتمالات السابقة التي ذكرناها في المذهب السابق من المعقول تدل ظاهراً على الموافقة فيكون حجة يجب العمل بها كخبر الواحد والقباس وقد احتج الفقهاء في كل عصر بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يظهر له مخالف فدل على أنهم اعتقدوه حجة إلا أنه لا يكون إجماعاً.

المذهب الرابع: وعليه الجبائي من المعتزلة ولالإمام أحمد في أحد الروايتين عنه ونقله ابن فورك عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره الرافعي، وأبو إسحاق الشيرازي، وغيرهم وهم يرون أنه إجماع وحجة بعد انقراض العصر وهذا القول يتفق مع سابقه من حيث الحجية غير أن أصحابه قيدوا كونه حجة بعد انقراض العصر واستدلوا عليه بما يأتي:

١- إن انقراض العصر يضعف الاحتمالات المذكورة من الخوف والتفكير وغيرهما، والعادة قاضية ببعض سكوت العلماء في الزمن المتطاوّل لأن حكم الواقعة المجمع عليها قد تكرر مع الزمن ولم يتصور دوام السكوت من كل المجتهدين.

٢- أن يكون السكوت بعد مضي مدة التأمل بحيث تكون هناك فترة كافية للنظر والبحث في المسألة وتقدر عند الجمهور بثلاثة أيام وعند الحنفية غير محددة بفترة معينة بل المعول عليه هو مرور فترة من الوقت يعلم فيها عادة بأنه لو كان هناك مخالف لظهر.

٣- أن تكون المسألة اجتهدية، وهي التي يكون الدليل الوارد فيها ظنياً فإن كان قطعياً فإن السكوت فيها لا يعتبر دليلاً على الموافقة على ذلك الحكم، وإنما يعتبر من قبيل الإهمال لقول ذلك القائل وعدم الاعتداد برأيه.

٤- أن يكون السكوت قبل استقرار المذهب، لأنه بعد الاستقرار لم يدل على موافقتهم، لأن الظاهر أنهم سكتوا اعتماداً على معرفة مذهبهم من قبل في تلك المسألة.

٥- أن يكون السكوت لخوف أولمهابة يمنع الساكت من المخالفة.

٦- أن يعلم الحكم المسكوت عنه لجميع أهل العصر وينتشر ولم ينكروه.

س: اختلف العلماء في كونه إجماع وحجة أو ليس بإجماع ولا حجة، وضح ذلك مع الاستدلال والترجيح.

فإذا تحققت هذه الشروط في الإجماع السكوتي فقد اختلف العلماء في كونه إجماع وحجة أو ليس بإجماع ولا حجة على مذاهب... **هاك بيانها:**

المذهب الأول:

وعليه أكثر الحنفية، والإمام أحمد بن حنبل، وبعض الشافعية كأبي إسحاق الإسفراييني، والنووي، وبعض المالكية كابن الحاجر وهم يرون أن الإجماع السكوتي إجماع كما أنه حجة وأكثر الحنفية على أنه حجة قطعية وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه حجة ظنية لا قطعية، واستدلوا على مذهبهم بما يأتي:

١- أنه لو شرط لانقضاء الإجماع التنصيص من كل واحد منهم لأدى ذلك إلى أن لا ينقضاء الإجماع أبداً لتعذر اجتماع أهل العصر على قول يسمع منهم وهو متعذر ويوقع المكلفين في الحرج والله تعالى رفع عنا الحرج بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].

٢- إن قول البعض وسكوت البعض الآخر إجماع في الأمور الاعتقادية ويكون إجماعاً في غيرها من الأحكام الفرعية كذلك لعدم الفارق بل اعتباره في الأحكام الفرعية أولى.

المذهب الثاني:

وعليه الظاهرية وبعض الحنفية كعيسى بن أبان وبعض المتكلمين كالقاضي الباقلاني، ونسبه الآمدي والإمام الرازي للإمام الشافعي ونسبه الباجي لأكثر المالكية وابن السبكي لأكثر الشافعية وغيرهم وهم يرون أنه ليس بإجماع ولا حجة **واستدلوا بما يأتي:**

١- **من السنة:** ما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر، وفي القوم رجل وفي يده طول يقال له ذو اليمين قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن: فقال: قد كان بعض ذلك، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقال: أحق ما يقول ذو اليمين: قالوا: نعم، فتقدم، ثم صلى ما ترك ثم سلم، ثم سجد للسهو ثم سلم.



س: وضع رأي العلماء في هل ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدثهم ويكون حجة عند المخالفة من غيرهم أم لا؟ وضع ذلك مع الاستدلال والتوضيح والترجيح.

• **ثانياً: إجماع العترة (أهل البيت النبوي):**

هل ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدثهم ويكون حجة عند المخالفة من غيرهم أم لا؟ خلاف بين العلماء... هاك بيان:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أن إجماع العترة وهم أهل البيت ليس بحجة على غيرهم عند المخالفة أي لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدثهم مع وجود المخالف لهم.

المذهب الثاني:

وعليه الشيعة الزيدية وبعض الروافض ووافقهم عليه أبو هاشم وأبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار ونسبه بعض العلماء إلى النظام وهم يرون انعقاد الإجماع بأهل البيت وحدثهم كما أنه حجة واستدلوا عليه بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول **وسأذكر بعضاً منها:**

١- **فمن الكتاب:**

قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً} [الأحزاب: ٣٣].

وجه الدلالة: أن الله تعالى ينفي الرجس عن أهل البيت وإنما هي للحصر فيهم والخطأ والضلال من الرجس فكان منتفياً عنهم فيكون قولهم حجة، وأهل البيت هم: فاطمة وعلي والحسين رضي الله عنهم أجمعين.

أما من السنة: ما رواه أحمد والترمذي عن زيد بن ثابت أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني تارك فيكم الثقلين فإن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا الحوض جميعاً".

وجه الدلالة من الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل التمسك بالعترة (أهل البيت) رافعاً للضلال كالتمسك بالكتاب فلا تقف إقامة الحجة على غيرهما.

أما من المعقول: فإن أهل البيت النبوي اختصوا بالشرف والنسب فكانوا أهل بيت الرسالة ومهبط الوحي والنبوة ووقفوا على أسباب التنزيل، ومعرفة التأويل، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله بكثرة المخالطة فكانوا أولى بهذه الكرامة وهي عصمتهم عن الخطأ فكانت أقوالهم حجة على غيرهم.

وبعد هذا العرض لأقوال العلماء في هذه المسألة أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بأن إجماع أهل العترة ليس بحجة على غيرهم مع وجود من يخالفهم.

س: اختلف العلماء في هل ينعقد الإجماع بإجماع الخلفاء الأربعة الراشدين مع مخالفة غيرهم أم لا ينعقد؟ وضع ذلك مع الاستدلال والتوضيح.

• **ثالثاً: إجماع الخلفاء الأربعة الراشدين:** هل ينعقد الإجماع بإجماع الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان

المذهب الخامس: وعليه ابن أبي هريرة من الشافعية وهو يرى: إن كان القول على سبيل الفتوى وانتشر ولم يعرف له مخالف يكون إجماعاً وحجة وإن كان حكماً وسكت الباقون عن إنكاره لا يكون إجماعاً ولا حجة **واستدل عليه بما يلي:**

١- أن العادة قضت بأن حكم الحاكم لا يدل السكوت فيه من الباقين على الرضا منهم، لأن حكم الحاكم يقطع النزاع ويسقط الاعتراض.

الفصل الثاني: في الإجماعات الخاصة المختلف

فيها - ومسائل متعلّقة بالإجماع

المبحث الأول: الإجماعات الخاصة المختلف فيها

س: اختلف العلماء في إجماع أهل المدينة النبوية هل هو حجة على غيرهم أم لا؟ وضع ذلك مع الاستدلال والتوضيح والترجيح.

• **أولاً: إجماع أهل المدينة النبوية:**

اختلف العلماء في إجماع أهل المدينة النبوية هل هو حجة على غيرهم أم لا؟ أو بمعنى آخر: هل يكون إجماعهم وحده حجة على من خالفهم أم لا؟ **اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:**

المذهب الأول: وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أن إجماع أهل المدينة وحده لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم **واستدلوا عليه:**

١- أن الأدلة التي أثبتت حجية الإجماع متناولة لأهل المدينة ولغيرهم، كما أن العصمة عن الخطأ واردة لكل فتخصيصها بأهل المدينة تخصيص بلا مخصص وترجيح بلا مرجح وهو باطل.

المذهب الثاني:

وعليه الإمام مالك وهو يرى أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقاً على من خالفهم، وقال بعض من أصحابه: إنما أراد بذلك أن يكون إجماعهم أولى، ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدل لذلك بأدلة من السنة والمعقول وسأستفي بدليل واحد.

فمن السنة: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها".

فالحديث أفاد أن الخطأ من الخبث فكان منفيّاً عن أهل المدينة، وإذا انتفى عنهم الخطأ وجب قبول قولهم لعصمتهم.

٢- **ومن المعقول وجهين:**

الأول: بأن المدينة دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وموطن قبره ومهبط الوحي، ومجمع الصحابة، ومستقر الإسلام ومتنبؤ الإيمان وفيها ظهر العلم ومنها صدر فلا يجوز أن يخرج الحق عن قول أهلها. **الثاني:** أن أهل المدينة شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وكانوا أعرف بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم من غيرهم فوجب أن لا يخرج الحق عن قولهم.

وبعد هذا العرض لهذه المسألة لا يسعنا إلا القول بترجيح مذهب الجمهور القائل بأن الإجماع لا يختص بأهل المدينة وحدثهم دون غيرهم.

• خامساً: إجماع أهل الحرمين: (مكة والمدينة) وأهل

المصريين (الكوفة والبصرة):

إجماع أهل مكة والمدينة وأهل الكوفة والبصرة لم يذكره علماء الحنفية في كتبهم الأصولية، وإنما ذكره علماء الشافعية وقد ذكروا خلافاً في هذه المسألة.... هاك بيانه:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أن إجماع أهل الحرمين (مكة والمدينة) وأهل المصريين (الكوفة والبصرة) لا ينعقد بهم وحدهم مع وجود المخالف لهم كما أنه ليس بحجة، واستدلوا عليه بما يأتي: أن اتفاق هؤلاء يطلق عليه اتفاق بعض مجتهدي الأمة لا كلهم، والعصمة عن الخطأ للكل وليس للبعض، وعليه فإجماعهم ليس بحجة.

المذهب الثاني:

وعليه بعض العلماء ونقله ابن حزم الظاهري عن بعض الحنفية وبعض المالكية، وهم يرون أن إجماع أهل مكة والمدينة والكوفة والبصرة حجة وينعقد بهم الإجماع مع وجود من خالفهم واستدلوا عليه بما يأتي:

١- أن إجماع أهل مكة والمدينة والكوفة والبصرة فيه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم كانوا بالحرمين وانتشروا في المصريين أي الكوفة والبصرة فكان إجماعهم حجة.

المبحث الثاني: في مسائل متعلّقة بالإجماع

س: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ وضع ذلك مع الاستدلال والتوضيح والترجيح.

• المسألة الأولى: في إحداث قول ثالث في مسألة

اختلف أهل العصر فيها على قولين

إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ والخلاف هنا مشروط باستقرار الخلاف في المسألة أما إذا لم يستقر الخلاف فلا مانع من إحداث قول ثالث والخلاف على مذاهب... هاك بيانه:

المذهب الأول: وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أنه إذا أجمع على قولين في مسألة لم يجز إحداث قول ثالث فيها مطلقاً واستدلوا عليه بما يأتي:

١- القول الثالث إما أن يكون غير دليل أو لدليل لم يطلع عليه الأولون أو لدليل اطلعوا عليه ولكنهم تركوا العمل به، فالأول باطل باتفاق، والثاني باطل كذلك لما فيه من وصف الأمة السابقة بتضييع الحق والغفلة عنه، وإن كان الثالث فهو باطل، لأن اطلاعهم على الدليل وتركهم إياه على أنه مرجوح فلا يصح الاعتماد عليه والأخذ به، لأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح باطل.

٢- أن الأمة إذا اجتمعت على قولين فقد أجمعت في المعنى على المنع من إحداث قول ثالث، لأن كل طائفة تحرم الأخذ إلا بما قاله لو قاله مخالفاً فقط، فجواز إحداث قول ثالث يقتضي جواز الأخذ به وقد منعوا منه.

وعلي رضي الله عنهم مع مخالفة غيرهم أم لا ينعقد؟ خلاف بين العلماء... هاك بيانه:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء واختاره الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهم يرون أنه لا ينعقد الإجماع بالخلفاء الأربعة مع مخالفة غيرهم أو توقفهم أو عدم سماع الحكم، واستدلوا عليه بما يأتي:

١- إن الخلفاء الأربعة بعض الأمة فلا عصمة لهم عن الخطأ في اجتihadهم، لأن العصمة ثابتة لكل الأمة وليس للبعض وقد ثبت ذلك من الأدلة التي ذكرناها سابقاً في حجة الإجماع.

المذهب الثاني:

وعليه بعض الحنفية كالقاضي أبو حازم والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهم يرون أن إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة ينعقد مع وجود المخالف لهم كما أنه حجة على غيرهم واستدلوا عليه بما يأتي:

١- قوله صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" رواه الترمذي وصححه الحاكم.

وجه الدلالة:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حث على اتباعهم والتمسك بطريقتهم فينتفي عنهم الخطأ في اجتihadهم والمراد بالخلفاء الراشدين الخلفاء الأربعة يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً عضوضاً"، وكانت مدة الأربعة الخلفاء هذه المدة إلا ستة أشهر مدة الحسن بن علي رضي الله عنه.

وبعد هذا العرض أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بأن إجماع الخلفاء الأربعة لا ينعقد مع مخالفة غيرهم.

س: اختلف العلماء في هل ينعقد الإجماع بالشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع مخالفة غيرهما أم لا؟ وضع ذلك مع الاستدلال والترجيح.

• رابعاً: إجماع الشيخين أبي بكر وعمر:

هل ينعقد الإجماع بالشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع مخالفة غيرهما أم لا؟ خلاف بين العلماء.... هاك بيانه:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون أنه لا ينعقد الإجماع بالشيخين أبي بكر وعمر مع وجود المخالف لهما واستدلوا عليه بما ذكرنا سابقاً من أن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع تثبت العصمة لكل الأمة وليس للبعض إلى آخره.

المذهب الثاني:

وعليه بعض العلماء وهم يرون أنه ينعقد الإجماع بالشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما واستدلوا عليه بما يأتي:

١- من السنة: ما رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه، والترمذي وصححه الحاكم وابن حبان من طريق حذيفة بن اليمان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر".

المذهب الثاني:

وعليه الظاهرية وبعض الحنفية وبعض الشيعة، وهم يرون جواز إحداث قول ثالث مطلقاً **واستدلوا عليه بما يأتي:**

١- أن اختلاف الأمة في المسألة على قولين دليل على تسويغ الاجتهاد فيها والمصير إلى ما أدى إليه الاجتهاد، وما دامت المسألة اجتهادية وليست إجماعية جاز إحداث القول الثالث.

٢- أنه لو لم يجز إحداث قول ثالث لما وقع، ولكنه وقع من غير إنكار من الأمة فمن ذلك أن الصحابة اختلفوا في مسألة زوج وأبوين وزوجة وأبوين فقال ابن عباس للأُم ثلث الأصل بعد فرض الزوجة والزوجة وقال الباقر للأُم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والزوجة، وقد أحدث التابعون قولاً ثالثاً فقال ابن سيرين وغيره إن الأُم تأخذ ثلث الكل في زوجة وأبوين، وتأخذ ثلث الباقي في زوج وأبوين، مع أن الصحابة ليس لهم إلا قولان في المسألتين ثلث الكل أو ثلث الباقي.

المذهب الثالث:

وعليه البعض الآخر من الحنفية وهم يرون عدم إحداث قول ثالث في المسألة إذا كان الإجماع على قولين من الصحابة ويجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث **واستدلوا عليه بما يأتي:**

١- أن الصحابة رضوان الله عليهم لهم الفضل والسبق في الدين مما ليس لغيرهم فإذا اختلفوا في مسألة على قولين لم يجز إحداث قول آخر.

المذهب الرابع:

وعليه البعض من العلماء منهم الإمام الشافعي واختاره المتأخرون من أصحابه واختاره الأمامي والإمام الرازي والبيضاوي، وابن الحاجب وهم يرون أن القول الثالث إذا كان يلزم فيه رفع ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه وإلا جاز، **واستدلوا عليه بما يأتي:**

أ- إن القول الثالث إذا كان رافعاً لما اتفق عليه الأولون يكون إحداثه مخالفاً للإجماع ومخالفة الإجماع غير جائزة، لهذا منع من إحداثه، أما إذا لم يكن رافعاً لما اتفق عليه لم يكن فيه مخالفة للإجماع وليس هناك مانع من خلافه فيكون المقتضى هو كون المسألة اجتهادية موجوداً والمانع منتفياً فيجوز إحداث قول ثالث عملاً بالمقتضى السالم عن المعارض.

وبعد عرض المذاهب في هذه المسألة وأدلة كل مذهب..... أرى ترجيح من قال بالتفصيل، لأن العمل به فيه جمعا بين الأدلة.

س: اختلف العلماء في إحداث دليل أو تأويل آخر غير ما ذهبوا عليه، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح والترجيح لما تقول.

• **المسألة الثانية: في إحداث دليل أو تأويل آخر غير ما ذهبوا إليه:**

وإن كان الثالث فهو الذي اختلف فيه العلماء على مذهبين....

هاك بيانهما:

المذهب الأول: وعليه الجمهور من العلماء واختاره ابن السبكي والأمامي، وابن الحاجب ومحب الدين بن عبد الشكور وابن الهمام وغيرهم وهم يرون جواز إحداث دليل لحكم أو تأويل أو علة لحكم **واستدلوا عليه بما يأتي:**

١- لو لم يجز إحداث الدليل أو ذلك التأويل لم يقع من غير نكير لكنه وقع إذ المتأخرون من العلماء لم يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات القوية لما أجمعوا عليه من الحكم ولم ينكر عليهم فكان ذلك إجماعاً بل عد ذلك فضلاً في حقهم فكان ذلك جائزاً، لأن أقل درجات الجواز الوقوع.

٢- إن إحداث دليل أو تأويل اجتهاد لم يعارضه إجماع، لأن عدم القول ليس قولاً بالعدم والإجماع على دليل أو تأويل ليس إلا عدم القول بدليل أو تأويل غيره لا أنه قول بعدمه.

المذهب الثاني:

وعليه جماعة من العلماء ونسبه الأمامي للأقلين وهم يرون المنع من إحداث دليل أو تأويل لم يقل به أهل العصر الأول **واستدلوا عليه بما يأتي:**

١- إن إحداث الدليل أو التأويل اتباع غير سبيل المؤمنين لأنهم أجمعوا على دليل، وإحداث الدليل أو التأويل غير الدليل السابق الذي أجمعوا عليه، وقد وقع الوعيد عليه بقوله تعالى: {وَتَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ} [النساء: ١١٥] فكان إحداث الدليل وذلك التأويل غير جائز للوعيد عليه.

وبعد عرض هذه المسألة.... أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بالجواز لقوة أدلتهم.

س: اختلف العلماء إذا كان أمراً دينياً كتهجير الجيوش وتدمير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح والترجيح.

المسألة الثالثة: في ما يكون فيه الإجماع وما لا يكون:
أما إذا كان أمراً دينياً كتهجير الجيوش وتدمير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها فقد وقع الخلاف فيه بين العلماء على مذهبين....

هاك بيانهما:

المذهب الأول: وعليه الجمهور من العلماء واختاره الإمام الرازي والأمامي وابن الحاجب والقاضي عبد الجبار في أحد قوليهم وهم يرون: أن الإجماع فيها يكون حجة وبأنهم مخالفه **واستدلوا عليه بما يأتي:**

إن النصوص الدالة على عصمة الأمة من الخطأ ووجوب اتباعهم فيما أجمعوا عليه لم تفصل بين اتفاقهم على أمر ديني أو دنيوي.

المذهب الثاني:

وعليه جماعة من العلماء منهم القاضي عبد الجبار في قوله الآخر وبعض الحنفية وهم يرون: أن الإجماع لا يعتبر حجة في الأمور الدنيوية، **واستدلوا عليه بما يأتي:**

أن الإجماع في المرتبة التالية بعد السنة النبوية لأنه ليس بأكثر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو حجة في أحكام الشرع، دون مصالح الدنيا، يؤيد ذلك ما رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يقوم يلحقون النخل فقال: "لو لم تفعلوا لصاح فخرج شيصاً" فمر بهم فقال: "ما لنخلكم" فقالوا: قلت كذا وكذا فقال: "أنتم أعلم بأمور دنياكم".

وبعد هذا العرض.... أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بأن الإجماع في الأمور الدنيوية حجة وتحرم مخالفته ولا وجه لقياس الإجماع بالسنة، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا ينطق عن الهوى.

خاتمة

في حكم منكر الإجماع

س: اختلف العلماء في حكم منكر الإجماع، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح والترجيح.

إذا كان الإجماع قطعياً فقد اختلف العلماء في حكم منكره فذهب الحنفية وجماعة من العلماء إلى إنكاره مطلقاً كفر، لأن إنكار القطعي المجمع عليه إنكار للدليل الذي أجمعوا عليه من الكتاب والسنة وفي ذلك تكذيب لله ورسوله والتكذيب لهما أو لأحدهما كفر والعياذ بالله.

وبذلك يكون قول الإمام البزدوي ومن معه من الحنفية وهو التكفير مطلقاً مراداً بمن أنكر الدليل الذي ثبت به الإجماع القطعي من الكتاب والسنة يكون كافراً، أو مراداً به من اعترف بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان تكديماً للشارع وهو كفر، لأن من أنكر أصل الإجماع لا يكفر. وذهب بعض المتكلمين إلى أن منكر الإجماع لا يكفر، لأن دليل حجته ظني وليس بقطعي.

وذهب بعض العلماء إلى التفصيل وهو مختار الآمدي وابن الحاجب وغيرهما فقالوا: إن كان الحكم المجمع عليه مما علم من الدين بالضرورة بحيث يعرفه العامة والخاصة مثل وجوب الصلاة والصوم وتحريم الزنا وشرب الخمر كان إنكاره كفراً، أما إذا كان غير ذلك فالحكم بحل البيع وصحة الإجارة فلا يكفر منكره ولكن يحكم بفسقه وضلاله.

وإنما حكموا بكفر من أنكره مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما ذكر، لأنها من أركان الإسلام الذي لا يوجد بدونها فإنكارها يرفع إسلام المنكر فيكون كافراً، أما غير ذلك فيتحقق الإسلام بدونها فلا يكون كافراً.

انتهى الموضوع

الدراسة النصية في أصول الفقه

من كتاب التوضيح لمن التنقيح للإمام القاضي،

صدر الشريعة

عبد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي (ت: ٧٤٧هـ)

س: اكتب ترجمة مختصرة لصاحب الكتاب وهو الإمام صدر الشريعة.

هذه ترجمة مختصرة لصاحب الكتاب، وهو الإمام صدر الشريعة.

اسمه: هو عبد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي البخاري الحنفي، وصدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر، من علماء أصول الفقه والدين.

قال عنه ابن بطوطة: هو الفقيه العالم الفاضل، صدر الشريعة، من الصلحاء والفضلاء.

من مؤلفاته: التنقيح في أصول الفقه، وشرحه التوضيح في حل غوامض التنقيح، وشرح الوقاية في الفقه.

ولد: في (بخارى) ونشأ بها، وتوفي بها، وكانت وفاته رحمه الله سنة (٧٤٧هـ).

والكتاب المقرر هو كتاب التوضيح شرح تنقيح الأصول، للإمام العلامة الفقيه عبيد الله صدر الشريعة الأصغر ابن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن جمال الدين عبيد الله المحبوبي البخاري الحنفي المتوفى سنة (٧٤٧هـ) رحمه الله تعالى. وهو كتاب مشهور في أصول الفقه عند الحنفية، نقح صدر الشريعة ونظم فيه أصول البزدوي، وأورد فيه زيادة **مباحث محصول الرازي، وأصول ابن الحاجب.**

كتاب العباس

س: ذكر المصنف الركن الرابع في القياس وهو (تعديدية الحكم من الأصل...)، وضح ذلك. واذكر معنى القياس لغة واصطلاحاً واختلاف عبارات الأصوليين في معنى القياس.

(الركن الرابع) في القياس، وهو: (تعديدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة) أي: إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع.

القياس هو الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، وهو أصل عظيم الشأن جليل القدر؛ به يستنبط المجتهد أكثر الأحكام؛ لأن النصوص محصورة والحوادث متجددة غير منتهية؛ ولذلك قيل في البيت المشهور:

إذا أعيى الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس

والقياس لغة: مصدر قاس الشيء يقيسه قياساً وقياساً: إذا قدره على مثاله. يقال: قاسه به وعليه وإليه قياساً وقياساً وإقتاسه.

واختلفت عبارات الأصوليين في حكاية معناه في

اللغة: فقيل معناه: التقدير، يقال: قاس الثوب بالذراع، أي: قدره، والتقدير يستلزم المساواة، فاستعمال القياس في المساواة على هذا القول - مجاز لغوي، من إطلاق اسم الملزوم على اللازم، وقيل: حقيقة عرفية.

والقياس في الاصطلاح: اختلف العلماء في إمكانية حد القياس، فذهب إمام الحرمين، ومن وافقه إلى أنه يتعذر الحد الحقيقي للقياس، وذهب الجمهور إلى إمكانية حده، ولعل مرادهم: أنه يحد حداً اسمياً، لا حقيقياً، وبذلك يصح الحكم بأن هذا الخلاف لفظي، ولعل هذا الخلاف هو ما حدا ببعض الأصوليين إلى غش الطرف عن تعريف القياس في الاصطلاح، كما فعل الدبوسي، والسرخسي، والبزدوي، وغيرهم.

وقد اختلف القائلون بإمكانية حد القياس، فعرفه بعضهم على أنه عمل من أعمال المجتهد، وهذا ما يقوله صدر الشريعة رحمه الله حيث عرفه بأنه: "تعديدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة"، والتعديدية: فعل العبد، حيث لا يصح أن يوصف المولى - عز وجل - بكونه معديداً حكم الأصل إلى الفرع بالمعنى المتبادر من هذا الإطلاق، وإن كان الأولى تعريفه على أنه: مدرك رابع للأحكام الشرعية، نصبه الشارع كالكتاب، والسنة، والإجماع، ومفصل من مفاصل الشرع، كما ذكره فخر الإسلام، وذهب إليه بعض الأصوليين، كالأمدي، وابن الحاجب، والكمال بن الهمام، وغيرهم، بل قد نص الكمال ابن الهمام في تحريره على عدم صحة التعاريف المفيدة لكونه فعل المجتهد، ولا يمكن ردها لكونه، أي: القياس فعل الشارع، ولو بنوع من التأويل.

وعرفه ابن الحاجب المالكي بقوله: مساواة فرع الأصل في علة حكمه.

وعرفه البيضاوي الشافعي بقوله: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. فمن عرفه بالتعديدية، والتقدير، والمساواة، جعله عملاً من أعمال المجتهد، ومن عرفه بالإبانة، والإثبات جعله دليلاً من أدلة الشرع.

س: استكمالا لما بدأه فقد قال إن التعديدية توجب أن لا يبقى الحكم في الأصل، وضح ذلك بتعريف الأصوليين للتعديدية وعند النحاة وعند الصرفيين مع ذكر مثال ثابت بدلالة النص.

وقد قيل عليه: إن التعديدية توجب أن لا يبقى الحكم في الأصل. **لأن التعديدية في اللغة:** جعل الشيء متجاوزاً ومتباعداً عن الشيء؛ فيرد هذا الاعتراض؛ حيث يقال: عدّ عن الشيء: أي انصرف عنه، وعداه تعديدية: أجازته وأنفذه، وعداه عن الأمر: صرفه وشغله.

- **والتعديدية عند الأصوليين:** بيان وصف في الأصل عدى به الحكم إلى فرع مختلف فيه، أو نقل الحكم من الأصل إلى الفرع.

- **وعند الصرفيين:** تغيير الفعل وإحداث معنى الجعل والتصيير، نحو: "ذهبت بزيد"، فإن معناه: جعلته ذا ذهاب أو صيرته ذا ذهاب.

- **وعند النحاة:** إيصال معاني الأفعال إلى الأسماء. وقوله: (لا تدرك بمجرد اللغة) احتراز عن دلالة النص، وذكر هذا القيد واجب؛ لاتفاق العلماء على الفرق بين دلالة النص والقياس.



الحنفية وبعض أصحاب الشافعي، وبعض المعتزلة. وقد استدلل المصنف لذلك بثلاثة أدلة سيأتي ذكرها.

المذهب الثاني: صحة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، وهو مذهب الإمام الشافعي وأكثر أصحابه، والإمام أحمد وبعض أصحابه، كأبي الخطاب.

والأثر المترتب على اعتبار هذه العلة أو عدم اعتبارها: أن من اعتبرها أجرى على كل ما يقوم مقام الذهب والفضة ما يجري عليهما، من أحكام ربا الفضل والنسيئة وغير ذلك من الأحكام الفقهية، ومن لم يعتبرها حجة لم يقس على الذهب والفضة سائر العملات.

س: زاد المصنف في الشرح في بيانه بأن القياس يفيد غلبة الظن بأن الحكم هذا لا أنه مثبت له ابتداء، واختلف أهل الظواهر في نفي القياس، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح.

(وهو يفيد غلبة الظن بأن الحكم هذا، لا أنه مثبت له ابتداء). أي: القياس يفيد غلبة ظننا بأن حكم الله في صورة الفرع هذا، فما ذكرنا من إثبات الحكم، فالمراد به هذا المعنى، لا أن القياس مثبت للحكم ابتداء؛ لأن مثبت الحكم هو الله تعالى، وهذا ما قالوا: إن القياس مظهر للحكم لا مثبت.

قوله: "لأن مثبت الحكم هو الله تعالى" غير واف بالمقصود؛ لأنه ينبغي على هذا التقدير أن يجعل شيء من الأدلة مثبتاً للحكم بل يجعل مظهراً على ما ذهب إليه المحققون من أن مرجع الكل إلى الكلام النفسي والأوجه ما سبق من أن حكم الفرع يثبت بالنص أو الإجماع الوارد في الأصل.

(وأصحاب الظواهر نفوه، فبعضهم على أن لا عبرة للعقل أصلاً، وبعضهم على أن لا عبرة له في الشرعيات.

اختلف أهل الظواهر في نفي القياس:

فمنهم من قال: ليس للعقل حمل النظر على النظر في الأحكام الشرعية ولا في غيرها من العقليات والأصول الدينية، وإليه ذهب بعض الخوارج.

ومنهم من قال: ليس للعقل ذلك في الأحكام الشرعية خاصة لا متناعة عقلاً، وإليه ذهب بعض الشيعة والنظام.

ومنهم من قال: ليس للعقل ذلك في الأحكام الشرعية خاصة لا متناعة سمعاً، وإليه ذهب داود الأصفهاني - رحمه الله تعالى -.

لهم: قوله تعالى: {وَوَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: ٨٩] ولما كان الكتاب تبياناً لكل شيء تكون كل الأحكام مستفادة من الكتاب، والقياس إنما يكون حجة فيما لا يوجد في الكتاب.

شرع المصنف في ذكر أدلة أصحاب الظواهر على نفس القياس والرد عليها، والمذكور في الكتاب أدلة المذهب الأخير، ولم يتعرض للأولين؛ لأننا قاطعون بأن الشارع لو قال: إذا وجدت مساواة فرع لأصل في علة حكمه، فأثبت فيه مثل حكمه، وأعمل به لم يلزم منه محال لا لنفسه ولا لغيره.

س: شرع المصنف في الكلام بقوله (بخلاف أمر الحرب جواب عن سؤال مقدر هو أن هذه الأشياء يصح فيها القياس والعمل بالرأي اتفاقاً) واختلف العلماء في

دلالة النص: هي دلالة الكلام على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، لاشتراكهما في علة يمكن فهمها للعارف باللغة العربية، من غير حاجة إلى نظر واجتهاد.

مثال الثابت بدلالة النص قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: ٨] فثبت من دلالة النص ملك الكفار أموال المسلمين لأنه جعل لهم أموالاً ثم سماهم فقراء والفقير هو عديم الملك لا البعيد من الملك لأنه ضد الغنى والغنى من ملك لا من أصابه بيده. ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (٢٦٠/١).

س: تكلم المصنف عن بما يتحقق به القياس هو العلة أي العلم بالعلة ثم التعدية هي أثر القياس، وضح ذلك فيما ذكره فخر الإسلام.

والمراد: أن الشيء الذي يقوم به ويتحقق به القياس هو العلة، أي العلم بالعلة، ثم التعدية هي أثر القياس.

ذكر فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - أن ركن القياس ما جعل علماً على حكم النص مما اشتمل عليه النص، وجعل الفرع نظيراً له في حكمه؛ لوجوده فيه وقال: أما الحكم الثابت بتعليل النصوص فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي على احتمال الخطأ وهذا صريح في أن العلة ركن والتعدية حكم، وفيه إشارة إلى أن القياس هو التعليل أي: تبين أن العلة في الأصل هذا ليثبت الحكم في الفرع فذهب المصنف - رحمه الله تعالى - إلى أن مراده أن العلم بالعلة ركن القياس أي: ما يقوم به ويتحصل.

وهذا يحتمل وجهين: أحدهما: أن يراد بالركن نفس ماهية الشيء على ما أشار إليه في الميزان من أن ركن القياس هو الوصف الصالح المؤثر، وما سواه مما يتوقف عليه إثبات الحكم

شرائط لا أركان. **وثانيهما:** وهو الأظهر أن يراد بالركن جزء الشيء على ما ذهب إليه بعض المحققين من أن أركان القياس أربعة: الأصل، والفرع وحكم الأصل، والوصف الجامع.

وأما حكم الفرع فثمره القياس لتوقفه عليه لكن لا يخفى أنه لا حاجة على هذا التقدير إلى ما ذكره من أن المراد بالعلة العلم بالعلة؛ لأن نفس هذه الأمور الأربعة مما يتوقف عليه تحقق القياس ووجوده في نفسه.

فإن قيل: قد ذكر فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - أن من جملة شروط القياس تعدد الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره، ولا نص فيه وشرط الشيء متقدم عليه فكيف يكون أثراً له؟

أجيب بأن المراد أن يكون التعدية حكم القياس، وأثره شرط أو أن التعدية شرط للعلم بصحة القياس لا للقياس نفسه.

س: اختلف العلماء في العلة القاصرة المستنبطة، وضح ذلك مع الاستدلال والتوضيح.

ومحل الخلاف في العلة القاصرة المستنبطة، أما العلة المنصوصة أو المجمع عليها فلا خلاف في صحتها.

وللعلماء في العلة القاصرة المستنبطة مذهبان:

المذهب الأول: عدم صحة التعليل بالعلة القاصرة، وهو مذهب أكثر الحنابلة، ورواية عن الإمام أحمد، كما أنه مذهب أكثر



ذكر أدلة جمهور العلماء القائلين بحجية القياس، وضح ذلك؟ مع الاستدلال والتوضيح؟

قوله: "بخلاف أمر الحرب" حاصله أنا نمنع العمل بالرأي والقياس فيما يمكن فيه العمل بالأصل ويكون من حقوق الله تعالى ولا تكون مدركة بالحس ولا بالعقل إذ لو أدرك به صار قطعياً. ينظر: شرح التلويح على التوضيح ط العلمية (١١٥/٢).

شرع المصنف -رحمه الله تعالى- في ذكر أدلة جمهور العلماء القائلين بحجية القياس.

اختلف العلماء في هذه القاعدة على مذهبين:

المذهب الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اللفظ لا بخصوص السبب أي أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص لا يختص به بل يكون عاماً لمن تسبب في نزول الحكم ولغيره، وهو مذهب جمهور العلماء وهو الراجح.

المذهب الثاني: أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، أي أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص يختص به، بمعنى أن خصوص السبب يختص العام، ويجعله مراداً به هذا السبب بخصوصه، فلا يعمل بالعام على عمومته.

فإذا ورد النص الشرعي بصيغة عامة وجب العمل بعمومه الذي دلت عليه صيغته، ولا اعتبار لخصوص السبب الذي ورد الحكم بناء عليه، سواء كان السبب سؤالاً أم واقعة حدثت؛ لأن الواجب على الناس اتباعه هو ما ورد به نص الشارع، وقد ورد نص الشارع بصيغة العموم فيجب العمل بعمومه، ولا تعتبر خصوصيات السؤال أو الواقعة التي ورد النص بناء عليها؛ لأن عدول الشارع في نص جوابه أو فتواه عن الخصوصيات إلى التعبير بصيغة العموم قرينة على عدم اعتباره تلك الخصوصيات.

س: ذكر المصنف (اللفظ عام يشمل الإلتعاض، وكل ما هو رد الشيء إلى نظيره في الحكم على الشيء بما هو ثابت لنظيره....) وضح ذلك بذكر مثال لما تقول؟

واللفظ عام يشمل الإلتعاض، وكل ما هو رد الشيء إلى نظيره، أي: الحكم على الشيء بما هو ثابت لنظيره، واشتقاقه من العبور والتركيب يدل على التجاوز والتعدي.

(فيدل على الإلتعاض عبارة، وعلى القياس إشارة) لأن الإلتعاض يكون ثابتاً بطريق المنطوق، مع أن سياق الكلام له، والقياس يكون ثابتاً بطريق المنطوق من غير أن يكون سياق الكلام له.

عبارة النص هي:

دلالة اللفظ على معنى سبق الكلام لأجله وأريد به قصداً.

إشارة النص فهي:

دلالة اللفظ على معنى لم يسبق له الكلام سوقاً أصلياً، وذلك بأن سبق له مثاله سوقاً تبعياً.

مقاله قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} الآية. فإنه سبق لبيان استحقات الغنيمة فصار نصاً في ذلك وقد ثبت فقرهم بنظم النص فكان إشارة إلى أن استيلاء الكافر على مال المسلم سبب لثبوت الملك للكافر إذ لو كانت الأموال باقية على ملكهم لا يثبت فقرهم.

س: ذكر المصنف (الكلام في العلة لوجوب الإلتعاض باعتبار قضية كلية....) وضح ذلك بالأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؟

وإنما تكون علة لوجوب الإلتعاض باعتبار قضية كلية، وهي أن كل من علم بوجود السبب يجب الحكم عليه بوجود المسبب، حتى لو لم تقدر هذه القضية الكلية لا يصدق التعليل؛ لأن التعليل إنما يكون صادقاً إذا كان الحكم الكلي صادقاً، فيكون حينئذ هذا الحكم الجزئي صادقاً، فإذا ثبتت القضية الكلية ثبت وجوب القياس في الأحكام الشرعية.

وهذا المعنى يفهم من لفظ الفاء، وهي للتعليل، فيكون مفهوماً بطريق اللغة، فيكون دلالة نصاً لا قياساً، فلا يلزم الدور، وهو إثبات القياس بالقياس، ودلالة النص مقبولة اتفاقاً.

وإنما الخلاف في القياس الذي يعرف فيه العلة استنباطاً واجتهاداً (ونظيره) أي: نظير القياس، وإنما أورد هذا النظر هنا؛ لأنه لما ذكر أن القياس في الأحكام الشرعية اعتبار حسب الاعتبار في الأمور التي يتعظ بها أراد أن يبين كيفية الاعتبار في القياس، وكيفية استنباط العلة.

قوله: عليه الصلاة والسلام: "الحنطة بالحنطة" بالنصب أي: يبعوا الحنطة، ولما كان الأمر للإيجاب والبيع مباح يصرف إلى قوله "مثلاً" (بمثل) أي: يصرف الإيجاب إلى قوله: "مثلاً" بمثل "كما في قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] يصرف الإيجاب إلى القبض حتى يصير القبض شرطاً للرهن.

س: زاد المصنف في الشرح والبيان في قوله (وقد روينا ما هو قياس عنه عليه الصلاة والسلام في آخر ركن السنة، وهو قوله عليه السلام: "أرأيت لو كان على أبيك دين"). وضح ذلك بإيجاز؟

(وقد روينا ما هو قياس عنه عليه الصلاة والسلام) في آخر ركن السنة، وهو قوله عليه السلام: "أرأيت لو كان على أبيك دين" الحديث، وحديث قبله الصائم.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "هششت يوماً فقبلت وأنا صائم فأثيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: صنعت اليوم أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم، فقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، فقلت لا بأس بذلك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ففيم؟".

س: أشار المصنف في هذا النص بقوله (وعمل الصحابة ومناظرتهم فيه -أي في القياس- أشهر من أن يخفى....) وضح ذلك؟

قوله: (وعمل الصحابة) إشارة إلى دليل على حجية القياس بوجهين:

أحدهما: أنه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم النص، وإن كانت تفاصيل ذلك آحاداً، والعادة قاضية بأن مثل ذلك لا يكون إلا عن قاطع على كونه حجة، وإن لم نعلمه بالتعيين.

وثانيهما: أن عملهم بالقياس ومباحثتهم فيه بترجيح البعض على البعض تكرر وشاع من غير تكير، وهذا وفاق وإجماع على حجية القياس.

إن أفعال الصحابة وأقوالهم ناطقة بأن القياس حجة شرعية، فقد كانوا يجتهدون في الوقائع التي لا نص فيها، ويقيسون ما لا نص فيه على ما فيه نص ويعتبرون النظر بنظيره، قاسوا الخلاف على إمامة الصلاة، وبايعوا أبا بكر بها وبينوا أساس القياس بقولهم: رضيه رسول الله لدينا، أفلا نرضاه لدينا، وقاسوا خليفة الرسول على الرسول، وحاربوا مانعي الزكاة الذين منعوها استناداً إلى أنها كان يأخذها الرسول؛ لأن صلاته سكن لهم لقوله عز شأنه: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}.

س: تكلم المصنف عن (والعمل بالأصل) أي في الاستصحاب (عمل بلا دليل) وضح ذلك بالأدلة على ما تقول وما معنى الاستصحاب وما صور الاستصحاب؟

(والعمل بالأصل) أي: في الاستصحاب (عمل بلا دليل) لأن لا وجود الشيء أي: عدمه في زمان لا يدل على بقاءه، فإن الممكنات توجد بعد العدم، وتعدم بعد الوجود.

الاستصحاب هو:

الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني؛ بناءً على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول وقيل هو التمسك بالحكم الثابت في حال البقاء لعدم الدليل المتغير.

وللاستصحاب صور:

إحداها: استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان القول المقتضي له، وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام، ودوام الحل في المنكوحة بعد تقرير المنكاح، فهذا لا خلاف في وجوب العمل به إلى أن يثبت معارض.

الثانية: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية، كبراءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على تغييره، كنفى صلاة سادسة. وهذا حجة بالإجماع.

الثالثة: استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، فإن عندهم أن العقل يحكم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي، وهذا لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به؛ لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات.

الرابعة: استصحاب الدليل، مع احتمال المعارض، إما تخصيصاً إن كان الدليل ظاهراً، أو نسخاً إن كان الدليل نصاً، فهذا أمر معمول به بالإجماع.

الخامسة: الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع وهو راجع إلى الحكم الشرعي، بأن يتفق على حكم في حاله، ثم يتغير صفة المجمع عليه فيختلفون فيه.

س: واستكمالاً لما بدأه المصنف بالكلام عن شرط القياس (وأن للقياس أربعة شرائط) اذكرها بإيجاز مع الشرح والتوضيح مع الاستدلال لما تقول؟

اعلم أن للقياس أربعة شرائط:

أولها: (أن لا يكون حكم الأصل) أي: المقيس عليه (مخصوصاً به) أي بالأصل بنص آخر (كشهادة) خزيمة (والأحكام المخصوصة بالنبي - عليه الصلاة والسلام - كتحليل تسع زوجات).

أن الله - تعالى - شرط العدد في عامة الشهادات أي في جميع الشهادات المطلقة بقوله عز ذكره {وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢]، {وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] {اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: ١٠٦] {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: ١٥] ويثبت بالنص قبول شهادة خزيمة وحده وهو ما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ناقة من أعرابي، وأوفاه ثمنها ثم جحد استيفاء وجعل يقول هلم شهيداً فقال - عليه السلام - من يشهد لي فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد لك يا رسول الله إنك أوفيت الأعرابي ثمن الناقة فقال - عليه السلام - كيف تشهد لي، ولم تحضرنا فقال يا رسول الله إنا نصدقك فيما تأتينا به من خبر السماء أفلا نصدقك فيما تخبره به من أداء ثمن الناقة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شهد له خزيمة فحسبه".

ومن ذلك أيضاً: قوله: - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة في العناق "تجزي عنك، ولا تجزي عن غيرك".

وكذلك حل البضع له من غير مهر، أو بلفظ الهبة؛ تلقياً من قوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}، وكذلك: خص بصفي المغنم وخمس الخمس، وأنه لا يورث، وأن ما تركه صدقة.

الشرط الثاني: (وأن لا يكون) أي: حكم الأصل (معدولاً عن القياس) هذا هو الشرط الثاني (وهو إما بأن لا يدرك العقل، كأعداد الركعات، أو يكون مستثنى عن سننه، كأكل الناسي؛ فإنه ينافي ركن الصوم) أي: العدول عن القياس **بأحد الأمرين:**

إما بأن لا يدرك العقل حكم الأصل أي: لا يدرك علته وحكمته كأعداد الركعات.

الشرط الثاني: أن لا يكون معدولاً به عن سنن القياس، لتعذر التعدية، وسنن طريقة - أي: لا يكون على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع، ولا يكون مما لا يعقل حكمته، بل يجب أن يكون موافقاً للأصول والقواعد الشرعية معقولاً.

س: ثم اشترط المصنف (شرط سنن القياس) (وأن يكون المعدى حكماً شرعياً، ويكون مقيد بقيود كثيرة، اذكرها بإيجاز مع الاستدلال والتوضيح؟

الشرط الثالث: (وأن يكون المعدى حكماً شرعياً) هذا هو الشرط الثالث وهو واحد مقيد بقيود كثيرة، وهي هذه (ثابتاً بأحد الأصول الثلاثة) أي: الكتاب والسنة والإجماع (من غير تغيير إلى فرع) متعلق بالمعدى (هو نظيره) أي: الفرع يكون نظيراً للأصل في الحكم (ولا نص فيه) أي: في الفرع.

إشارة إلى أن حكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتاً بالقياس؛ لأنه إن اتحدت العلة القياسين فذكر الواسطة ضائع، وإن لم تتحد بطل أحد القياسين لابتناؤه على غير العلة التي اعتبرها الشرع في الحكم مثلاً إذا قيس الذرة على الحنطة في حرمة الربا بعلة الكيل والجنس ثم أريد قياس شيء آخر على الذرة، فإن وجدت فيه العلة أعني: الكيل والجنس كان ذكر الذرة ضائعاً ولزم قياسه على الحنطة، وإن لم توجد لم يصح قياسه على الذرة لانقضاء علة الحكم.

س: زاد المصنف في الشرح في بيانه وقال (فصار صلاح الصرف إلى الفقير بعد الوقوع لله...) وضع ذلك مع الاستدلال لما تقول؟

قد قال أيضاً: فصار صلاح الصرف إلى الفقير بعد الوقوع الله بابتداء اليد ليصير مصروفاً إلى الفقير بدوام يده حكماً شرعياً في الشاة، فعللناه بالتقويم، وعديناه إلى سائر الأموال. معناه: أن الصدقة تقع لله تعالى بابتداء يد الفقير، قال عليه الصلاة والسلام: "الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير".

ففي حال ابتداء يد الفقير تقع لله تعالى، وفي حال بقاء يد الفقير تصير للفقير.

فقوله: (صلاح الصرف) أي صلاح المحل، وهو عين الشاة - مثلاً - للصرف إلى الفقير، وقوله: (ليصير مصروفاً) علة غائية للصلاح، أي: صلاحية الشاة للصرف إلى الفقير، ليصير مصروفاً إليه بدوام يده.

فقوله: (إلى الفقير) يتعلق بالصرف، و(بابتداء اليد) يتعلق بالوقوع و(ليصير) يتعلق بالصلاح، و(بدوام يده) يتعلق بقوله: مصروفاً، وقوله: (حكماً شرعياً) خبر صار، فهذا الحكم هو الحكم الثاني المذكور.

وفي قوله: إن الصدقة واقعة في الابتداء لله، وفي البقاء مصروف إلى الفقير بيان أن الصدقة ليست في الابتداء حق الفقير حتى يلزم تغيير حقه من غير إذنه.

س: ذكر المصنف (الأصناف لعد المصارف) فإن قوله تعالى {إنما الصدقات لا للملك} وضع ذلك مع الشرح مدللاً لما تقول.

(وذكر الأصناف لعد المصارف) فإن قوله تعالى {إنما الصدقات} [التوبة: ٦٠] ذكرنا أن اللام للعاقبة لا للملك، وإنما يلزم تغيير النص لو كان اللام للملك، فيلزم حينئذ دفع ملك شخص إلى شخص آخر.

وإنما قلنا: إن اللام ليست للملك؛ لأن الصدقات والفقراء لا يمكن أن يراد بهما الجميع؛ لما عرفت أن حرف التعريف إذا دخل على الجميع تبطل الجمعية، ويراد به الجنس.

وأيضاً في هذا الموضع لو أريد الجمع لكان المراد جمعاً مستغرقاً، فمعناه أن جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين، وهذا غير مراد إجماعاً؛ إذ ليس في وسع أحد أن يوزع جميع الصدقات على جميع الفقراء، بحيث لا يحرم واحد.

س: ذكر المصنف صورة للتكبير والتعظيم لله تعالى فأداء القيمة وذكر لفظ آخر يكونان في معنى النصوص، وضع ذلك مع الاستدلال والتوضيح لتفريق العلماء بين الكبرياء والعظمة.

(والتكبير لتعظيم الله تعالى، فأداء القيمة، وذكر لفظ آخر يكونان في معنى المنصوص).

اعلم أن بعض العلماء فرقوا بين الكبرياء والعظمة، فإنه جاء عن الأحاديث الإلهية "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري" فالكبرياء صفة هي لله تعالى بمنزلة الرداء للإنسان، والعظمة بمنزلة الإزار، فالأول أدل على الظهور، والثاني على البطون، فلا يكون الله أعظم وأجل بمعنى أكبر، لكننا نقول: قوله تعالى: {وَرَبُّكَ كَبِيرٌ} [المدرثر:

س: ثم اشترط المصنف لسنن القياس الشرط الرابع (وأن لا يغير) - أي القياس - (حكم النص) وضع ذلك مع التوضيح والاستدلال لما تقول؟

(وأن لا يغير) أي: القياس (حكم النص) هذا هو الشرط الرابع (فلا يصح شرطية التملك في طعام الكفارة قياساً على الكسوة، لأنها تغير حكم قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ}).

فالإطعام هو جعل الغير طاعماً سواء كان على وجه الإباحة أو التملك فاشتراط التملك قياساً على الكسوة تغيير لحكم النص، وكذا تقييد رقبة الكفارة بالمؤمنة تغيير للإطلاق المفهوم من النص، وهذا الكلام ظاهر في أن المراد تغيير حكم نص في الجملة سواء كان هذا النص في حكم الأصل أو غيره فإن قوله تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ}.

وكذا شرط الإيمان في كفارة اليمين قياساً على كفارة القتل، يخالف إطلاق النص، وكذا السلم الحال قياساً على المؤجل يخالف قوله - عليه الصلاة والسلام - إلى أجل معلوم، وأيضاً لم يعد أي الشافعي - رحمه الله تعالى - (كما هو في الأصل).

جوز الشافعي - رحمه الله تعالى - السلم الحال قياساً على المؤجل بمجامع دفع الحرج بإحضار المبيع مكان العقد، ورد هذا القياس بوجهين: أحدهما: أن النص يدل على عدم مشروعية السلم الحال بحكم مفهوم الغاية اتفاقاً أو إلزاماً ولا عبرة بالقياس المغير لحكم النص إلا أن مخالفة المفهوم سيما في خبر الواحد غير قاذحة في صحة القياس عند الشافعي - رحمه الله تعالى - وثانيهما أن محل البيع يجب أن يكون مملوكاً مقدور التسليم، والمسلم فيه ليس كذلك لكونه غير موجود إلا أن الشرع رخص فيه بإقامة ما هو سبب القدرة على التسليم وهو الأجل مقام حقيقة القدرة، وجعله خلفاً عنها، فحكم الأصل أعني: السلم المؤجل يشتمل على جعل الأجل المعلوم خلفاً عن وجود المسلم فيه وعن القدرة عليه، وفي قياس السلم الحال عليه تغيير لهذا الحكم؛ لأنه ليس فيه جعل الأجل خلفاً عن الوجود.

س: شرع المصنف في الكلام عن إزالة الخبث بغير الماء (أي غيرتم النص....) وضع ذلك مع الاستدلال من الكتاب والسنة الشريفة؟

(وفي إزالة الخبث بغير الماء) أي: غيرتم النص، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: "الماء طهور" وقوله عليه الصلاة والسلام: "حفيه وأقرصه ثم اغسله بالماء".

يعني: أن المقصود هو إزالة النجاسة لا الاستعمال بدليل جواز الاقتصار على قطع موضع النجاسة أو حرقه، وكون الماء آلة صالحة للإزالة حكم شرعي معلل بكونه مزيلاً فيعدي إلى كل مانع يشاركه في ذلك، وكونه مزيلاً يتضمن أمرين: طهارة المحل، وعدم تنجس الآلة بالملاقاة، وإلا لما وجدت والإزالة بل الزيادة، فإن قيل بل الحكم بطهارة المحل لخاصية في الماء إذ لو كان لإزالته لوجب أن يشاركه جميع المائعات المزيلات في رفع الحدث. قلنا الحكم بالطهارة عن الحدث بمعنى زوال المانع الشرعي ليس بمعقول إذ العضو طاهر لا ينجس به شيء، ومن شرط القياس كون المعنى معقولاً.

٣] لا يراد به قل: الله أكبر؛ لأنه لو قيل: وربك قل الله أكبر، لا يفيد معنى، فمعناه وربك فعظم، أي: قل أو افعل ما فيه تعظيم الله. والفرق الذي ذكروا بين الكبرياء والعظمة لا يفيد؛ لأنه ليس في وسع العبد إثبات ذلك المعنى، بل في وسعه ذكر الله بالتعظيم والإجلال، وإثبات المعنى المشترك بين التكبير والتعظيم والإجلال على أنه ليس لبعض صفات الله تعالى مزية على البعض لا سيما إذا كانت من جنس واحد، فإذا كان المقصود التعظيم فكل لفظ فيه التعظيم يكون في معنى الله أكبر.

س: بدأ المصنف في شرح (واستعمال الماء لإزالة النجاسة فيجوز بكل ما يصلح لها)، وضح ذلك مدلاً لما تقول من الكتاب والسنة الشريفة.

اعلم أنه إن أورد الإشكال على قوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨] وقوله عليه السلام: "الماء طهور" فغير وارد؛ لأنه لا يدل على أن غير الماء ليس بطهور. وإن أورد على قوله عليه الصلاة والسلام: "حتيه واقرصيه ثم اغسله بالماء" فوارد.

والجواب: أن استعمال الماء ليس مقصوداً بالذات؛ لأن من ألقى الثوب النجس، أو قطع موضع النجاسة بالمقراض سقط عنه استعمال الماء، ولو كان استعماله مقصوداً بالذات لم يسقط بدون العذر، لكن الواجب إزالة العين النجسة. (وإنما لا يزول الحدث) بسائر المانعات؛ لكونه غير معقول في الأصل، وهو الماء بخلاف الخبث؛ فإن إزالته معقولة، ولا يضر أن يلزمها أمر غير معقول دفعاً للخرج، وهو أن لا يتنجس كل ما يصل إليه؛ ولأن الماء مطهر طبعاً فيزول به كلاهما وغيره، كالخل مثلاً قال يزول به الخبث لا الحدث.

س: زاد المصنف في الشرح في بيانه (في تعريف العلة لغة واصطلاحاً) واختلاف العلماء في تعريف العلة، وضح ذلك بإيجاز.

(فصل: العلة، قيل: المعرف، وبشكل بالعلامة).
العلة في اللغة: اسم لما يتغير الشيء بحصوله، ولذلك سُمِّيَ المرض علة، والمريض مغل؛ لأن حالة المريض تتغير به من الصحة والقوة إلى المرض والضعف.

وفي الاصطلاح: اختلف الأصوليون في تعريفها:
فمن ذلك: أنها الوصف الخارج المعرف للحكم. أي أنها علامة للمجتهد يحصل بها علمه بالحكم، لا الموجب والمؤثر، ولا الباعث والداعي. وهو تعريف أكثر الأشعرية، واختاره البيضاوي. **ومن ذلك:** أنها الوصف المؤثر بذاته في الحكم أو الموجب للحكم.

والمراد بالمؤثر: ما به وجود الشيء، كالشمس للضوء، والنار للإحراق، وهذا القول مبني على التحسين والتقيح العقليين، وهو قول المعتزلة.

ومن ذلك: أنها الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته. وهو تعريف الغزالي.

ومن ذلك: أنها الوصف الباعث للحكم. وهذا تعريف الآمدي، وابن الحاجب.

وهذا الاختلاف في تعريف العلة هل هي الباعث، أو المؤثر، أو الموجب، أو المعرف خلاف لفظي لا يترتب عليه حكم. والذين قالوا: إنها باعثة عرفوها بالباعث على سبيل الإيجاب، أي ما يكون باعثاً للشارع على شرع الحكم، كالقتل العمد، فإنه علة باعثة للشارع على شرع القصاص صيانة للنفوس، والمراد بها الحكمة المقصودة للشارع.

ومن قال: إنها مؤثرة. أراد أن الله تعالى حكم بوجود ذلك الأثر بذلك الأمر. فالكمل متفقون على أن المؤثر هو الله وحده دون العلل والأسباب، وعلى أن العلل ليست باعثة، بمعنى أن الفاعل يتأثر بها وينفعل، وعلى أن الله تعالى حكم بوجود ذلك الأثر بذلك الأمر وناط هذا بذلك، فكان الخلاف لفظياً كما قلنا.

س: استكملاً لما بدأه المصنف في تعريف العلة فقد اختلف العلماء في تعريف العلة، وضح ذلك مدلاً لما تقول.

اختلفوا في تعريف العلة.
فقال البعض: هي المعرف أي: ما يكون دالاً على وجود الحكم، وقالوا: العلل الشرعية كلها معرفات؛ لأنها ليست في الحقيقة بمؤثرة، بل المؤثر هو الله تعالى. (وقيل: المؤثر، وهي في الحقيقة ليست بمؤثرة). اعلم أن البعض عرفوا العلة بالمؤثر.

والمراد بالمؤثر: ما به وجود الشيء، كالشمس للضوء، والنار للإحراق، والبعض أبطلوا تعريف العلة بالمؤثر بأنها في الحقيقة ليست بمؤثرة، بل العلل الشرعية كلها معرفات؛ لأن الحكم قديم، فلا يؤثر فيه الحادث. (وقيل: الباعث لا على سبيل الإيجاب).

بعض الناس عرفوا العلة بالباعث، يعني ما يكون باعثاً للشارع على شرع الحكم، كما في قولك: جئتكم لإكرامكم؛ الإكرام باعث على المجيء، والقتل العمد باعث للشارع على شرع القصاص صيانة للنفوس.

وقوله: (لا على سبيل الإيجاب) احتراز عن مذهب المعتزلة؛ فإن العلة توجب على الله تعالى شرع الحكم عندهم على ما عرف أن الأصلح للعباد وجب على الله تعالى عندهم (أي: المشتمل على حكمة مقصودة للشارع في شرعه الحكم).

س: شرع المصنف في قوله (وأيضاً لو لم يفعل لغرض أصلاً يلزم العبث)، وضح أدلة القائلين بتعليل أفعال الله تعالى وأدلة النافين للتعليل.

وما أبعد عن الحق قول من قال: إنها غير معللة بها؛ فإن بعثة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لاهتداء الخلق، وإظهار المعجزات لتصديقهم، فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة. وقوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦]. وأيضاً لو لم يفعل لغرض أصلاً يلزم العبث.

أدلة القائلين بتعليل أفعال الله تعالى:

الدليل الأول: الاستقراء، وهو أننا استقرأنا نصوص الكتاب والسنة فوجدنا أن أحكام الشريعة وضعت لمصالح العباد:



**س: ذكر المصنف (الأصل في النصوص عدم التعليل)،
وضح ذلك مستدلاً لما تقول.**

(الأصل في النصوص عدم التعليل) عند البعض إلا بدليل كما قال عليه الصلاة والسلام: "الهرة ليست بنجسة؛ لأنها من الطوافين والطوافات عليكم".
فتعليله -عليه الصلاة والسلام- دل على أن هذا النص مغلل وأن عدم نجاستها مغلل بالطواف (لأن النص موجب بصيغته لا بالعلة؛ ولأن التعليل بكل الأوصاف محال وبالبعض محتمل).
وعند البعض: هي مغللة بكل وصف إلا لمانع؛ لأن كل وصف صالح لهذا) أي: للتعليل.

**س: ذكر المصنف قوله (والتعليل لإثبات الحكم في
الفرع)، وضح ذلك مستدلاً لما تقول مع عرض آراء
العلماء في ذلك.**

(والتعليل لإثبات الحكم في الفرع) جواب آخر عن قوله: إن النص موجب بصيغته، أي: نعم إن النص موجب للحكم بصيغته في الأصل لا في الفرع، بل في الفرع موجب للحكم بسبب العلة، ونحن إنما نلغ لإثبات الحكم في الفرع لا في الأصل.
(وعند الشافعي -رحمه الله تعالى- مغللة، لكن لا بد من دليل مميز؛ لأن بعض الأوصاف متعدد، وبعضها قاصر، فلو علل بكل وصف يلزم التعدية وعدمها، وعندنا: لا بد مع ذلك) أي: مع ما قاله الشافعي -رحمه الله تعالى- (من الدليل على أن النص مغلل في الجملة؛ لاحتمال أن يكون من النصوص غير المغللة، نظيره في حديث الربا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: "يداً بيد" يوجب التعيين. وذلك من باب الربا أيضاً؛ لأنه لما شرط تعيين أحد البديلين احترازاً عن بيع الدين بالدين) فإنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (شرط تعيين الآخر احترازاً عن شبهة الفضل) فإن للقد مزية على النسبة.
(وقد وجدنا هذا الحكم متعدداً حتى لا يجوز بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه إجماعاً وشرط الشافعي -رحمه الله تعالى- التقابض في بيع الطعام بالطعام، فإذا وجدناه مغللاً في ربا النسبة نلغله في ربا الفضل أيضاً؛ لأنه أثبت منه) لأن الربا هو الفضل الخالي من العوض، وهو موجود حقيقة في ربا الفضل، كبيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها.

**س: ذكر المصنف حكم أن تكون العلة وصفاً لازماً
كالثمنية للزكاة في المضروب عندنا،
وضح ذلك مدلولاً لما تقول.**

(يجوز أن تكون العلة وصفاً لازماً، كالثمنية للزكاة في المضروب عندنا) فإن الذهب والفضة خلقاً ثمناً، وهذا الوصف لا ينفك عنهما أصلاً (حتى تجب الزكاة في الحلي، وللربا عنده).
وعارضا، كالكيل للربا) فإن الكيل ليس بالزم حساً للحنطة والشعير؛ فإنهما قد يباعان وزناً.
(وجلياً وخفياً على ما يأتي).
واسماً) أي: اسم جنس "كقوله عليه الصلاة والسلام في المستحاضة: إنه دم عرق انفجر" وهذا اسم مع وصف عارض) الدم اسم جنس، والانفجار وصف عارض.

أولاً: من القرآن الكريم: من ذلك أن الله تعالى قال في بعثة الرسل: {رَسُولًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: ١٦٥].

وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: ١٠٧]. فلو خلت الأحكام عن حكمة عائدة إلى العالمين، ما كانت رحمة، بل نقمة؛ لكون التكليف بها محض تعب ونصب.
وأما التعليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب فأكثر من أن تحصى، ومن ذلك قول الله تعالى بعد آية الوضوء: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: ٦].

ثانياً: من السنة: قال ابن القيم: النبي صلى الله عليه وسلم أول من بين العلل الشرعية والماخذ، والجمع والفرق والأوصاف المعبرة، والأوصاف الملغاة، وبين الدور والتسلسل وقطعتهما.

ومن ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإن له وجاء".

فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغضه، فأمر بما يحبه الله، ودعا إليه بحسب الإمكان، ونهى عما يبغضه الله، وحسم مادته بحسب الإمكان، وفي ذلك بيان لما في الزواج من مصالح مجلوبة، ومفاسد مدروسة: مصالح حفظ البصر، والفرج، والتناسل، والتكاثر، وفي هذا فلاح وصالح. ومفاسد تتركب عن نقيض هذه المصالح من مخالفة الشرع، وإباحة ما حرم، وفي هذا فتنة وفساد كبير.

الدليل الثاني: الإجماع، فقد أجمع أئمة الفقه مع اختلاف مذاهبيهم على أن الأحكام الشرعية قد تغيت المصالح والحكم، واعتبرتها، وهذا مبثوث في غالب تفاريع الشريعة.
وقد نقل هذا الإجماع كثير من الأصوليين.

ودليلهم (أي دليل القائلين بأن أفعال الله تعالى غير مغللة): أنه إن فعل لغرض: فإن لم يكن حصول ذلك الغرض أولى به من عدمه امتنع منه فعله، وإن كان أولى به كان مستكملاً به، فيكون ناقصاً في ذاته.

من أدلة النافين للتعليل:

الدليل الأول: أن من فعل فعلاً لعله كان حصولها بالنسبة إليه أولى، فيكون مستكملاً بها؛ لأنه لو لم يكن حصول العلة أولى من عدمها لم تكن علة، والمستكمل بغيره ناقص بنفسه، وذلك ممتنع على الله.

ونوقش هذا الدليل بأنه إنما يكون مستكملاً به لو كان الغرض راجعاً إليه تعالى، وهنا راجع إلى العبد.

الدليل الثاني: أن القول بتعليل الأحكام يستلزم التسلسل؛ فإنه إذا فعل لعله، فتلك العلة أيضاً حادثة، فتفتقر إلى علة إن وجب أن يكون لكل حادث علة. وإن عقل الإحداث بغير علة لم يحتج إلى إثبات علة.

ونوقش هذا الدليل بأن هذا التسلسل في الحوادث المستقبلية لا في الحوادث الماضية، فإنه إذا فعل فعلاً لحكمة، كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل، فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدها كان تسلسلاً في المستقبل. والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل؛ فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع تجدد الحوادث فيهما.



س: وصف المصنف في جواز التعليل بوصف يقع به الفرق؟ وما الأمور التي تعرف بها العلة؟

ولا يجوز التعليل بوصف يقع به الفرق كقوله: مكاتب فلا يصح التكفير باعتاقه كما إذا أدى بعض البدل فتقول: أداء بعض البدل عوض مانع).

تعرف العلة بأمور:

أولها: النص: إما صريحاً كقوله تعالى: {كَيِّ لَا يَكُونُ دُولَةً} [الحشر: ٧] يقال: صار الشيء دولة بينهم يتداولونه بأن يكون مرة لهذا ومرة لذلك.

(وقوله تعالى: {لَذُلُّوكِ الشَّمْسُ} [الإسراء: ٢٨] وقوله تعالى: {فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ} [آل عمران: ١٥٩] وغيرها من ألفاظ التعليل.

أو إيماء بأن يترتب الحكم على الوصف بالفاء في أيهما كان نحو قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨].

وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تقربوه طيباً؛ فإنه يحشر يوم القيامة مليباً" والحق أن هذا صريح لأن الفاء في مثل هذه الصورة للتعليل، فصار كاللام، فمعناه: لأنه يحشر.

س: بم تفيد كلمة (إن) إذا وقعت بين الجملتين في قوله: "إنها من الطوافين"؟

أو يكون بحيث لو لم يكن علة لم يفد، نحو: "إنها من الطوافين" والحق أن هذا صريح إذ كلمة (إن) إذا وقعت بين الجملتين تكون لتعليل الأولى بالثانية، كقوله تعالى: {وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ} [يوسف: ٥٣] ونظائره كثيرة.

فأما أن تكون (إن) في مثل هذا الكلام للتعليل، أو يكون تقديره (لأن) والحذف غير الإيماء.

س: بم يرجع الضمير إلى الحكيم؟

فقوله: مع ذكرهما إما أن يرجع الضمير إلى الحكيم باعتبار أنه ذكر الفرق بين الشينين في الحكم، ففهم الحكماء، فيرجع الضمير إليهما، أو يرجع الضمير إلى الشينين.

س: وضع وجه التخصيص في قوله (القاتل لا يرث).

(أو ذكر أحدهما) أي أحد الحكيم أو أحد الشينين، (نحو: "القاتل لا يرث") فإن تخصيص القاتل بالمنع من الإرث مع سابقة الإرث يشعر بأن علة المنع القتل.

(أو يفرق بينهما بطريق الاستثناء، نحو: {إِلَّا أَنْ يَغْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧]، قال الله تعالى: {وَأَنْ تَلْقَوُوهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُمْ فَرِيضَةً فَيَنْصِفُوا مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَغْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] والغفو يكون علة لسقوط المفروض.

وثانيها: الإجماع، كإجماعهم على أن الصغر علة لثبوت الولاية عليه في المال).

وثالثها: المناسبة، وشرطها الملازمة، وهي أن تكون على وفق العلل الشرعية، وأظن أن المراد منه: أن الشرع اعتبر جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، ويكفي الجنس البعيد هنا بعد أن

(وحكماً، كقوله عليه الصلاة والسلام: "أرأيت لو كان على أبيك دين") فاس النبي -عليه الصلاة والسلام- إجزاء قضاء الحج عن الأب على إجزاء قضاء دين العباد عن الأب.

والعلة: كونهما ديناً، وهو حكم شرعي؛ لأن الدين لزوم حق في الذمة.

والعلة: كونهما مملوكين، تعلق عتقهما بمطلق موت المولى، وهذا حكم شرعي.

وإنما قال: (بمطلق موت المولى) احترازاً عن المدبر المقيد، كقوله: إن مت في هذا المرض فانت حر.

س: شرع المصنف في الكلام على حكم التعليل بالعلة القاصرة. وضح ذلك بالأدلة على ما تقول وعرض آراء العلماء في ذلك.

(مسألة): ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا). العلة إما أن تكون متعدية، وإما أن تكون قاصرة:

فالعلة المتعدية: هي التي تتعدى محل النص إلى غيره. مثل: القتل، والزنا، والإسكار.

والعلة القاصرة: هي التي يقتصر وجودها على الأصل، ولا

تتعداه إلى غيره. وتسمى أيضاً: العلة الواقفة، والعلة اللازمة. مثل:

الرمل في الأشواط الأول من الطواف؛ لإظهار الجلد للمشركين.

والاستبراء للأمة في أول حدوث ملكها؛ للتعرف على براءة رحمها.

وعند الشافعي -رحمه الله تعالى- يجوز: فإنه جعل علة الربا في الذهب والفضة الثمنية، فهي مقتصرة على الذهب والفضة، غير

متعدية عنهما؛ إذ غير الحجرين لم يخلق ثمناً.

يتضح محل النزاع في المسألة مما يلي:

أولاً: اتفق الأصوليون على جواز التعليل بالعلة المتعدية، ولا يتصور اختلافهم فيها؛ لأن تعدية الحكم من محل النص إلى غيره شرط لصحة القياس، وبدون التعدية لا يسمى قياساً؛ فإن القياس لا يتم إلا بعلة تتعدى إلى الفرع ليلحق بالأصل.

ثانياً: اتفقوا على جواز التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع؛ لأن ما ثبت بها ليس موضع اجتهاد واختلاف. إلا

ما نقله القاضي عبد الوهاب عن أكثر فقهاء العراق من أن التعليل

بالعلة القاصرة لا يجوز على الإطلاق، سواء كانت منصوبة أو مستنبطة. قال تاج الدين السبكي: وأغرب القاضي عبد الوهاب

المالكي فنقل الخلاف.

ثالثاً: اختلف الأصوليون في جواز التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت مستنبطة، وهو محل النزاع في المسألة.

فأقول: هذه المسألة مبنية على اشتراط التأثير عند أبي حنيفة رحمه الله، وعلى الاكتفاء بالإخالة عند الشافعي رحمه الله.

ومعنى التأثير: اعتبر الشارع جنس الوصف أو نوعه في جنس

الحكم أو نوعه، فإن كان الوصف مقتصراً على مورد النص غير

حاصل في صورة أخرى لا يحصل غلبة الظن بالعلة أصلاً؛ لأن نوع

العلة أو جنسها لما لم يوجد في صورة أخرى لا يدري أن الشارع

اعتبره أو لم يعتبره.

وعند الشافعي -رحمه الله- لما كان مجرد الإخالة كافياً يحصل

الوقوف على العلة مع الاقتصار على مورد النص.

س: زاد المصنف في الشرح لبيانه بقوله (لأن التخلّف مانع لا يقدح فيها ثم العلة عين ذلك الوصف عند القائلين بتخصيصها)، وضح ذلك مدللاً لما تقول.

(لأن التخلّف لمانع لا يقدح فيها، ثم العلة عين ذلك الوصف عند القائلين بتخصيصها، وذلك الوصف مع عدم المانع عند من لا يقول به).
اعلم أن تخلّف الحكم عن العلة لمانع لا يقدح في العلة، أما عند القائلين بتخصيص العلة فلأن الشيء يمكن أن يكون علة، والحكم تخلّف عنه لمانع، وهذا التخلّف لا يقدح في العلة.
وأما عند من لا يقول بتخصيص العلة فإن العلة مجموع ذلك الوصف مع عدم المانع، فالوصف يكون جزءاً لليلة، فمعنى قولنا: إن التخلّف لمانع لا يقدح فيها: أن التخلّف لمانع لا يقدح في كون الوصف جزءاً لليلة.

س: تكلم المصنف عن حكم (التعليل لإثبات العلة كإحداث تصرف موجب للملك)، اشرح ذلك شرحاً مبسطاً.

(لا يجوز التعليل لإثبات العلة، كإحداث تصرف موجب للملك) أي لا يجوز بالقياس إحداث تصرف يكون علة لثبوت الملك.
(وقولنا: الجنس بانفراده يحرم النساء بالنص، وهو نهي عن الربا والريبة) جواب إشكال وهو أنكم أثبتتم بالقياس شيئاً هو علة لحرمة النساء، وهو الجنس بانفراده، أي بدون الكيل والوزن.
والريبة: الشك، والمراد بالريبة هنا: شبهة الربا، وشبهة الربا ثابتة فيما إذا كان الجنس بانفراده موجوداً، أو قد باع نسيئة؛ لأن للنقد مزية على النسيئة.
(وككونهم رجالاً أو مختلطة) نظير إثبات صفة الشرط.
(ولإثبات الحكم أو صفته كصوم بعض اليوم) نظير إثبات الحكم.
(وكصفة الوتر) نظير إثبات صفة الحكم (لأن فيه نصب الشرع بالرأي، فلا يجوز ابتداء، أما إذا كان له أصل فيصح، كاشتراط التقاض في بيع الطعام بالطعام) أي عند الشافعي رحمه الله.
(فإن له) أي لاشتراط التقاض عند الشافعي رحمه الله (أصلاً وهو الصرف، ولجوازه بدونه أصلاً) أي لجواز البيع بدون التقاض عندنا أصلاً (وهو بيع سائر السلع).

س: استكملاً لما بدأه المصنف ذكر القياس جلي وخفي، فما معناه؟ وما تعريفهما لغة واصطلاحاً؟

(فالخفي): يسمى بالاستحسان، لكنه أعم من القياس (خفي) فإن كل قياس خفي استحسان،
ورد مصطلح الاستحسان في كتب السادة الحنفية كثيراً.
فكثيراً ما تجد في كتب السادة الحنفية لفظة الاستحسان، وكانوا يذكرونها -في الغالب- في مقابلة القياس فيقولون: القياس كذا ولكن الاستحسان كذا، أو القياس كذا ولكننا نستحسن كذا، أو أستحسن كذا، وغيرها من الألفاظ الواردة في كتب الحنفية.
هذا وقد نقل عن الإمام مالك -رضي الله عنه- أنه كان يكثر من الاستحسان؛ فعن أصبغ بن الفرج -من أصحاب الإمام مالك- أنه قال: "الاستحسان في العلم قد يكون أغلب من القياس".

يكون أخص من كونه متضمناً لمصلحة، فإن هذا مرسل لا يقبل اتفاقاً) وكلمة (هذا) إشارة إلى كونه متضمناً لمصلحة.

س: شرع المصنف في الكلام بأن الشرع اعتبر الضرورة في إثبات حكم يندفع به الضرورة أي اعتبر الضرورة في حق الرخص، وضح ذلك بإيجاز.

إن الشرع اعتبر الضرورة في إثبات حكم يندفع به الضرورة، أي اعتبر الضرورة في حق الرخص.
(وكما يقال: قليل النبيذ يحرم قليل الخمر، والعلة أن قليله يدعو إلى كثيره، والشرع اعتبر جنس هذا في الخلوة مع الجماع، وكذا حمل حد الشرب على حد القذف).

س: زاد المصنف في الشرح في بيانه (وإذا وجدت الملاءمة يصح العمل ولا يجب عندنا بل يجب إذا كانت مؤثرة فالملاءمة كاهلية الشهادة والتأثير كالعادلة)، وضح ذلك مدللاً لما تقول.

(وإذا وجدت الملاءمة يصح العمل، ولا يجب عندنا، بل يجب إذا كانت مؤثرة، فالملاءمة كاهلية الشهادة، والتأثير كالعادلة.
وعند بعض الشافعية يجب العمل بالملائم بشرط شهادة الأصل) وهي أن يكون للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه.
(وعند البعض بمجرد كونه مخيلاً) أي يقع في الخاطر أن هذا الوصف علة لذلك الحكم.
(وهذا يسمى بالمصالح المرسل) أي الأوصاف التي تعرف عليتها بمجرد كونه مخيلاً تسمى بالمصالح المرسل.
(وتقبل عند الغزالي رحمه الله تعالى) أي المصالح المرسل.
فاعلم أن الوصف المرسل نوعان:
نوع لا يقبل اتفاقاً، وهو الذي اعتبر الشرع جنسه الأبعد، وهو كونه متضمناً لمصلحة في إثبات الحكم.
ونوع يقبل عند الغزالي، وهو أن الشرع اعتبر جنسه البعيد الذي هو أقرب من ذلك الجنس الأبعد.

س: أشار المصنف إلى أن الغريب نوعان، اذكرهما بإيجاز.

قالغريب نوعان: أحدهما مقبول، وهو الوصف الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم، **والثاني** مردود، وهو الوصف الذي يوجد جنسه أو نوعه في نوع ذلك الحكم، لكن لا نعلم أن الشارع اعتبر هذا الوصف أو لا.

س: ذكر المصنف في قوله (وإنما اعتبرنا التأثير لأنه ... أي القياس أمر شرعي فيعتبر فيه)، وضح ذلك مع التفصيل بإيجاز.

(وإنما اعتبرنا التأثير؛ لأنه) أي القياس (أمر شرعي، فيعتبر فيه) أي في القياس (اعتبار الشارع) وهو أن يكون القياس بوصف اعتبره الشارع أو اعتبر جنسه.
(ولأن العلة المنقولة ليست إلا مؤثرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: "إنها من الطوافين والطوافات عليكم").

وقال: وقد سمعت ابن القاسم يروي عن مالك - رضي الله عنه -: أنه قال: "تسعة أعشار العلم الاستحسان".

والاستحسان عند المالكية كان أكثر وضوحاً منه عند الحنفية؛ حيث جاء واضحاً ومحددأ في مذهب السادة المالكية، يراد به شيء واحد، وهو: رعاية المصلحة في الأحكام الاجتهادية.

وقد اشتهر عن السادة الشافعية إنكارهم للاستحسان تابعين في ذلك الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وتناقلوا في كتبهم مقولته الشهيرة "من استحسّن فقد شرع".

أما السادة الحنابلة فكانوا من الذين قالوا بالاستحسان بالجملة، وعملوا به كدليل شرعي بعد الأدلة الشرعية المتفق عليها، وورد في كتبهم، غير أنهم لم يكثروا منه، كما هو شأن الحنفية والمالكية اللذين اعتمدا على هذا المصطلح ودافعا عنه دفاعاً شديداً.

والاستحسان في اللغة: على وزن استفعال، وهو: مشتق من الحسن، وهو عد الشيء واعتقاده حسناً، سواء أكان هذا الشيء حسياً، كاستحسان الثوب أو الطعام، أم معنوياً، كاستحسان الرأي. وقيل: الاستحسان هو: طلب الأحسن من الأمور، وقد ورد بهذا المعنى في القرآن كثيراً؛ فمنه قوله تعالى: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ}، وغيرها من الآيات الكثيرة التي وردت فيها مادة هذه الكلمة. وفي الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سنّ في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها" هذا وقد يطلق الاستحسان في اللغة: على كل مرغوب يميل إليه الإنسان، وإن كان مستقبلاً عند غيره.

والاستحسان في الاصطلاح: عرفه الإمام أبو الحسن الكرخي - رحمه الله - بأنه: عدول الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول. بمعنى أن الإنسان المجتهد له أن يعدل عن الحكم في مسألة ما بمثل ما كان يحكم به في المسائل المشابهة لها، بسبب وجود دليل أقوى في هذه المسألة - خصوصاً - يقتضي ذلك العدول. ينظر: كشف الأسرار للبخاري (٣/٤)، ط: دار الكتاب الإسلامي، التلويح للتفتازاني (١٦٣/٢)، ط: مكتبة صبيح بمصر. وليس كل استحسان قياساً خفياً؛ لأن الاستحسان قد يطلق على غير القياس الخفي أيضاً كما ذكر في المتن، لكن الغالب في كتب أصحابنا أنه إذا ذكر الاستحسان أريد به القياس الخفي.

الاستحسان يتنوع إلى ثمانية أنواع: لكن أكثرها والذي يغلب عليه اسم الاستحسان ويتبادر إليه الذهن عند إطلاق لفظة الاستحسان هو: الاستحسان بالقياس الخفي، وقد ذكر ذلك غير واحد من العلماء: فقد قال الإمام عبد العزيز البخاري: "وقال بعض أصحابنا: الاستحسان هو القياس الخفي، وإنما سمع به؛ لأنه في الأكثر الأغلب يكون أقوى من القياس الظاهر فيكون الآخذ به مستحسناً".

وقال أيضاً: "واعلم أنا إذا ذكرنا القياس نريد به القياس الجلي وإذا ذكرنا الاستحسان نريد به القياس الخفي، فلا تنس هذا الاصطلاح".

(وهو دليل يقابل القياس الجلي الذي يسبق إليه الأفهام) هذا تفسير الاستحسان.

هذا تعريف صدر الشريعة للاستحسان، وللسادة الحنفية تعريفات أخرى منها ما يلي:

١- عرفه الإمام الجصاص - رحمه الله - بأن يكون هناك فرع يتجاذه أصلان، يأخذ الشبه من كل واحد منهما، فيجب إحاقه

بأحدهما دون الآخر، لدلالة توجيهه. ينظر: الفصول في الأصول للجصاص (٢٣٣/٤-٢٣٤)، ط. وزارة الأوقاف الكويتية.

٢- عرفه الإمام أبو زيد الدبوسي - رحمه الله - بأنه: "الممال بحكمه عن الطريق الظاهر إلى الخفي بدليل شرعي لا بهوى النفس".

٣- عرفه الإمام شمس الأئمة الحلواني بأنه: "ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنة أو إجماع".

٤- عرفه الإمام البزدوي - رحمه الله - بأنه: العمل بأحد القياسين.

٥- عرفه الإمام السرخسي - رحمه الله - بأنه: ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس.

وعرفه أيضاً بأنه: الدليل الذي يكون معارضاً للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه، وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهاها من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة.

٦- عرفه الإمام كمال الدين بن الهمام بأنه: كل دليل يقع في مقابلة القياس الظاهر، سواء كان هذا الدليل نصاً، أو إجماعاً، أو ضرورة. **وقد نسبت إليهم بعض التعريفات الأخرى منها ما يلي:**

١- **الاستحسان:** عبارة عن دليل ينقذ في نفس المجتهد لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه.

٢- **وقيل:** "إنه ترك طريقة للحكم إلى أخرى أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأولى".

نسب هذا التعريف لبعض الحنفية، الإمام أبو الحسن البصري في "المعتمد"، وأبو الخطاب الكلوثني، وابن تيمية.

٣- **ونسب الإمام الزركشي - أيضاً - عدة تعريفات إلى السادة الحنفية، منها:**

"أنه العمل بأقوى القياسين"، وأنه تخصيص العلة، وأنه ترك أقوى القياسين بأضعفهما إذا كان حتماً، أنه تخصيص القياس بالسنة، وأنه مما يستحسنه المجتهد برأي نفسه حديثه من غير دليل. ينظر: البحر المحيط (١٠٠/٨).

س: اختلف العلماء في حجة الاستحسان، وضع محل الخلاف في تلك المسألة ثم اذكر آراء العلماء مع الاستدلال والترجيح.

قبل البدء في عرض آراء العلماء وأدلتهم حول حجة الاستحسان، كان لزاماً علي أن أحرر محل النزاع في المسألة، **وذلك فيما يلي:**

• اتفق العلماء على استعمال لفظ الاستحسان؛ لوروده في الكتاب والسنة وأقوال المجتهدين، وأهل اللغة - كما بينت قبل ذلك في تعريف الاستحسان.

• كما اتفقوا على أن الاستحسان بمعناه اللغوي، ليس بحجة شرعية.

• كما اتفقوا على أن الاستحسان بالأثر والإجماع أو الضرورة جائز شرعاً؛ إذ لا نزاع في وجوب العمل بالدليل الراجح، ولأن ترك القياس بهذه الأدلة جائز اتفاقاً، وإنما اختلف في تسمية ذلك استحساناً، فمنهم من سماه تخصيصاً، أو ترجيحاً بين الأدلة.

• كما اتفقوا على أن الاحتجاج به جائز عقلاً.

• لكنهم اختلفوا في معنى الاستحسان وحقيقته وحجته بمعناه الاصطلاحي، فمنهم من قال بحجته، ومنهم من أنكرها.



آراء العلماء في حجية الاستحسان وأدلتهم:

اختلفت آراء العلماء في حجية الاستحسان، وفيما إذا كان دليلاً معتبراً من الأدلة الشرعية، أم أن القول به قول بالهوى والتشهي من غير دليل، ومن ثم لا يصلح أن يكون دليلاً شرعياً **وذلك على رأيين: الرأي الأول:** أن الاستحسان حجة شرعية وأنه دليل من أدلة الشريعة الإسلامية المعتمدة، ومردته تأتي بعد الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية، وأكثر المالكية، وبعض الحنابلة. **الرأي الثاني:** أن الاستحسان ليس بحجة، وأنه قول في الدين من غير دليل، وهو رأي الإمام الشافعي -رضي الله عنه- وجميع أتباعه، وبه قال بعض المالكية، كأبي الوليد الباجي، وبعض الحنابلة كابن قدامة وابن القيم، وأخذ به الظاهرية، وعلماء الشيعة قاطبة.

واستدل كل فريق على رأيه بأدلة كثيرة من الكتاب، والسنة والإجماع، والمعقول تنظر في مظانها. لكني سأبين لك حقيقة الخلاف بين الرأيين، والتوفيق بينهما.

بعد عرض آراء العلماء في هذه المسألة وأدلتهم ومناقشة ما أمكن مناقشته، وترجيح الرأي الذي دلت عليه الأدلة المعتمدة تبين أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، **سنبين حقيقته فيما يلي:**

حقيقة الخلاف بين الرأيين، والتوفيق بينهما:

بعد عرض أدلة المنكرين للاستحسان ومناقشتها، تبين أن الاستحسان الذي ينكرونه هو الاستحسان الذي لا يستند إلى دليل شرعي معتبر، أو هو: "ما يستحسنه المجتهد بعقله"، يعني: بهواه وعقله المجرد دون استناد إلى شيء من أدلة الشريعة المعتمدة، وهذا ما لم يقل به أحد من العلماء، بل يعتبر من التعريفات الباطلة اتفاقاً، وأدلة الإمام الشافعي ومن معه التي استندوا إليها في بطلان الاستحسان وإنكاره، تدور كلها حول الاستحسان الراجع إلى هذا المعنى.

ويدل على ذلك قول الإمام الشافعي "لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا لا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجباً ولا في واحد من هذه المعاني". وإذا نظرنا إلى الاستحسان الذي يقول به جمهور العلماء نجد أنه راجع إلى أدلة الشريعة المعتمدة؛ لأنه إما بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو الضرورة أو غيرها من الأدلة، لذا حدوه بأنه: عدول المجتهد عن الحكم في المسألة بمثل ما كان يحكم به في نظائرها؛ لدليل خاص يقتضي ذلك العدول عن الأول، من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس خفي، أو غيرها من الأدلة المعتمدة. فالمعكرون للاستحسان إنما ينكرون الاستحسان بمعنى التشهي والقول في الدين بغير دليل، وهذا في واقع الأمر باطل اتفاقاً، ولم يقل به أحد من العلماء، لأن ميل النفس إلى ما تهواه وترضاه دون رعاية دليل من الأدلة الشرعية المعروفة، لا يصلح أن يكون من الدين في شيء، والقائلون أرادوا من الاستحسان العمل بأقوى الدليلين، أو العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه، وأن يعمل به إذا كان القياس يؤدي إلى فوات مصلحة أو إلى جلب مفسدة، فيجب تركه حينئذ؛ لما فيه من الحرج والمشقة؛ فتبين أن الفريقين متفقون في المعنى، يختلفون في اللفظ، فرغم

هذا الخلاف المشهور والجدل الطويل يظهر أن النزاع بين الفريقين لفظي، وأن الجميع قائل به؛ لأن الاستحسان الذي أنكره المنكرون ليس هو الذي أثبتته القائلون به، والخلاف في اللفظ لا يضر، وقد يما قالوا: لا مشاحة في الاصطلاح.

س: اختلف العلماء في خلاف لفظي لا طائل من ورائه ما داموا متفقين في المعنى.

ومما يؤكد أن الخلاف في المسألة خلاف لفظي لا طائل من ورائه ما داموا متفقين في المعنى، **ما يلي:**

أولاً: أقوال معظم علماء الأصول الذين ذكروا أن الخلاف في المسألة لفظي، **والتي منها ما يلي:** قال الإمام الشيرازي: "وإن كان الأمر على ما فسره أصحابه (يعني: أصحاب الإمام أبي حنيفة)، فإنه لا مخالفة في معناه فإن ترك أضعف الدليلين لأقواهما واجب وترك القياس بدليل أقوى منه واجب".

وقال الإمام الغزالي -رضي الله عنه-: "وإنما يرجع الاستحسان إلى اللفظ وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناً من بين سائر الأدلة، والله أعلم".

وقال ابن الحاجب: "الاستحسان قال به: الحنفية والحنابلة، وأنكره غيرهم"، حتى قال الشافعي -رحمه الله-: "من استحسنت فقد شرع"، ولا يتحقق استحسان مختلف فيه.

وقال الإمام ابن قدامة: "قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد -رحمه الله- وهو: أن تترك حكماً إلى حكم هو أولى منه، وهذا مما لا ينكر، وإن اختلف في تسميته، فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى".

س: اذكر المواطن التي استخدم فيها الإمام الشافعي الاستحسان.

ثانياً: المواطن التي استخدم فيها الإمام الشافعي الاستحسان: ومما يدل على أن الاستحسان الذي أنكره الإمام الشافعي غير الاستحسان المعمول به عند الحنفية، وأن الخلاف في المسألة خلاف لفظي، سببه عدم تحديد تعريف جامع مانع لهذا المصطلح، أن الإمام الشافعي استخدم الاستحسان، **في عدة مواضع نقلها عنه أصحابه، منها ما يلي:**

- ١- قال في المتنعة: استحسنت بقدر ثلاثين درهماً.
 - ٢- وقال في الشفعة: "إنه يؤجل ثلاثاً، وذلك استحسان مني وليس بأصل".
 - ٣- وقال في المكاتب: "استحسن أن يترك عليه شيء".
 - ٤- وقال في الأذان: "حسن أن يضع إصبعه في صماخي أذنيه".
 - ٥- وقال: "وإرسال ابن المسيب عندنا حسن".
 - ٦- وقال في إيمان الحكام: "وقد رأيت بعض الحكام يحلف بالمصحف، وذلك عندي حسن".
 - ٧- وقال في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت: القياس أن تقطع يمينه، والاستحسان أن لا تقطع.
 - ٨- قال الإمام الغزالي: "قد نقل عن الصحابة النهي عن إقراض الجواري فاستحسن الشافعي -رضي الله عنه- ذلك".
- هذا وقد ذكر الإمام الزركشي بعض المواضع الأخرى التي استخدم فيها الإمام الشافعي -رحمه الله- الاستحسان فيها.



س: ذكر المصنف قوله (وإما بالإجماع، كالاستصناع)، وضح ذلك مع ذكر مثال للاستصناع. وما حكم الاستصناع؟

وإما بالإجماع، كالاستصناع.

هو: أن يعدل المجتهد عن الحكم في المسألة بمثل ما كان يحكم به في نظائرها، إلى حكم مغاير؛ لوجود إجماع في هذه المسألة يقتضي هذا العدول. ويتحقق هذا النوع في كل مسألة يرد فيها إجماع للمجتهدين يتضمن حكماً مخالفاً للدليل العام.

ثانياً: مثاله: مشروعية عقد الاستصناع:

أولاً: صورة الاستصناع: أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو نحاس أو غيرهما، أعلم لي خفاً أو آنية من أديم أو نحاس من عندك، بثمن كذا، ويبين نوع ما يعمل، وقدره، وصفته، فيقول: الصانع نعم.

ثانياً: حكم الاستصناع: القياس يمنع جواز الاستصناع؛ لأنه من باب بيع المعدوم المنهي عنه، ولكن فقهاء الحنفية أجازوه من باب الاستحسان، لإجماع الأمة على ذلك من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، ويسمى هذا استحساناً بالإجماع.

المراد بالقياس في هذا المثال:

أن القاعدة العامة في هذا الباب تقتضي بطلان عقد الاستصناع وعدم جوازه؛ لأنه من باب بيع المعدوم المنهي عنه، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام "لا تبع ما ليس عندك"؛ وهذا بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم فلا يجوز عملاً بهذا الظاهر؛ ولأن من جَوَّزَ الاستصناع فيما للناس فيه تعامل إما أن يجوزّه إجارة أو بيعاً أو سلماً، ولا وجه إلى تجويزه بيعاً؛ لأنه باع ما ليس عنده؛ ولا وجه إلى تجويزه سلماً؛ لأنه لم توجد شرائط جواز السلم، وإذا لم يمكن تجويزه على موافقة هذه العقود كان باطلاً، كالاستصناع في الثياب؛ إلا أن فقهاء الحنفية قالوا بجوازه استحساناً.

والمراد بالاستحسان في هذا المثال:

العدول عن الحكم ببطلان عقد الاستصناع إلى الحكم بجوازه؛ لإجماع الأمة على ذلك من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا؛ ولأن الحاجة تدعو إليه؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى خف أو نعل، من جنس مخصوص، ونوع مخصوص، على قدر مخصوص، وصفة مخصوصة، وقلما يتفق وجوده مصنوعاً؛ فيحتاج إلى أن يستصنع؛ فلو لم يجز؛ لوقع الناس في الحرج؛ وقد خرج الجواب عن قوله إنه معدوم؛ لأنه ألحق بالموجود لمسيس الحاجة إليه، كالمسلم فيه فلم يكن بيع ما ليس عند الإنسان على الإطلاق؛ ولأن فيه معنى عقدين جائزين وهو السلم، والإجارة.

س: شرح المصنف بقوله (وإما بالضرورة كطهارة الحيض والآبار)، وضح ذلك مع ذكر مثال لها.

وإما بالضرورة، كطهارة الحيض، والآبار.

الضرورة هي: بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرام. وتعتبر حالة الضرورة من أعلى أنواع الحرج الموجبة للتخفيف.

والاستحسان بالضرورة هو: أن يعدل المجتهد عن الحكم في المسألة بمثل ما كان يحكم به في نظائرها، إلى حكم مغاير؛

س: زاد المصنف في الشرح في بيانه بقوله (لأنه إما بالأثر كالسلم والإجارة وبقاء الصوم في النسيان)، وضح ذلك مع ذكر مثال له.

(لأنه إما بالأثر، كالسلم، والإجارة، وبقاء الصوم في النسيان.

هو: أن يعدل المجتهد عن الحكم في المسألة بمثل ما كان يحكم به في نظائرها، إلى حكم مغاير؛ لنص دل على هذا الحكم من الكتاب، أو السنة، أو قول الصحابي. أو هو الخروج عن القاعدة العامة في جزئية معينة لورود النص عليها.

أمثلة هذا النوع: أولاً: مثاله من الكتاب: مشروعية

الوصية. من المعلوم بالضرورة أن ملكية الشخص تزول بموته، ومقتضى القياس عدم جواز الوصية، لأنها تصاف إلى ما بعد وفاة الموصي، وهو زمن زوال ملكه عما أوصى به، إلا أنها استثنيت استحساناً؛ للنصوص الواردة بجوازها، والتي منها قول الله تعالى: {مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَّوْنَ بِهَا أَوْ دِينٍ}.

فالمراد بالقياس في هذا المثال: القياس هنا ليس بمعتاد الأصولي المعروف ولكن معناه هنا القاعدة العامة في هذه المسألة ونظائرها، وهي: (بطلان التصرف في ملك الغير).

والمراد بالاستحسان في هذا المثال:

العدول بالوصية عن الحكم الثابت لنظائرها، وهو البطلان، إلى حكم آخر وهو الصحة؛ بناءً على النص الخاص الذي يدل على جوازها مثل قوله تعالى: {مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَّوْنَ بِهَا أَوْ دِينٍ}، وغيرها من الأدلة الأخرى التي تدل على مشروعية الوصية.

ثانياً: مثاله من السنة: مشروعية السلم: المبيع في السلم معدوم وقت التعاقد، ومقتضى القياس عدم جواز هذا البيع؛ لأن من شروط البيع: أن يكون المبيع موجوداً عند العقد، والمسلم فيه غير موجود؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك"؛ إلا أن هذا القياس ترك بالنص الدال على جواز بيع السلم، وهو ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

فترك علماء الحنفية العمل بالقياس أو الأصل العام أو القاعدة الكلية في هذه المسألة وهي: "بطلان بيع المعدوم" لهذا الحديث، وسموا ذلك استحساناً بالنص.

فالمراد بالقياس في هذا المثال: أن القاعدة العامة المقررة في هذا الباب تقتضي بطلان السلم؛ لأن المبيع في السلم معدوم وقت التعاقد، ومقتضى القياس عدم جواز هذا البيع؛ لأن من شروط البيع: أن يكون المبيع موجوداً عند العقد، والمسلم فيه غير موجود؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبع ما ليس عندك"؛ فبناءً على هذه القاعدة يكون التعاقد بالسلم غير جائز شرعاً؛ إلا أن فقهاء الحنفية قالوا بجوازه استحساناً.

والمراد بالاستحسان في هذا المثال:

العدول عن الحكم ببطلان السلم بمقتضى القاعدة العامة المذكورة آنفاً؛ إلى الحكم بجوازه؛ بناءً على الأدلة الواردة فيه، ويسمى هذا العدول استحساناً بالنص.



الطير. (فالأول) وهو أن يقع القسم الأول من الاستحسان في مقابلة القسم الأول من القياس، كسؤر سباع الطير؛ فإنه نجس قياساً على سؤر سباع البهائم، طاهر استحساناً، لأنها تشرب بمقارها وهو عظم طاهر.

صورة المسألة: إذا شرب طائرٌ من سباع الطير، كالبازي والصقر والحدأة ونحوها من بئر رجلٍ أو إناءه، فما حكم الماء المتبقي في البئر أو الإناء؟ هل يظل طاهراً أو يصبح نجساً؟

نص الإمام الكاساني على هذه المسألة بقوله: "وأما السؤر المكروه فهو سؤر سباع الطير، كالبازي والصقر والحدأة ونحوها استحساناً، والقياس أن يكون نجساً اعتباراً بلحمها كسؤر سباع الوحش".

بيان القياسين في المسألة ووجه كليهما:

هذه المسألة يتجاذبها قياسان: قياس خفي، وآخر ظاهر جلي: أما القياس الخفي (الاستحسان): قياس سؤر سباع الطير، على سؤر الأدمي، بجامع أن كلا منهما غير مأكول اللحم، وبما أن سؤر الأدمي طاهر؛ فيكون سؤر سباع الطير طاهراً، ولا احتياط قالوا: إنه مكروه.

وبناء على هذا القياس الخفي (الاستحسان):

ذهب الحنفية إلى: أن سؤر سباع الطير طاهر مكروه.

واستدلوا على ذلك: بأنها تشرب بمقارها، وهو عظم جاف؛ فلم يختلط لعابها بسؤرها، بخلاف سؤر سباع الوحش؛ ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة؛ لأنها تنقض من الهواء فتشرب بخلاف سباع الوحش؛ إلا أنه يكره؛ لأن الغالب أنها تتناول الجيف والميتات فكان مقارها في معنى متعار الدجاجة المخلاة.

وأما القياس الجلي: قياس سؤر سباع الطير على سؤر سباع البهائم؛ بجامع أن كلا منهما نجس لحمه، وبما أن سؤر سباع البهائم نجس؛ فيكون سؤر سباع الطير نجساً.

وجه القياس الجلي: سؤر سباع الطير من البازي والصقر ونحوهما نجس قياساً على سؤر سباع البهائم كالفهد والذئب؛ لمخالطته باللغاب المتولد من لحم نجس، لأن لحم سباع البهائم نجس لا يظهر بالدكاة؛ لأن الحرمة فيما يصلح للغذاء إذا لم تكن للضرورة، أو الاستحباب، أو الاحترام آية النجاسة.

وبناء على هذا القياس الجلي: ذهب الحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحمه الله - إلى أن سؤر سباع الطير نجس. **واستدلوا على ذلك:**

بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال: "إذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث".

واستدلوا على ذلك بأدلة منها يلي:

١- ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: "نعم، وبما أفضلت السباع كلها".

نوقش هذا الحديث:

بأنه يحمل على أن يكون المراد بالحمرة: حمر الوحش، والسباع؛ لأن هذا الخبر يحتمل أن يكون في حالة إباحة لحمها، ويحتمل أن يكون في حال حظرها، وإذا احتتم سقط التعلق به.

٢- وما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الجياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع، والكلاب، والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال "لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور".

لوجود ضرورة تقتضي رفع الحرج والمشقة عن الناس في هذه المسألة وهذه الضرورة تقتضي هذا العدول، أو هو العدول عن القاعدة العامة؛ لضرورة تقتضي هذا العدول.

ثانياً: مثاله: جواز النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية للضرورة:

إن الأصل العام والقاعدة الكلية المقررة في هذه المسألة: عدم جواز النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، والمراد من الزينة مواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف؛ ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها كشفهما. ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة، فأما عن شهوة فلا يحل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "العينان تزنيان".

فالمراد بالقياس في هذه المسألة: عدم جواز النظر إلى ما سوى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ}، وقوله تعالى: {وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ}، والأحاديث الواردة في هذا الشأن كثيرة؛ فهذه قاعدة عامة في هذا الباب.

والمراد بالاستحسان في هذه المسألة:

جواز النظر إلى ما سوى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية؛ للضرورة، فيجوز للطبيب النظر إلى عورة المرأة الأجنبية، وهذا يسمى استحساناً بالضرورة؛ فضرورة التداوي هنا هي التي جعلت النظر إلى عورة الأجنبية مباحاً.

س: ذكر المصنف صورة أخرى في قوله (وإما بالقياس الخفي)، وضح ذلك مدلولاً لما تقول.

وإما بالقياس الخفي.

هو: أن يعدل المجتهد عن الحكم في المسألة بمثل ما كان يحكم به في نظائرها من قياس ظاهر جلي متبادر إلى الذهن من أول وهلة في هذه المسألة، إلى حكم مغاير، بقياس آخر أدق وأخفى من الأول؛ لكنه أقوى في الأثر من القياس الظاهر الجلي، وأصح استنتاجاً منه. **وقيل:** هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. **وقيل:** هو العدول عن القاعدة العامة والفهم الذي يتبادر إلى الذهن؛ لقياس آخر خفي يتحقق في الذهن بعد إتمام النظر والتأمل.

ولا شك أن القياسين إذا تعارضا في حادثة وجب ترجيح أحد القياسين ليعمل به إذا أمكن لكن أحد القياسين سمي بالاستحسان إشارة إلى أنه الوجه الأول في العمل به لترجحه على الآخر؛ فالترجيح في هذه المسألة بقوة الأثر لا بالظهور ولا بالخفاء؛ لأن العلة الموجبة للعمل بها شرعاً ما تكون مؤثرة، وضعيف الأثر يكون ساقطاً في مقابلة قوي الأثر ظاهراً كان أو خفياً.

وقال البخاري "قال بعض أصحابنا: الاستحسان هو القياس الخفي، وإنما سمي به؛ لأنه في الأكثر الأغلب يكون أقوى من القياس الظاهر فيكون الآخذ به مستحسناً".

ثانياً: أمثله: إن المتتبع لكتب فروع الحنفية يجدهم يكترون من ذكر أمثلة كثيرة جداً لهذا النوع من الاستحسان المسمى بالاستحسان بالقياس الخفي منها على سبيل المثال: سؤر سباع



ثالثة شريعة

أصول خفي نصي وموضوعي



الخلاصة

صورتين: إحداهما: أن يعارض صحيح الظاهر فاسد الباطن من الاستحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن من القياس.
وثانيتها: أن يعارض فاسد الظاهر صحيح الباطن من الاستحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن من القياس.

س: أشار المصنف في هذا النص بقوله (المستحسن بالقياس الخفي يعدي لا المستحسن بغيره...)
وضح ذلك مدلا لا تقول.

(والمستحسن بالقياس الخفي يعدي، لا المستحسن بغيره، نظيره أن في الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع اليمين على المشتري فقط قياساً؛ لأنه المنكر، وعليهما قياساً خفياً؛ لأن البائع ينكر تسليم المبيع) أي إنما يحلف البائع؛ لأنه ينكر وجوب تسليم المبيع بقبض ما هو ثمن في زعم المشتري، وإنما يحلف المشتري؛ لأنه ينكر زيادة الثمن. ولما كان هذا ظاهراً لم يذكره في المتن. (فيعدى إلى الوارثين) أي إذا اختلف وارثا البائع والمشتري في قدر الثمن قبل قبض المبيع تحالف الوارثان. (وإلى الإجارة) أي إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة قبل استيفاء المنفعة تحالفاً. (وأما بعد القبض فنبوته بقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا اختلف المتابعان والسلعة قائمة تحالفاً وتراداً" فلا يعدى إلى الوارث وإلى حال هلاك السلعة.

والاستحسان ليس من باب تخصيص العلة على ما يأتي). بعض الناس زعموا أن الاستحسان من باب تخصيص العلة، وليس كذلك؛ لما يأتي في تخصيص العلة أن ترك القياس بدليل أقوى لا يكون تخصيصاً.

انتهى المنهج



ملحوظة الشرح هي مكتوبة لتتكون على تفهيم
لأهم الملاحظات التي يشتمل عليها الكتاب وذلك بأسلوب
علمي مبسط وبطريقة موجهة سهلة يفهمها
عن التطوير المثل أو التفسير الخلفي حتى
تكون في متناول كل طالب وقد تم التركيز
على هذه المواضيع التي تكون محلاً
لأسئلة الامتحان دون غناء

نوقش هذا الحديث: بأنه ورد في المياه الكثيرة، وعند الشافعي: لا يؤثر فيها النجاسة، فلم يكن في الخبر دلالة على الجواز بطهارتها، بل يجوز أن تكون نجسة، وجواز الوضوء بأسرارها؛ لأن النجاسة عندهم لا تؤثر في الماء الكثير.

الراي الراجح: بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم تبين لي أن الراجح الراي القائل بطهارة سورسباع الطير إلا أنه يكره احتياطاً؛ لأن الغالب أنها تتناول الجيف والميتات فأصبح منقارها في معنى منقار الدجاجة المخلاة التي تجول في القاذورات.

والثاني وهو أن يقع القسم الثاني من الاستحسان في مقابلة القسم الثاني من القياس (كسجدة التلاوة تؤدي بالركوع قياساً لأنه تعالى جعل الركوع مقام السجدة في قوله {وخرّ ركعاً} استحساناً. وهو أن يقع القسم الثاني من القياس الخفي (وهو ما ظهرت صحته وخفي فساده) في مقابلة القسم الثاني من القياس الجلي (وهو ما ظهر فساده وخفيت صحته)، مثل له جمهور الحنفية بسجدة التلاوة الواجبة في الصلاة، إذا لم يأت بها المصلي على هيئة السجدة ولكنه ركع بها، فالقياس أن الركوع والسجود سواء، وأن الركوع يجزئ عن السجود، والاستحسان ينبغي أن يسجد، لكنهم أخذوا بالقياس.

س: ذكر المصنف قوله (وبالتقسيم العقلي ينقسم كل إلى ضعيف الأثر وقوي...) وضح ذلك مدلا لا تقول. وما الصور الثلاثة للتقسيم؟

(وبالتقسيم العقلي ينقسم كل إلى ضعيف الأثر وقوي، وعند التعارض لا يرجع الاستحسان إلا في صورة واحدة) وهي أن يكون القياس ضعيف الأثر، والاستحسان قوي الأثر.

أما في الصور الثلاث الأخر فالقياس راجح على الاستحسان. أما إذا كان القياس قوي الأثر والاستحسان ضعيف الأثر فواضح. وأما إذا كانا قويين فالقياس يرجح لظهوره.

وأما إذا كانا ضعيفين، فإما أن يسقط، أو يعمل بالقياس لظهوره، فلهذا أوردت الحكم المتيقن، وهو أن الاستحسان لا يرجح على القياس في هذه الصور الثلاث، ويرجح في صورة واحدة.

(وإلى صحيح الظاهر والباطن، وفاسدهما، وصحيح الظاهر فاسد الباطن، والعكس، فالأول من القياس يرجح على كل استحسان، وثانيه مردود.

بقي الأخيران، فالأول من الاستحسان أي صحيح الظاهر والباطن يرجح عليهما، أي على قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه، وثانيه مردود أي ثاني الاستحسان، وهو فاسد الظاهر والباطن.

بقي الأخيران أي من الاستحسان، وهما صحيح الظاهر فاسد الباطن، وعكسه، فالتعارض بينهما وبين أخيري القياس إن وقع مع خلاف النوع فما ظهر فساده بادئ النظر لكن إذا تؤول تبين صحته أقوى مما كان على العكس).

س: اذكر التعارض بين كل واحد من هذين القسمين من الاستحسان.

اعلم أن التعارض بين كل واحد من هذين القسمين من الاستحسان، أي صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه، وبين كل واحد من أخيري القياس إن وقع مع اختلاف النوع، وهذا في